

REPÚBLICA DE CHILE

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA

LIBRE COMPETENCIA

SENTENCIA N° 215/2026

Santiago, doce de agosto de dos mil veintiséis.

PROCEDIMIENTO

:

Contencioso

ROL

:

C N° 477-23

DEMANDANTES

:

Generadora Metropolitana SpA

DEMANDADO

:

Metrogas S.A.

CONTENIDO

I. PARTE EXPOSITIVA

3

A. DEMANDA DE GENERADORA METROPOLITANA SPA

3

B. CONTESTACIÓN DE METROGAS S.A.

3

C. MEDIDA PREJUDICIAL CAUTELAR

4

D. RESOLUCIÓN QUE RECIBE LA CAUSA A PRUEBA

4

E. ANTECEDENTES PROBATORIOS

5

E.1.Prueba documental

5

E.2.Exhibición de documentos

5

E.3.Prueba testimonial

6

E.4.Absolución de posiciones

6

E.5.Respuestas a oficios

6

E.6.Informes

7

E.7.Audiencia de informantes

8

F. OBSERVACIONES A LA PRUEBA

8

G. AUTOS EN RELACIÓN Y VISTA DE LA CAUSA

8

II. PARTE CONSIDERATIVA

8

A. RESUMEN DE LA CONTROVERSIA

8

B. HECHOS ESTABLECIDOS EN EL PROCESO RELACIONADOS CON LAS CONDUCTAS IMPUTADAS

14

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

B.1.Origen del Proyecto Gasoducto GasAndes 14

B.2.Primer contrato de transporte de gas entre GM y Metrogas..... 18

B.3.Segundo contrato de transporte de gas entre GM y Metrogas..... 22

B.4.Tercer contrato de transporte de gas entre GM y Metrogas 23

B.5.Tratativas para prorrogar el Tercer Contrato — 2010 o negociar uno nuevo
.....24

C. EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA ABSOLUTA 31

D. INDUSTRIA Y REGULACIÓN APLICABLE 33

D.1.Marco regulatorio..... 33

D.2.Descripción de la industria del gas en Chile 38

D.3.Generación de energía eléctrica..... 41

E. MERCADO RELEVANTE: TRANSPORTE DE GAS NATURAL POR REDES DE
DISTRIBUCIÓN..... 44

F. ANÁLISIS DE LAS CONDUCTAS 47

F.1.Precios excesivos y discriminatorios 47

F.2.Efectos anticompetitivos en generación eléctrica 77

G. CONCLUSIÓN 79

H. SANCIONES 80

III. PARTE RESOLUTIVA85

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

I. PARTE EXPOSITIVA

VISTOS:

A. DEMANDA DE GENERADORA METROPOLITANA SPA

1. A folio 8, el 6 de enero de 2023, Generadora Metropolitana SpA (“**GM**”), empresa generadora de energía eléctrica, dedujo demanda contra Metrogas S.A. (“**Metrogas**”), empresa distribuidora de gas natural, por infracción al artículo 3° incisos primero y segundo letra b) del Decreto Ley N° 211 (“**D.L. N° 211**”), en el mercado de transporte de gas natural por redes de distribución en Santiago (“**Demanda**”).

2. GM funda su demanda en que, desde 1997 y hasta 2022, mantuvo una relación contractual con Metrogas para el transporte de gas natural de su propiedad hacia una de sus cuatro centrales de generación, Nueva Renca, a través de la red de la demandada. Pronto a vencer el plazo de último contrato, GM acusa que Metrogas se valió de su posición monopólica para imponerle como condición de renovación una tarifa 12 veces mayor a la aplicada durante más de 20 años, lo que se traduciría en un precio tanto excesivo como exclusorio.

3. La demandante arguye además que esta alza aumenta sus costos variables, lo que genera graves efectos anticompetitivos que le afectan directamente, y que también dañan a todo el sistema eléctrico, a otras empresas generadoras, a clientes libres y regulados, empresas de energías renovables y, en última instancia, a los consumidores finales y al interés general.

B. CONTESTACIÓN DE METROGAS S.A.

4. A folio 35, el 24 de febrero de 2023, Metrogas contestó la demanda y solicitó su rechazo con costas (“**Contestación**”). Metrogas opuso excepción de incompetencia absoluta argumentando que el conflicto planteado por GM era de naturaleza contractual y no de libre competencia.

5. Luego, fundó su contestación someramente en que la tarifa inicial cobrada a GM estaba subsidiada, pues respondía a la lógica de financiamiento de proyectos para asegurar una demanda inicial que justificara la inversión en la infraestructura de Metrogas. Explica que tal tarifa perdió justificación una vez cumplido el plazo pactado, por lo que era necesario actualizarla para reflejar los costos actuales de proveer el servicio de uso de la red primaria de Metrogas y, así, autofinanciar a la empresa y evitar subsidios cruzados en perjuicio de otros

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

clientes que estuvieran en situaciones análogas a GM, y un privilegio injustificado a ésta.

6. Metrogas sostiene que cuenta con una concesión para distribuir gas natural en la Región Metropolitana (“**RM**”), que se compone de redes primarias, secundarias y terciarias. Explica que la red primaria utilizada por GM permite servir también a todos los clientes que acceden a sus redes secundarias y terciarias, y que GM no ocupa estas últimas redes. Señala además que se encuentra sujeta a un límite de rentabilidad máxima permitida por el Decreto con Fuerza de Ley N° 323 de 1931 del Ministerio del Interior (“**Ley de Servicios de Gas**” o “**LSG**”), de modo que como empresa concesionaria no tendría incentivos para excederlo, pues la sometería a una regulación tarifaria más estricta.

7. Metrogas argumenta que, desde fines de 2021, trabajó en un nuevo modelo tarifario basado en costos auditados por la autoridad, bajo asesoría económica experta, con el propósito de permitir una apertura de su red primaria de manera objetiva y no discriminatoria a cualquier cliente que lo solicitara, por lo que la tarifa propuesta no es excesiva. Asimismo, sostiene que la tarifa propuesta tampoco es exclusoria, pues no existirían incentivos para excluir, ya que no le generaría beneficios ni a ella ni a sus empresas relacionadas, atendida la baja participación de mercado de éstas en el Sistema Eléctrico Nacional (“**SEN**”). Finalmente, Metrogas explica que la tarifa propuesta no genera efectos anticompetitivos, pues su impacto en el SEN y en los consumidores sería prácticamente nulo.

C. MEDIDA PREJUDICIAL CAUTELAR

8. La demanda fue precedida por una medida prejudicial precautoria, tramitada bajo el Rol C N° 472-22, y concedida el 30 de noviembre de 2022, que ordenó a Metrogas continuar proveyendo los servicios de transporte de gas natural en las condiciones pactadas en marzo de 2010 a GM. No obstante, al proveerse la demanda de autos, el 16 de enero de 2023, el Tribunal no dio lugar a la solicitud de GM de mantener la medida cautelar señalada y decretó su alzamiento (folio 10 del cuaderno principal). Asimismo, el 26 de enero de 2023, el Tribunal rechazó el recurso de reposición interpuesto por GM a este respecto (folio 14 del cuaderno de medida cautelar).

D. RESOLUCIÓN QUE RECIBE LA CAUSA A PRUEBA

9. A folio 59, el 1° de junio de 2023, se recibió la causa a prueba y se fijaron los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos. A folios 60 y 61 las partes

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

presentaron recursos de reposición a dicha resolución. A folio 67, el 6 de julio de 2023, se acogieron parcialmente las reposiciones mencionadas y se fijaron como hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos los siguientes:

- 1. Estructura, funcionamiento, características y condiciones de competencia en el o los mercados en que incidiría la conducta imputada en autos, desde el año 1997 hasta el año 2022.*
- 2. Hechos y circunstancias que justificarían el alza de la tarifa por el uso de red de gas de Metrogas por parte de Generadora Metropolitana, a partir del 1° de diciembre de 2022. Efectos en la competencia.*

E. ANTECEDENTES PROBATORIOS

E.1. Prueba documental

10. La demandante acompañó prueba documental pública a folios 8, 41 (estos fueron incorporados al expediente por certificado de folio 63), 106, 118, 198, 229, 261, 281, 569, 573, 620, 644, 663, 675, 696, 707, 712, 716, 719, 727, 729 y 732. Asimismo, ofreció prueba documental confidencial a folios 41 del cuaderno de medida cautelar y 621, cuyas versiones públicas definitivas constan a folios 413 y 757.

11. Metrogas acompañó prueba documental pública a folios 26, 38, 41, 76, 114 (incorporados al expediente según consta a folio 405), 269, 287, 316, 355, 377, 386, 424 (incorporados al expediente según consta a folio 443) y 555. Asimismo, ofreció prueba documental confidencial a folios 356, 384 y 555, cuyas versiones públicas definitivas constan a folios 406, 501 y 756.

E.2. Exhibición de documentos

12. A solicitud de la demandante, exhibió documentos Aproveionadora Global de Energía S.A, según consta en el acta de folio 318. Los documentos públicos exhibidos fueron incorporados al expediente a folio 509, y las versiones públicas definitivas de los documentos confidenciales exhibidos fueron incorporadas a folio 533.

13. Asimismo, Metrogas S.A. exhibió documentos a solicitud de la demandante, según consta en acta de folio 320. Los documentos públicos exhibidos fueron incorporados al expediente a folio 510, y las versiones públicas

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

definitivas de los documentos confidenciales exhibidos fueron incorporadas a folio 532.

E.3. Prueba testimonial

14. La demandante presentó como testigos a Juan Pablo Montero (**“Audiencia testimonial de Juan Pablo Montero”**), Sebastián Romero Moreau (**“Audiencia testimonial de Sebastián Romero”**) y Cesar Norton Sacre (**“Audiencia testimonial de Cesar Norton”**), cuyas actas rolan a folios 185, 263 y 347 respectivamente, y sus transcripciones definitivas fueron agregadas al expediente a folios 545, 272 y 349.

15. La demandada presentó como testigos a Pablo Sobarzo Mierzo (**“Audiencia testimonial de Pablo Sobarzo”**), Klaus Luhrmann Poblete (**“Audiencia testimonial de Klaus Luhrmann”**), Alan Targarona Villarroel (**“Audiencia testimonial de Alan Targarona”**) y Ricardo Quiroz Muñoz (**“Audiencia testimonial de Ricardo Quiroz”**), cuyas actas rolan a folios 295, 296, 297 y 290 respectivamente, y sus transcripciones definitivas fueron agregadas al expediente a folios 545 y 323.

E.4. Absolución de posiciones

16. Por la parte demandada, absolvió posiciones Francisco Javier Fernández González, gerente general de Metrogas S.A., cuya acta rola a folio 317 y su transcripción no objetada consta a folio 337.

E.5. Respuestas a oficios

17. A solicitud de la demandante, por resolución de folio 163, se ordenó oficiar a las siguientes instituciones:

- (a) Comisión Nacional de Energía (en adelante, la **“CNE”**) que respondió a folios 213, 333, 372 y 524, acompañando documentos públicos que fueron incorporados al expediente según certificado de folio 534. Asimismo, la CNE ofreció documentos confidenciales cuyas versiones públicas definitivas constan a folio 743.
- (b) Coordinador Eléctrico Nacional (en adelante, el **“CEN”**) que respondió a folio 332.
- (c) Servicio de Evaluación Ambiental que respondió a folio 210.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

E.6. Informes

18. Ambas partes acompañaron los siguientes informes económicos: La demandante acompañó a folio 8 del expediente de medida prejudicial precautoria Rol N° C 472-22 dos informes, uno titulado “Análisis de contrato de transporte de gas entre Generadora Metropolitana S.A. y Metrogas S.A.” elaborado por Fernando Coloma y Juan Pablo Montero de la consultora Compass Lexecon (“**Informe Compass Lexecon I**”), y otro titulado “Alza de costos en transporte de gas” elaborado por Ronald Fischer y Pablo Serra (“**Informe Fischer-Serra I**”), cuyas versiones públicas definitivas se encuentran agregadas al expediente por certificado de folio 57 del cuaderno de medida cautelar.

19. Igualmente, la demandante acompañó a folio 41 el informe titulado “Informe sobre alza de costos en el transporte de gas aplicado por Metrogas S.A. a GM” elaborado por Ronald Fischer y Pablo Serra (“**Informe Fischer-Serra II**”), cuya versión pública definitiva se encuentra agregada al expediente por certificado de folio 413.

20. Metrogas acompañó a folio 38 un informe titulado “Análisis de la Demanda de Generadora Metropolitana en contra de Metrogas” elaborado por Rodrigo Moreno y Eduardo Pereira (“**Informe Moreno-Pereira**”). Asimismo, acompañó a folio 114 un informe titulado “Nueva Renta en el Mercado Eléctrico”, elaborado por Andrés Salgado y Andrés Opazo (“**Informe Salgado-Opazo I**”), el que se encuentra agregado al expediente por certificado de folio 405. Igualmente, acompañó a folio 356 un informe titulado “Generadora Metropolitana vs. Metrogas. Análisis económico del eventual carácter excesivo de la tarifa de Metrogas y de los informes económicos de Generadora Metropolitana” elaborado por Joan de Solá Morales y Manuel Marfán de la consultora RBB Economics (“**Informe RBB I**”), cuya versión pública definitiva se encuentra agregada al expediente por certificado de folio 406.

21. De igual forma, acompañó a folio 555 tres informes, uno titulado “Complemento N° 1 del Informe Nueva Renta en el Mercado Eléctrico”, elaborado por Andrés Salgado y Andrés Opazo (“**Informe Salgado-Opazo II**”), y otro titulado “Análisis del diseño de la Red de Distribución Primaria de Gas Natural en la ciudad de Santiago”, elaborado por Enrique Acuña (“**Informe Acuña**”), y, por último, otro titulado “Generadora Metropolitana vs. Metrogas: Nota en seguimiento a la audiencia de expertos”, elaborado por Joan de Solá y Manuel Marfán de la consultora RBB Economics (“**Informe RBB II**”), cuya versión pública definitiva se encuentra agregada al expediente por certificado de folio 756.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

22. Finalmente, GM acompañó a folio 621 un informe titulado “Respuesta a observaciones de Metrogas S.A. en relación la demanda rol C-477-2023 de Generadora Metropolitana SpA”, elaborado por Fernando Coloma y Juan Pablo Montero de la consultora Compass Lexecon (“**Informe Compass Lexecon II**”), cuya versión pública definitiva se encuentra agregada al expediente por certificado de folio 757.

E.7. Audiencia de informantes

23. En virtud de lo ordenado a folios 411 y 426, comparecieron a una audiencia para ser interrogados acerca de los informes técnicos acompañados, los informantes Fernando Coloma, Juan Pablo Montero, Ronald Fischer, Pablo Serra, Rodrigo Moreno, Andrés Salgado, Andrés Opazo, Manuel Marfán y Joan de Solá, cuya acta de audiencia rola a folio 485 y cuya transcripción definitiva rola a folio 551 (“**Audiencia de Informantes**”).

F. OBSERVACIONES A LA PRUEBA

24. A folios 552 y 747 presentaron sus observaciones a la prueba Metrogas (“**Observaciones a la prueba de Metrogas**”) y GM (“**Observaciones a la prueba de GM**”), respectivamente.

G. AUTOS EN RELACIÓN Y VISTA DE LA CAUSA

25. A folio 520, el 28 de abril de 2025, se declaró vencido el término probatorio y se ordenó traer los autos en relación. A folio 526, Metrogas solicitó la suspensión de la vista de la causa. A folio 539, el 11 de junio de 2025, se fijó nueva fecha de vista de la causa, la que tuvo lugar el 9 de julio de 2025, según consta en el certificado que rola a folio 749. La causa quedó en estado de acuerdo el 7 de agosto de 2025, según consta en certificado de folio 754.

II. PARTE CONSIDERATIVA

Y CONSIDERANDO:

A. RESUMEN DE LA CONTROVERSIA

Primero: Que GM acusa a Metrogas de infringir el artículo 3º incisos primero y segundo letra b) del D.L. N° 211. Señala que Metrogas abusó de su posición

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

monopólica en el transporte de gas natural por redes de distribución en la ciudad de Santiago, por medio de la imposición de una tarifa, que califica como un precio excesivo y exclusorio, equivalente a aproximadamente 12 veces la tarifa que Metrogas había cobrado a GM entre 1997 y el término del último contrato celebrado entre ambas ocurrido el 30 de noviembre de 2022 (“**Antigua Tarifa**” y “**Nueva Tarifa**”, respectivamente), cuyo objeto era el servicio de transporte de gas natural, provisto por Metrogas, respecto de gas natural de propiedad de Nueva Renca. Indica que, en este mercado, Metrogas actúa en calidad de monopolista, ya que no existiría otra red que permita conectar Nueva Renca con los gasoductos de Electrogas y GasAndes y no hay sustitutos razonables al gas natural para que dicha central pueda operar sin requerir de los servicios de Metrogas (Demanda, pp. 8-11);

Segundo: Que GM señala que la construcción y operación de la central Nueva Renca estuvieron ligadas al proyecto de varios inversionistas conocido como Proyecto Gasoducto GasAndes, de fines de los años 1990, que contempló la construcción de un gasoducto entre Chile y Argentina, una red de distribución de gas natural en la Región Metropolitana por parte de Metrogas y la instalación de la central de energía a gas natural Nueva Renca, que asegurase un flujo de ingresos suficiente para rentabilizar la inversión de la construcción de las otras dos instalaciones (“**Proyecto Gasoducto GasAndes**”) (Demanda, p. 6);

Tercero: Que GM describe la relación contractual existente entre 1997 y noviembre de 2022, materializada en tres contratos sucesivos de transporte de gas natural, los que habrían tenido por objeto el transporte de gas usando la misma infraestructura, bajo una tarifa reajutable por variables estándar, de 0,03483 USD/MMBtu, que se mantuvo constante. Indica que, al celebrar el último contrato en 2010, se pasó de una modalidad conocida en la industria como *take-or-pay* (tomar o pagar), esto es, en la que se paga el transporte de gas pactado, se transporte o no, a una interrumpible, en la que no existe la obligación de pago mínimo y sólo se paga por el volumen de gas que efectivamente se transporta, y que, además, se ampliaron los puntos de recepción del gas. Agrega que ese contrato venció el 30 de noviembre de 2022, sin posibilidad de renovación tácita (Demanda, p. 8);

Cuarto: Que GM también argumenta que, aunque en un principio, en el Proyecto Gasoducto GasAndes existieron participaciones cruzadas no controladoras entre los inversionistas de ambas partes del contrato, ello no explicaría la existencia de subsidios cruzados, ya que las composiciones accionarias diferían sustancialmente, los controladores finales eran distintos y los accionistas minoritarios no eran todos comunes (Demanda, pp. 6 y 40);

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Quinto: Que GM señala que, ante el inminente vencimiento del plazo estipulado en el último contrato, inició gestiones para su renovación desde febrero de 2021, solicitando su extensión, y que sólo en junio de 2022 Metrogas le presentó, a través de un correo electrónico, la Nueva Tarifa que agregaba, entre otros, que “[d]entro de la agenda legislativa nacional se ha discutido la posibilidad de permitir el acceso abierto a las redes de distribución de gas natural. El acceso abierto a las redes de distribución de Metrogas obliga a tarificar su red para permitir que clientes >2.000GJ/mes y comercializadores independientes paguen por usar las redes y conduzcan gas natural hasta los clientes (...). La tarifa que [GM] pague por el uso de la red debe alinearse con la tarifa de transporte que Metrogas les cobraría a los clientes y comercializadores mayores a 2.000 GJ/mes. En vista de esto, se contempla aplicar una tarifa basada en los costos regulados de Metrogas anclada en el costo medio del volumen que mueve la red primaria (...)” (Demanda, p. 10; Observaciones a la prueba de GM, p. 18, documento “8. Correo 16 de junio”, agregado al expediente por certificado de folio 770, en adelante “**Minuta Tarifaria**”). GM explica que, en julio siguiente, Metrogas le envió un archivo Excel con la memoria de cálculo de la propuesta, que establecía que la Nueva Tarifa sería 0,483 USD/MMBtu, es decir, 1.242% la tarifa original (Demanda, p. 9);

Sexto: Que la demandante agrega que el 29 de noviembre de 2022, esto es, posterior a la presentación de su solicitud de medida cautelar bajo el Rol C N° 472-22 y un día antes de ser concedida y del vencimiento del último contrato, Metrogas le envió una carta informándole que no le cortaría el servicio de transporte de gas y la sometería al “*tarifario público vigente*” (Demanda, p. 13). Sin embargo, según la demandante, tal tarifario público no existía antes y la tarifa era de 0,55 USD/MMBtu brutos (0,4622 USD/MMBtu netos), lo que representaba un incremento de 1.413% sobre la Antigua Tarifa, e incorporaba la posibilidad de contratar en forma *spot* según ese mismo tarifario el servicio de transporte de gas natural para terceros; sin perjuicio de que GM habría sido el único cliente al que Metrogas le prestaba ese servicio exclusivamente de transporte de gas natural (Demanda, pp. 13-14);

Séptimo: Que GM indica que los abusos de posición dominante se materializaron en dos ocasiones: **(a)** en el momento en que Metrogas se negó a revisar la tarifa y **(b)** al enviarle el segundo tarifado el 29 de noviembre de 2022, por lo que las denomina “*las conductas imputadas*” (Demanda, p. 2);

Octavo: Que GM argumenta que la Nueva Tarifa es discriminatoria porque Metrogas aplicó la regulación tarifaria de un servicio distinto al que le presta, correspondiente a la distribución y venta de gas natural a usuarios finales, sujeto

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

a una máxima tasa de rentabilidad de 9% (Demanda, pp. 9-10; 34). Agrega que Metrogas consideró para el cálculo de la rentabilidad asociada a la tarifa toda la red primaria y no sólo la porción utilizada por GM, que equivaldría al 32% de la longitud de la red, por lo que también estaría cobrando discriminatoriamente (Demanda, pp. 35-36); que es una tarifa mayor a la que Metrogas cobra a sus clientes industriales por el servicio de transporte de gas (Demanda, p. 43); y que se basa en eventuales cambios regulatorios que exigirían el acceso abierto de las redes de Metrogas, de modo que se le cobraría a GM una tarifa que sirva como punto de partida en una eventual negociación tarifaria ante modificaciones normativas (Demanda, pp. 10-11 y 36-37);

Noveno: Que, además, GM advierte que la fórmula de rentabilidad utilizada implica, en la práctica, una rentabilidad superior al límite legal, pues sólo considera que GM transporta volúmenes correspondientes al mínimo comprometido, de modo que cualquier volumen adicional implicaría incrementar la rentabilidad de Metrogas por sobre el 9% (Demanda, pp. 34-39);

Décimo: Que la demandante sostiene que Nueva Renca nació y sigue siendo una instalación específica de la red de Metrogas, que depende exclusivamente del servicio de transporte de gas natural que ésta le presta, y que está cautiva a sus comportamientos estratégicos, generándose un problema de *hold up* (Demanda, p. 6). Argumenta que la Antigua Tarifa puede utilizarse como referencia para dar cuenta de que la Nueva Tarifa resulta excesiva, por cuanto la primera fue pactada *“en condiciones en las que no existía dependencia de Nueva Renca a la infraestructura de Metrogas (ya que, en 1997, Nueva Renca no estaba aún construida). (...) En ese sentido, es razonable que [la Antigua Tarifa haya] sido mutuamente [beneficiosa] para las partes y no [implicase] subsidios cruzados ni pérdidas para ninguna de ellas”* (Demanda, p. 40);

Undécimo: Que, además, GM acusa que la Nueva Tarifa sería también exclusoria (Demanda, p. 11). Más adelante en su libelo sostiene que Metrogas tiene incentivos para abusar de su posición monopólica con el objeto de disciplinar a GM, respecto de los actuales clientes del SEN, por los que también compite a través de las generadoras de su controlador (Naturgy) (Demanda, p. 11 y p. 37);

Duodécimo: Que, así, puede desprenderse que la Demanda acusa a Metrogas de abusar de su posición dominante, o monopólica, en sus dos vertientes, esto es, un abuso de naturaleza explotativa, al calificar la Nueva Tarifa como un precio excesivo (Demanda, pp. 11, 17, 37-42), y de naturaleza exclusoria, en tanto compite con Metrogas en el SEN indirectamente a través de empresas relacionadas;

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Decimotercero: Que Metrogas menciona que su relación contractual se celebró bajo condiciones excepcionales empleando la lógica de financiamiento de proyectos, para asegurar una demanda inicial que justificase la inversión en infraestructura, de modo que los flujos futuros constituyesen una garantía. Así, la Antigua Tarifa no correspondería a un contrafactual admisible, ya que fue pactada en un contexto completamente distinto (Contestación, pp. 13-14 y 38). Asimismo, argumenta que tampoco corresponde comparar la Nueva Tarifa aplicable a la red primaria, con aquella que cobran gaseoductos nacionales, por cuanto el volumen y capacidad de gas transportado por dos gasoductos (GasAndes y Electrogas) es inmensamente diferente, de modo que pueden ocupar una tarificación con economías de escala de otra magnitud (Contestación, p. 38). Por otra parte, argumenta que la tarifa ofrecida en su red a otros clientes industriales tampoco corresponde a una métrica de comparación precisa, pues los servicios requeridos por GM son distintos y las relaciones con estos clientes se encuentran reguladas en contratos suscritos con anterioridad al diseño del nuevo modelo tarifario (Contestación, p. 39);

Decimocuarto: Que Metrogas agrega que la Antigua Tarifa no cubre los costos medios de largo plazo de la red primaria (Contestación, pp. 28 y 37) y que tal valor obligaría a otros consumidores de gas natural a solventar el déficit para el solo beneficio privado de GM (Contestación, p. 40);

Decimoquinto: Que Metrogas argumenta que en 2022 subsidiar una tarifa perdió justificación, por lo que era necesario actualizarla para reflejar los costos actuales de proveer el servicio de uso de la red primaria de Metrogas, es decir, autofinanciar a la empresa y evitar subsidios cruzados en perjuicio de otros clientes que estuvieran en situaciones análogas a GM, así como un privilegio injustificado para GM (Contestación, pp. 19-20);

Decimosexto: Que Metrogas sostiene que su actividad consiste en distribuir gas natural a clientes finales, sujeta a la regulación dispuesta en la Ley de Servicios de Gas, en particular, al régimen de rentabilidad máxima permitida de 9% sobre el Valor Nuevo de Reemplazo (“VNR”) que es revisado, verificado y/o corregido anualmente por la CNE, de modo que el legislador definió expresamente el margen de rentabilidad considerado lícito y competitivo, sin que las concesionarias tengan incentivos para excederlo, ya que ello las sometería a una regulación tarifaria más estricta. Así, Metrogas señala que no puede acusársele de obtener utilidades excesivas ni que la Nueva Tarifa sea excesiva si sus ganancias se encuentran dentro del rango autorizado expresamente por la ley, que fija un límite máximo de rentabilidad (Contestación, pp. 2, 10-11, 16, 23-27, 39, 52);

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Decimoséptimo: Que Metrogas afirma que, desde 2021, trabajó en la Nueva Tarifa basada en costos auditados por la autoridad, bajo una asesoría económica experta, con el objetivo de permitir una apertura de su red primaria a cualquier cliente que lo solicitara, con o sin contrato, de manera objetiva y no discriminatoria (Contestación, p. 16). La demandada argumentó que implementó un modelo desarrollado por un economista experto, basado en el costo medio de largo plazo de su operación de la red primaria (Contestación, p. 28). Señala que la tarifa no es arbitraria, sino que sólo cobra por aquella infraestructura de red primaria que la CNE declaró como eficiente en aplicación del modelo VNR (Contestación, p. 37);

Decimoctavo: Que Metrogas rechaza la pretensión de GM de pagar sólo por el 32% de la red, considerando únicamente los kilómetros que el gas recorrería físicamente hasta Nueva Renca, y argumenta que entre las distintas metodologías de tarificación es apropiado utilizar aquella conocida como “sistema postal” o “estampillado”, reconocida por su simplicidad y por establecer una tarifa en función de los costos medios, al repartir el ingreso total permitido entre todas las unidades de capacidad reservadas/consumidas en la red (Contestación, p. 27). Señala que *“la red de Metrogas no es operada y explotada por secciones o segmentos según clientes, pues el anillo primario es uno solo. Por tanto, no es posible, como pretende GM, que una tarificación del uso de la red a costo medio pueda dividir ésta por segmentos”* (Contestación, p. 24);

Decimonoveno: Que, con respecto a la acusación de abuso exclutorio, Metrogas argumenta que la estructura del mercado eléctrico y la baja participación de mercado medida en capacidad máxima de las centrales vinculadas a su grupo empresarial en el SEN hacen inviable cualquier estrategia de exclusión contra GM, ya que no existirían incentivos económicos para ello y la exclusión no generaría beneficios para Metrogas ni para sus empresas relacionadas (Contestación, pp. 41-42);

Vigésimo: Que para resolver la presente disputa, en primer lugar, se debe revisar si Metrogas ostenta una posición dominante en el mercado, es decir, si se cumple el elemento estructural del abuso de posición dominante;

Vigésimo primero: Que, en cuanto al elemento conductual, no se encuentra controvertido que el aumento de la Nueva Tarifa es aproximadamente doce veces la Antigua Tarifa. Lo fundamental de la controversia es si tal incremento condujo a una tarifa indubitadamente excesiva. En efecto, si bien un incremento de doce veces una tarifa base es a todas luces muy significativo, se requiere determinar de forma clara y convincente, si la tarifa base o Antigua Tarifa estaba distorsionada a la baja, de manera que la comparación con la Nueva Tarifa sería

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

directa o no, por ejemplo, porque se trataba de una tarifa originalmente subsidiada y si perdió vigencia en el tiempo. En este análisis debe determinarse, además, si en el contexto de regulación de la rentabilidad máxima de Metrogas y, acreditado el cumplimiento de esa normativa, sería posible que el cobro de la Nueva Tarifa constituya un precio abusivo sancionable bajo el artículo 3° del D.L. N° 211 y las condiciones que deben cumplirse para que así fuese;

Vigésimo segundo: Que, en cuanto a la racionalidad económica de la conducta, GM señala en su demanda que el alza permitiría a Metrogas justificar “*su tarifa en el interés de mejorar su posición (benchmark) frente a un eventual proyecto legislativo destinado a abrir sus redes, por la vía de fijarle a Generadora Metropolitana la máxima tarifa que le permitía cobrar la regulación vigente y aplicable a sus otros servicios (transporte y venta de gas a usuarios finales)*” (Demanda, p. 2). Sin perjuicio de que esta motivación y consecuencias no están demandadas, son una forma de argumentar por parte de GM el efecto en la competencia y ello requiere determinar si Metrogas pudiera, en efecto, limitar la eventual entrada de comercializadores de gas en caso de que se aprobara una normativa en tal sentido. En esta dirección, se analizará si las justificaciones para dicha alza, descritas por cada parte, fueron acreditadas y si éstas atentan en conta de la libre competencia;

Vigésimo tercero: Que, posteriormente, debe analizarse si se cumplen los elementos de un abuso de posición dominante exclusorio tanto en el potencial mercado de distribución de gas, como en el mercado eléctrico y, en particular, en el SEN, es decir, si Metrogas tiene incentivos a excluir a GM;

Vigésimo cuarto: Que, por último, se debe determinar si el alza tarifaria tuvo efectos en la competencia o si pudo tender a ello;

B. HECHOS ESTABLECIDOS EN EL PROCESO RELACIONADOS CON LAS CONDUCTAS IMPUTADAS

B.1. Origen del Proyecto Gasoducto GasAndes

Vigésimo quinto: Que no se encuentra controvertido que la relación contractual entre GM y Metrogas es de larga data, con un hito en noviembre de 1991, con la promulgación del Decreto N° 1.465 del Ministerio de Relaciones Exteriores que aprobó el Acuerdo de Complementación Económica con Argentina. El objeto de este acuerdo era “(a) *facilitar, expandir y diversificar el intercambio comercial entre los países signatarios; (b) promover las inversiones recíprocas y fomentar la iniciativa empresarial; (c) estimular la integración física*

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

entre ambos países, a través de la facilitación del transporte, la agilización del tráfico fronterizo y el acceso a los puertos; y (d) facilitar el desarrollo de proyectos de interés común en el ámbito de la industria, infraestructura, la energía, la minería, el turismo y en otros sectores, especialmente con la activa participación del sector privado” (véase, artículo 1º del Capítulo 1 del Decreto N° 1.465/1991).

En lo pertinente a esta causa, en el Protocolo N° 2 contenido en el citado decreto, se mencionan las normas que regularían la interconexión gasífera y el suministro de gas natural entre Chile y Argentina, en donde se especifica que ambos países no pondrían restricciones a que los productores de gas situados en la provincia de Neuquén (Argentina) exporten gas natural a Chile y que desde este país se importe hasta un volumen máximo total de cinco millones de metros cúbicos por día;

Vigésimo sexto: Que, bajo esas circunstancias, surgieron dos proyectos de gasoductos para transportar gas natural a Chile desde Argentina: **(a)** el gasoducto GasAndes, *joint venture* constituido por Novacorp International (40%), Chilgener (10%), Gasco (10%) y socios argentinos (40%); y **(b)** el gasoducto de acceso cerrado “TransGas”, compuesto por Enersis, Chilectra, ENAP, Tenneco Gas, YPF y otros socios (documento “Folio 1 1. Documento_Chilgener_y_el_Proyecto_Gasandes.pdf”, pp. 6 y 11, a folio 2 del Cuaderno de Medida Cautelar, incorporado por certificado de folio 1 del mismo cuaderno);

Vigésimo séptimo: Que el gasoducto GasAndes, relevante para estos autos, formaba parte del Proyecto Gasoducto GasAndes, el cual comprendía en sus orígenes tres unidades de negocio independientes: **(a)** el gasoducto GasAndes propiamente tal, encargado de proveer el servicio de transporte de gas entre Argentina y Chile; **(b)** la distribuidora Metrogas, que adquiriría gas en Argentina, lo transportaría a Chile por medio del gasoducto GasAndes y lo comercializaría para consumo industrial (redes de alta presión) y residencial o comercial (redes de baja presión) en la Región Metropolitana; y **(c)** la instalación de dos centrales térmicas de ciclo combinado, con una potencia instalada superior a los 700 MW (Nueva Renca), que serían abastecidas con gas natural proveniente de Argentina (*ibid.*, pp. 11-14);

Vigésimo octavo: Que en la Contestación se remarca la calidad de Metrogas y de Sociedad Eléctrica Santiago S.A. (“ESSA” o “Eléctrica Santiago”, actualmente GM) como socios estratégicos en el Proyecto Gasoducto GasAndes. Metrogas menciona que el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto reconocía que ESSA compraría gas natural en Argentina para abastecer a Nueva Renca, lo importaría a Chile a través del gasoducto GasAndes, y que luego llegaría al punto de

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

transferencia entre éste, que funciona a alta presión, y la red de distribución local (*City Gate* N° 2), que se conecta a GM, por medio de la red primaria de Metrogas. Concluye que este especial contexto generó condiciones ventajosas que permitieron viabilizar las inversiones de todas las partes (Contestación, p. 13);

Vigésimo noveno: Que el 30 de mayo de 1995, Chilgener S.A. (antigua controladora de ESSA) envió una carta a la Asociación Gremial de Administradoras de Fondos de Pensiones, en la que señaló, entre otras, que *“la viabilidad de un proyecto de importación de gas natural se basaría fuertemente en el consumo de gas de las centrales termoeléctricas”* (documento “Folio 1 1._Documento_Chilgener_y_el_Proyecto_Gasandes.pdf”, p. 7, a folio 2 del Cuaderno de Medida Cautelar, incorporado por certificado de folio 1 del mismo cuaderno) y, a su vez, que las tres unidades del negocio, esto es, el gasoducto propiamente tal, Metrogas y ESSA *“se han estructurado de manera de permitir la incorporación de muchas empresas, y de impedir que Chilgener o Gasco, tengan la posibilidad de controlar el negocio del gasoducto”* (*ibid.*, p. 11);

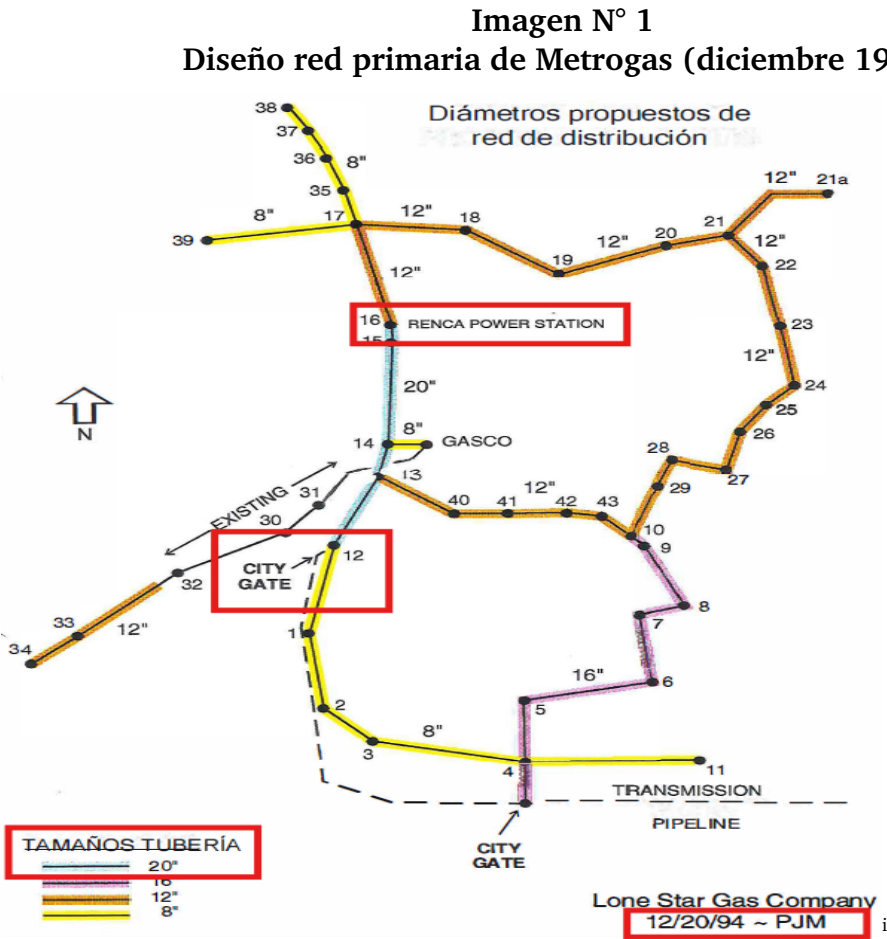
Trigésimo: Que, previo a la construcción de Nueva Renca, se barajó la opción de que ésta se ubicara fuera del área de Santiago, en cuyo caso GM construiría su propia red para conectar Nueva Renca con algún *city gate*. Frente a la hipótesis de que Nueva Renca no se conectara a la red de Metrogas, esta última compañía realizó simulaciones para evaluar los ajustes que tendría que hacer en la red (en particular, utilizar tuberías de menor diámetro a los requeridos por la central) (documento “4._Posible_New_Network_Diameters_Design_19.07.95_Traducción_libre.pdf”, a folio 285, acompañado por Metrogas a folio 287);

Trigésimo primero: Que, a mediados de 1995, comenzó la construcción de la central Nueva Renca en la comuna de Renca. Se resolvió que sería abastecida por la red primaria que construiría Metrogas. Esta central, con capacidad instalada de 379 MW, fue diseñada para funcionar mediante un sistema de ciclo combinado que utiliza gas natural como combustible primario y diésel como combustible de respaldo. Al momento de su inauguración, la central contaba con una turbina a gas, operada con gas natural, con capacidad de generación de 200 MW y una turbina a vapor, con capacidad de 170 MW que aprovechaba los gases calientes producidos por la turbina a gas (documento “Folio 1 1._Documento_Chilgener_y_el_Proyecto_Gasandes.pdf”. p. 18, a folio 2 del Cuaderno de Medida Cautelar, incorporado por certificado de folio 1 del mismo cuaderno; Informe Fischer-Serra II, p. 9);

Trigésimo segundo: Que, en 1996, Metrogas comenzó la construcción de la red de distribución de gas natural en Santiago. Según consta en los planos del

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

proyecto que datan de fines de 1994 e ilustrados en la Imagen N° 1, a esa fecha se contemplaba que, en 1997, Nueva Renca estaría conectada a la red primaria de distribución, la cual tendría alrededor de 144 kilómetros de largo en total cuando estuviera finalizada en 1998. El tramo que utilizaría Nueva Renca, que sería la sección de la red que conecta el City Gate N° 2 (en San Bernardo) con la central (entre los puntos 12 y 16 del mapa, ver *infra*), requería una tubería de 20 pulgadas y tendría una longitud de 17 kilómetros, siendo el único tramo de la red con ese grosor (documento “5._Descripción_del_Proyecto”, a folio 724, acompañado por GM a folio 727, p. 15; “10._Primary_Distribution_System_1.11.95_traducción_libre”, a folio 312, acompañado por Metrogas a folio 316, p. 2; Informe Compass Lexecon I, pp. 14-15);



Fuente: elaboración propia en base a documento “10._Primary_Distribution_System_1.11.95_traducción_libre”, folio 312, p. 2, énfasis agregado.

Trigésimo tercero: Que en 1997 finalizó la construcción del gasoducto GasAndes, mientras que el proyecto Transgas no se llevó a cabo (véase, Gamboa, R. y Huneeus, C., “La interconexión gasífera Chile-Argentina: objetivos y actores”, 2007, Instituto de Estudios Internacionales, Universidad de Chile, p. 28, a folio

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

717, acompañado por GM a folio 719; y Audiencia Testimonial de Klaus Luhrmann, pp. 7 y 8);

B.2. **Primer contrato de transporte de gas entre GM y Metrogas**

Trigésimo cuarto: Que, en abril de 1997, se firmó el primer contrato de transporte de gas entre Metrogas y ESSA (documento “Folio 2”, de la carpeta “Cuaderno de medida cautelar.rar”, a folio 2 del Cuaderno de Medida Cautelar, incorporado por certificado de folio 1 del mismo cuaderno, “**Primer Contrato — 1997**”).

A esa fecha, las partes de autos tenían vínculos de propiedad: ESSA era de propiedad de Chilgener (51%), Duke Energy Corp (24%), Novacorp International (15%) y Gasco (10%). Metrogas era de propiedad de Gasco, (37,5%), Copec (22,5%), Chilgener (12,5%), Novacorp International (10%), Lone Star Gas (10%) y Enagas (7,5%). Además, Chilgener y Gasco eran accionistas del gasoducto GasAndes. Así, Chilgener tenía el 12,5% de la propiedad de Metrogas y el 51% de la propiedad de ESSA, Gasco poseía el 37,5% de la propiedad de Metrogas y el 10% de la propiedad de ESSA y Novacorp International, principal accionista del gasoducto, era dueña del 10% de Metrogas y del 15% de ESSA (documento “Folio 1 1._Documento_Chilegener_y_el_Proyecto_Gasandes.pdf”, pp. 12-13, a folio 2 del Cuaderno de Medida Cautelar, incorporado por certificado de folio 1 del mismo cuaderno);

Tabla N° 1
Estructura de propiedad de GasAndes, Metrogas y ESSA (Nueva Renca) en el período de suscripción del Primer Contrato — 1997

Accionista	GasAndes (gasoducto)	Metrogas	ESSA
Chilgener	10%	12,5%	51%
Gasco	10%	37,5%	10%
Novacorp International	40%	10%	15%
Copec	-	22,5%	-
Duke Energy Corp.	-	-	24%
Otros socios	40%	17,5%	-
Total	100%	100%	100%

Fuente: elaboración propia en base a documento “Folio 1 1._Documento_Chilegener_y_el_Proyecto_Gasandes.pdf”, pp. 11-13, a folio 2 del Cuaderno de Medida Cautelar, incorporado por certificado de folio 1 del mismo cuaderno.

Trigésimo quinto: Que en el Primer Contrato – 1997 se señaló que ESSA adquiriría gas natural en Argentina y lo transportaría por el gasoducto GasAndes

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

hasta el City Gate N° 2, ubicado en la comuna de San Bernardo. También se indicó que Metrogas tenía un sistema de distribución de gas en la Región Metropolitana, que se iniciaba en el City Gate N° 2 de GasAndes. El contrato tenía por objeto que Metrogas recibiera el gas natural que ESSA le entregaría en el City Gate N° 2 y lo transportara hasta Nueva Renca;

Trigésimo sexto: Que este primer contrato tenía una vigencia de 27 años y contemplaba renovaciones de mutuo acuerdo por períodos de 5 años. Asimismo, el Primer Contrato – 1997 indicaba que “[Metrogas] *acepta recibir el gas natural que le entregue [ESSA], o quien éste designe en su nombre, en el punto de recepción y transportarlo hasta el punto de entrega, y [ESSA] acepta entregar dicho gas al Proveedor y usarlo exclusivamente para la generación termoeléctrica en Renca y no destinarlo a usos que desplacen ventas efectuadas por [Metrogas] en su zona de concesión*” (Primer Contrato - 1997, p. 4).

El contrato fue definido como uno de transporte no interrumpible (en base firme) sobre un volumen contratado de 1.740.000 metros cúbicos diarios, con una tarifa base de 1,2 USD por cada 1.000 m³/día de capacidad de transporte, equivalente a **0,03483 US\$/MMBtu**. La Antigua Tarifa fue definida por el 100% de la capacidad contratada y ESSA se comprometió a tomar o pagar (*take-or-pay*) la totalidad de la capacidad en forma mensual. La tarifa se reajustaba semestralmente en base a un polinomio que consideraba variaciones en el índice de precios del productor de Estados Unidos (“**Producer Price Index**” o “**PPI**”), el índice de precios al consumidor de Chile (“**IPC**”) y el tipo de cambio del dólar observado (“**TC**”) (Primer Contrato – 1997, pp. 1-7; Demanda, p. 7; Observaciones a la prueba de Metrogas, p. 18).

En la cláusula referida a la tarifa se indica que las partes reconocen que las condiciones del contrato “*reflejan las circunstancias especiales del inicio de la construcción de la red de distribución de Metrogas, donde el aumento de capacidad para proveer el servicio de transporte a firme al usuario, produce ventajas operativas, constructivas y sinergias de inversión que se reflejan en la tarifa acordada*” (Primer Contrato – 1997, p. 7). Este es un elemento relevante que considera la defensa de Metrogas en el sentido de que la Antigua Tarifa supuestamente habría estado subsidiada en favor de GM;

Trigésimo séptimo: Que las consecuencias del particular contexto histórico sobre la Antigua Tarifa son controvertidas. Así, mientras la interpretación de Metrogas de la cláusula tarifaria citada *supra* es que se trata de un reconocimiento expreso de que la Antigua Tarifa no respondía a condiciones típicas de mercado, sino que era una “tarifa subsidiada”; que este subsidio se otorgó para resolver el problema de *hold up* (asociado a inversiones hundidas) y

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

dar la “masa crítica” necesaria para que el Proyecto Gasoducto GasAndes y la red de distribución fueran viables; y que fue una tarifa diseñada para “*permitir que Eléctrica Santiago se convenciera*” de participar (Audiencia testimonial de Klaus Lührmann, p. 13), la interpretación de GM es que la Antigua Tarifa como referencia o *benchmark* es correcta, “*ya que corresponde a una referencia de mercado definida en condiciones en las que no existía dependencia de Nueva Renca a la infraestructura de Metrogas (ya que, en 1997, Nueva Renca no estaba aún construida)*” (Demanda, p. 40);

Trigésimo octavo: Que, así, según la demandada, se desprende que la viabilidad económica del Proyecto Gasoducto GasAndes dependía de que se construyera una red de distribución de gas en Santiago y de que se garantizara un determinado nivel de demanda, por ejemplo, con el consumo asegurado de un cliente de gran tamaño como Nueva Renca, lo que es reconocido por GM y Metrogas en sus escritos principales (Demanda, p. 6; Contestación, p. 12);

Trigésimo noveno: Que, respecto a la razonabilidad de la Antigua Tarifa, GM sostuvo que ella se estipuló en beneficio de ambas partes y no implicó subsidios cruzados, pues, si bien había relaciones de propiedad cruzadas, las composiciones accionarias diferían sustancialmente (Demanda, p. 40);

Cuadragésimo: Que, según la demandante, la prueba testimonial existente apoya la tesis de que la Antigua Tarifa no estuvo subsidiada, sino que obedeció a condiciones comerciales. Así, por ejemplo, el testigo César Norton, actual gerente general de HDI, empresa dedicada a fabricar combustible sintético (relacionada actualmente con GM), y quien negoció el Primer Contrato — 1997 representando a Metrogas, indicó que, para que el Proyecto Gasoducto GasAndes se desarrollara, “*había que juntar una masa crítica de transporte en los gasoductos para poder construirlo. Entonces esa masa crítica estaba dada por los consumos de Metrogas, más los consumos de Eléctrica Santiago, que eran los consumos bases de... del proyecto GasAndes*” (Audiencia testimonial de César Norton, p. 9). Señaló también respecto de la tarifa a cobrar a GM: “[e]ntonces, la misión que me pidió la administración eran dos cosas; uno, negociar un contrato de transporte con una tarifa que fuera el costo alternativo que tenía Eléctrica Santiago, con un descuento; y, dos, evitar que Eléctrica Santiago construyera el caño dentro de la red que teníamos en Metrogas. Y eso lo logramos y gracias a Dios nos fue bien con eso y... y me fue bien” (Audiencia testimonial de César Norton, p. 8).

Precisando, al ser interrogado directamente sobre si el Primer Contrato — 1997 contemplaba un subsidio, su respuesta fue: “No, lo que tiene es un descuento respecto al costo alternativo, pero no hay ningún subsidio” (*ibid.*, p. 15).

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Luego, consultado sobre a qué se refería con “evitar que Eléctrica Santiago construyera el caño dentro de la red que teníamos en Metrogas”, respondió: “[t]ener un caño del tamaño del consumo de Eléctrica Santiago dentro de la red de Metrogas, en el largo plazo iba a ser un problema para la compañía, porque podía tener competencia. Y el otro tema, para nosotros... lo que me pidieron es obtener el mayor margen posible y lo que negocié yo fue el costo alternativo con un descuento, porque del punto de vista de Eléctrica Santiago era, era... era un buen deal y del punto de vista de nosotros, agregar algunas pulgadas más al caño era marginal” (ibid., p. 11).

Además, consultado sobre a qué se refería con “costo alternativo”, el testigo respondió: “[e]ra el costo de lo que le costaba a Eléctrica Santiago construir su caño entre el city gate y la planta, con un descuento, para que fuera conveniente para ellos” (ibid., p. 11).

Finalmente, acerca de si Nueva Renca podría haber construido su propio gasoducto, en vez de conectarse a la eventual red de Metrogas, el testigo señaló: “[e]sa fue la negociación que tuvimos, porque era la negociación entre que ellos hicieran el caño y la ventaja de hacerlo con nosotros” (ibid., p. 11);

Cuadragésimo primero: Que, por su parte, el testigo Ricardo Quiroz, subgerente de gestión de activos de Metrogas, señaló que “[u]no de los primeros clientes de Metrogas efectivamente y que sobre el cual se apoya el proyecto es la Generadora Metropolitana ¿ya? Era por lejos el cliente más importante como cliente individual que teníamos considerado y, de hecho, hoy día sigue siendo así, es por lejos el mayor consumo presente en la red. De hecho, su presencia hace que la red tenga un diseño prácticamente ad-hoc” (Audiencia testimonial de Ricardo Quiroz, p. 7).

En el mismo sentido, el testigo Klaus Lührmann, quien se desempeñó como gerente de suministros de Metrogas entre 2001 y 2016, declaró que era necesario que los generadores se sumaran para hacer viable la construcción del gasoducto y que la señal dada por GM permitió que otros actores como Endesa y Colbún también se integraran al proyecto. Agregó que si bien lo normal habría sido que la central se conectara directamente al sistema de transporte (al gasoducto), ESSA optó por el sitio actual en Renca debido a las ventajas estratégicas de contar con infraestructura previa y permisos vigentes, atendido que ya existía una central eléctrica (a carbón) en dicho lugar (Audiencia testimonial de Klaus Lührmann, pp. 7, 14 y 18);

Cuadragésimo segundo: Que GM sostuvo que, si bien la conexión de Nueva Renca ayudaba a la viabilidad de la red de distribución de Metrogas, nunca fue indispensable para ella (Observaciones a la prueba de GM, p. 13). También

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

argumentó que ESSA evaluó distintas opciones de instalar la central Nueva Renca fuera del área de concesión de Metrogas para conectarse directamente al gasoducto de transporte y que, si ello hubiese ocurrido, Metrogas hubiera reducido el diámetro de la parte de su red primaria que se conectaría a la central (Observaciones a la prueba de GM, p. 13; Informe Compass Lexecon II, p. 24). Esta alternativa, sostiene la demandante, era conocida por Metrogas, como lo acreditaría un documento de julio de 1995, aportado por la propia Metrogas, enviado por Enrique Acuña de Gamma Ingenieros Ltda. (encargada de la construcción de la red) a Susan Gregory, del Grupo de Planificación del Sistema de Lone Star Gas. Este documento, cuyo asunto es *“Posible diseño de nuevos diámetros de red”*, solicitaba recalcular el diseño de la red con diámetros menores ante la posibilidad de que la central se trasladara fuera de Santiago, e indica que *“[e]s posible que la Central Renca se traslade fuera del área de Santiago, por lo que nos gustaría realizar una nueva corrida Stoner para encontrar diámetros menores (para el caso base y la pérdida de línea entre los nodos 10 y 29) bajo este posible escenario”* (véase, documento "4. Posible_New_Network_Diameters Design_19.07.95.pdf" traducción libre, a folio 285, acompañado por Metrogas a folio 287);

Cuadragésimo tercero: Que, adicionalmente, GM acompañó un informe económico según el cual los ingresos provenientes de la demandante representan una porción “mínima” o “irrelevante” para Metrogas, estimada históricamente en menos del 1% o incluso apenas el 0,03% de sus ingresos anuales. Finalmente, subraya que existen numerosas redes de gas en el resto de Chile que funcionan exitosamente sin necesidad de contar con una central como Nueva Renca. En base a estos antecedentes, el Informe Compass Lexecon II concluye que la viabilidad de Metrogas no dependía de que Nueva Renca se conectara a su red, lo que sustenta en que la demanda de GM nunca representó más del 1,5% de los ingresos de Metrogas (Informe Compass Lexecon II, pp. 25-26).

De ello, GM concluye que la existencia de estas opciones de localización *ex ante* demuestran que el proceso original fue competitivo y que, consecuentemente, el precio inicial también lo fue, a diferencia de la situación actual donde GM se encuentra capturada por inversiones hundidas;

B.3. Segundo contrato de transporte de gas entre GM y Metrogas

Cuadragésimo cuarto: Que, el 24 de diciembre de 2002, se celebró un nuevo contrato de transporte de gas entre las partes (**“Segundo Contrato — 2002”**) que, en lo pertinente a la presente causa, mantuvo las condiciones comerciales del Primer Contrato — 1997 (tarifa, polinomio de reajuste, contratación a firme

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

o no interrumpible, puntos de entrada y salida del gas y fecha de término) (documento “Folio 3”, de la carpeta “Cuaderno de medida cautelar.rar”, a folio 2 del Cuaderno de Medida Cautelar, incorporado por certificado de folio 1 del mismo cuaderno);

B.4. Tercer contrato de transporte de gas entre GM y Metrogas

Cuadragésimo quinto: Que, el 5 de marzo de 2010, se celebró un acuerdo entre GM y Metrogas (“**Transacción 2010**”) con el objeto de poner término a conflictos contractuales que se suscitaron entre las partes con ocasión de una crisis de suministro de gas desde Argentina. En la transacción se acordó que: **(a)** Metrogas pagaría a ESSA la suma de US\$ 7.500.000; **(b)** se pondría término al Segundo Contrato — 2002 con efecto a partir del día 22 de diciembre de 2007; y **(c)** se suscribiría un nuevo contrato de transporte de gas natural, de carácter interrumpible, el que regiría a partir de ese mismo momento (Transacción 2010, folio 510);

Cuadragésimo sexto: Que, en el contexto de la Transacción 2010, con fecha 5 de marzo de 2010, se suscribió un nuevo contrato de transporte de gas entre GM y Metrogas (“**Tercer Contrato — 2010**”, cuya versión pública consta a folio 57 del cuaderno de medida cautelar). A diferencia de los dos contratos anteriores, se estableció que el transporte de gas tendría el carácter de interrumpible, modalidad de contratación que, dependiendo a que parte le aumente más la flexibilidad, se pudiera asociar, *ceteris paribus*, a una tarifa diferente (para una referencia clásica, véase: Black, Fischer y Scholes, Myron “*The Pricing of Options and Corporate Liabilities*”, *The Journal of Political Economy*. Mayo - Junio, 1973, Vol. 81, No. 3, pp. 637-654). En este caso, la tarifa mensual de gas natural transportado se definió en **0,03483 US\$/MMBtu** (misma tarifa que la del Primer Contrato – 1997), la que sería reajustada semestralmente de acuerdo con un polinomio que consideraba los mismos factores estipulados en los contratos previos (PPT, IPC y TC). La definición de “Punto de Recepción” fue ampliada para permitir que el gas natural de ESSA ingresara a la red de Metrogas por medio de otros *city gates*, además del City Gate N° 2. También se acordó que el contrato estaría vigente hasta el 30 de noviembre de 2022 (inclusive) y no se contemplaron mecanismos para su renovación o extensión (Tercer Contrato — 2010, pp. 1-8);

Cuadragésimo séptimo: Que, durante el año 2016, la junta de accionistas de Metrogas aprobó la división de la compañía y la creación de una nueva sociedad, denominada Aprovevisionadora Global de Energía S.A. (“**Agesa**”). El objetivo de esta acción fue separar las actividades de distribución y aprovisionamiento de

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

gas. Luego de la creación de Agesa, Metrogas le cedió sus contratos de abastecimiento con GNL Chile S.A. Asimismo, el 20 de julio de 2016, Metrogas y Agesa suscribieron un contrato de aprovisionamiento de gas con el objeto de que esta última vendiera gas a Metrogas. Este contrato expira el 31 de julio de 2030 (ver Esquema N° 1). Según declaró el testigo Klaus Lührmann, gerente general de Agesa, Metrogas y Agesa son empresas independientes, pero “hermanas” desde el punto de vista societario atendido que tienen los mismos accionistas. Esta circunstancia será considerada al analizarse el abuso explotativo denunciado por GM (documento “VPP Contrato de Aprovisionamiento de Gas (julio 2016)”, folio 533; Sentencia N° 208/2026, cc. 26°-35°; Audiencia testimonial de Klaus Lührmann, p. 5);

Esquema N° 1
Relaciones contractuales relativas al aprovisionamiento de gas natural de Metrogas



Fuente: Sentencia N° 208/2026, c. 35°.

B.5. Tratativas para prorrogar el Tercer Contrato — 2010 o negociar uno nuevo

Cuadragésimo octavo: Que, el 30 de marzo de 2022 (ocho meses antes del vencimiento del Tercer Contrato - 2010) Mauricio Caamaño (de GM) envió un correo electrónico a Alan Targarona (Metrogas) solicitándole conversar sobre la extensión o renovación del contrato en cuestión (documento “Folio 6 7._Correo_30_de_marzo.pdf”, de la carpeta “Cuaderno de medida cautelar.rar”, a folio 2 del Cuaderno de Medida Cautelar, incorporado por certificado de folio 1 del mismo cuaderno);

Cuadragésimo noveno: Que, el 16 de junio de 2022, Alan Targarona envió un correo a Mauricio Caamaño indicando: “*tal como acordamos, adjunto propuesta de transporte y justificación de ésta. Como siempre, estamos atentos a cualquier duda*” (documento “8. Correo 16 de junio”, a folio 771, incorporado al expediente por certificado de folio 770). Junto al correo se adjuntó una minuta en formato PDF denominada “Transporte Metrogas”, cuyo autor sería el economista Alexander Galetovic (asesor de Metrogas), que comienza con la siguiente frase:

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

“[d]entro de la agenda legislativa nacional se ha discutido la posibilidad de permitir el acceso abierto a las redes de distribución de gas natural. El acceso abierto a las redes de distribución de Metrogas obliga a tarifificar su red para permitir que clientes >2.000 GJ/mes y comercializadores independientes paguen por usar las redes y conduzcan gas natural hasta los clientes”.

Luego, en la minuta adjunta se menciona que la tarifa cobrada por Metrogas para el transporte de gas se calcularía en base al costo medio de (toda) la red primaria, que a esa fecha se estimaba en USD 0,48/MMBtu, esto es, 1.278% más que la Antigua Tarifa. Específicamente, se indicó que cada año se calcularía el cociente de los ingresos totales que puede recaudar la red primaria de Metrogas y la cantidad total de energía transportada en ella. La Nueva Tarifa aplicaría en caso de que GM no contratase en firme. Si contratara en firme, aplicarían descuentos por la economía de escala generada (*ibid.*, p. 2). Cabe señalar que en el Informe Compass Lexecon I se indica que, a esa fecha, la red primaria de Metrogas tenía una longitud de 200 kilómetros y que Nueva Renca utilizaría sólo el 32,5% de ella (65 kilómetros de tuberías que comprenden la conexión de la central con los City Gates N° 1 y N° 2) (Informe Compass Lexecon I, p. 36);

Quincuagésimo: Que, el 19 de julio de 2022, Alan Targarona (Metrogas) envió un correo electrónico a Rodolfo Ugarte (GM) con la memoria de cálculo de la Nueva Tarifa. En el documento se aprecia el detalle del cálculo de las tarifas que serían aplicadas a GM dependiendo del volumen de gas contratado en firme al año. Así, por ejemplo, en caso de no comprometer consumo, la tarifa aplicable sería de 0,48 USD/Btu, mientras que, si GM contratase en firme 180 millones cúbicos de gas anual, la tarifa de transporte disminuye a 0,40 USD/Btu (tarifa se consigna en la columna “VAD Recalculado”) (documento “9. Correo 19 de julio”, a folio 771, incorporado al expediente por certificado de folio 770);

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Tabla N° 2
Propuesta tarifaria de Metrogas

Sensibilidad				
Consumo GM (Meses)	Consumo GM (m3)	Consumo Total Metrogas	VAD	Recalculado
0	-	879,704,895		0.48
1	45,000,000	924,704,895		0.46
2	90,000,000	969,704,895		0.44
3	135,000,000	1,014,704,895		0.42
4	180,000,000	1,059,704,895		0.40
5	225,000,000	1,104,704,895		0.38
6	270,000,000	1,149,704,895		0.37
7	315,000,000	1,194,704,895		0.35
8	360,000,000	1,239,704,895		0.34
9	405,000,000	1,284,704,895		0.33
10	450,000,000	1,329,704,895		0.32
11	495,000,000	1,374,704,895		0.31
12	540,000,000	1,419,704,895		0.30

Fuente: documento “9. Correo 19 de julio”, folio 770.

Quincuagésimo primero: Que, en noviembre de 2022, último mes de vigencia del Tercer Contrato — 2010, GM pagó una tarifa de **0,03891 US\$/MMBtu** (tarifa base con los respectivos reajustes por PPT, IPC y TC) (véase factura correspondiente a noviembre 2022, documento “1. GeMe_Factura2022-11”, a folio 771, incorporado al expediente por certificado de folio 770);

Quincuagésimo segundo: Que, el 23 de noviembre de 2022, Alan Targarona (Metrogas) envió a Rodolfo Ugarte (GM) un borrador de contrato para prestar el servicio de transporte de gas en modalidad interrumpible (**“Borrador de contrato 2022”**). En el correo se menciona que existiría acuerdo entre las partes sobre la mayoría de las cláusulas, con excepción de la tarifa propuesta por Metrogas. Indica que la tarifa *“se justifica en un criterio objetivo, general y no discriminatorio, de sencillo cálculo y consistente con los fundamentos del modelo regulatorio vigente aplicable a Metrogas. Ello, considerando que este contrato viene a reemplazar a aquel que se pactó hace aproximadamente 25 años atrás en un contexto de mercado y regulatorio radicalmente distinto al actual, y que entre otras cosas buscó hacer viable la importación de gas hacia Chile desde Argentina”* (documento “10. Correo 23 de noviembre VP”, a folio 58, incorporado al expediente por certificado a folio 57 del Cuaderno de Medida Cautelar);

Quincuagésimo tercero: Que, en cuanto a la tarifa, se indica que ésta se determina de la siguiente manera: *“si contrata nada en firme, su tarifa es igual al costo medio estimado de la red primaria (USD 0,483/MMBtu). Si por el contrario, contrata todo o parte de la capacidad en firme, recibiría un descuento equivalente a la economía de escala que el volumen adicional genera”* (ibid., p. 1). En el Borrador de Contrato 2022 se incluye una tabla con descuentos en función al volumen

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

contratado en firme, similar a la expuesta en el correo de 19 de julio de 2022 (véase, Tabla N° 2, supra) (documento “10. Correo 23 de noviembre VP”, a folio 58, incorporado al expediente por certificado a folio 57 del Cuaderno de Medida Cautelar);

Quincuagésimo cuarto: Que, el 28 de noviembre de 2022, dos días antes que venciera el Tercer Contrato — 2010, GM envió una carta a Metrogas rechazando el Borrador de Contrato 2022 por no estar conforme con la Nueva Tarifa. En la carta también mencionó a Metrogas que había solicitado a este Tribunal una medida prejudicial precautoria con el objeto de mantener los términos y condiciones del Tercer Contrato — 2010 una vez que este expirara (documento “Folio 23 1._GM_N°_2022-121”, a folio 2, incorporado al expediente por certificado de folio 1 del Cuaderno de Medida Cautelar);

Quincuagésimo quinto: Que, el 29 de noviembre de 2022, Metrogas contestó a GM la carta indicando que la Nueva Tarifa estaba debidamente justificada, por lo que, en ausencia de un contrato vigente entre las partes, aplicaría a GM “*la tarifa por uso interrumpible de la red*”, correspondiente “*a aquella tarifa pública, general, objetiva y no discriminatoria, aplicable a todo cliente o consumidor que utilice la red primaria de Metrogas en condición interrumpible*”. Metrogas finalizó la carta señalando que la política tarifaria de la empresa, entre otros objetivos, “*apunta a no permitir que existan actores privilegiados en el uso de la red*” (documento “Folio 24 2.GG_N°_087.2022”, a folio 2, incorporado al expediente por certificado de folio 1 del Cuaderno de Medida Cautelar);

Quincuagésimo sexto: Que, ese mismo día, Metrogas publicó el tarifario de los servicios prestados por la empresa (“**Tarifario noviembre 2022**”), entre los que se encontraba el servicio de uso interrumpible de la red primaria que sería aplicado a GM en ausencia de contrato. En las dos últimas hojas del documento se describe el “*servicio de uso interrumpible de red de gas natural en red primaria*”. Se indica que la tarifa asociada a este servicio, aplicable a todo cliente o consumidor que esté conectado directamente a la red primaria, asciende a 0,55 US\$/MMBtu, IVA incluido (es decir, **0,462 US\$/MMBtu sin IVA**) y que entraría en vigor el 30 de noviembre de 2022, esto es, el mismo día que vencía el Tercer Contrato — 2010. El tarifario publicado sólo contempló el servicio de uso interrumpible de la red primaria, sin incluir la opción de contratación en firme ni, por consiguiente, las rebajas según el volumen comprometido que Metrogas había ofrecido a GM en el correo de 19 de julio de 2022, de modo que aquella es la única tarifa publicada aplicable a GM en ausencia de contrato (documento “Folio 26 Tarifario_Metrogas_29112022”, a folio 26, acompañado por GM a folio 27, Rol C N° 472-22);

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Quincuagésimo séptimo: Que los tarifarios publicados por Metrogas anteriores a noviembre de 2022 no contemplaban la prestación del servicio de uso interrumpible de la red primaria (transporte de gas en la red primaria), atendido que GM es la única empresa que demanda el transporte puro y se encontraba con un contrato en curso, cuestión que es reconocida por Metrogas en su contestación y ratificada por los testigos testigo Alan Targarona, gerente de regulación de Metrogas, y Pablo Sobarzo, gerente general de Metrogas en ese entonces (véase Contestación, p. 25; Audiencia testimonial de Alan Targarona, p. 18; Audiencia testimonial de Pablo Sobarzo, pp. 13 y 17; y tarifarios públicos de Metrogas, a folios 676 a 695, acompañados por GM a folio 696);

Quincuagésimo octavo: Que, el 30 de noviembre de 2022, el Tribunal acogió la medida prejudicial cautelar solicitada por GM (“**Medida precautoria**”) y ordenó a Metrogas continuar proveyendo el servicio de transporte de gas natural en las condiciones establecidas en el Tercer Contrato — 2010 (folio 10 de la causa Rol C N° 472-22). El 6 de enero de 2023, GM interpuso la Demanda y solicitó mantener la Medida precautoria;

Quincuagésimo noveno: Que, el 16 de enero de 2023, se tuvo por interpuesta la Demanda y se resolvió rechazar la solicitud de mantener la Medida precautoria, lo que quedó firme el 26 de enero de 2023. En consecuencia, GM paga la Nueva Tarifa indicada en los tarifarios publicados por Metrogas (véase, resolución de folio 10 del cuaderno principal y resolución de folio 14 del cuaderno de medida cautelar);

Sexagésimo: Que, según consta en las facturas acompañadas por GM y Metrogas, en diciembre de 2022, GM pagó una tarifa promedio de 0,03939 US\$/MMBtu (se encontraba vigente el Tercer Contrato — 2010 por la Medida precautoria y, por tanto, se cobraba la Antigua Tarifa); en enero de 2023, GM pagó una tarifa promedio de 0,1512 US\$/MMBtu; y, desde febrero de 2023 paga la Nueva Tarifa de 0,4882 US\$/MMBtu, neto de IVA (0,581 US\$/MMBtu con IVA; la última factura que consta en el expediente contiene el consumo de abril de 2025). De lo anterior se desprende que el Tarifario noviembre 2022 fue reajustado al alza en un 5,6% a comienzos del año 2023 (véanse, facturas acompañadas por Metrogas a folio 13 del Cuaderno de Medida Cautelar y por GM a folio 664, incorporadas al expediente por certificado de folio 770);

Sexagésimo primero: Que al año 2022 la red primaria de Metrogas en la Región Metropolitana tenía una extensión de 200 kilómetros aproximadamente (Informe Compass Lexecon I, p. 15; Informe RBB I, p. 18).

Las tarifas pagadas por GM a Metrogas entre abril de 1997 y febrero de 2023 se resumen en la Tabla N° 3 y Gráfico N° 1, a continuación:

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

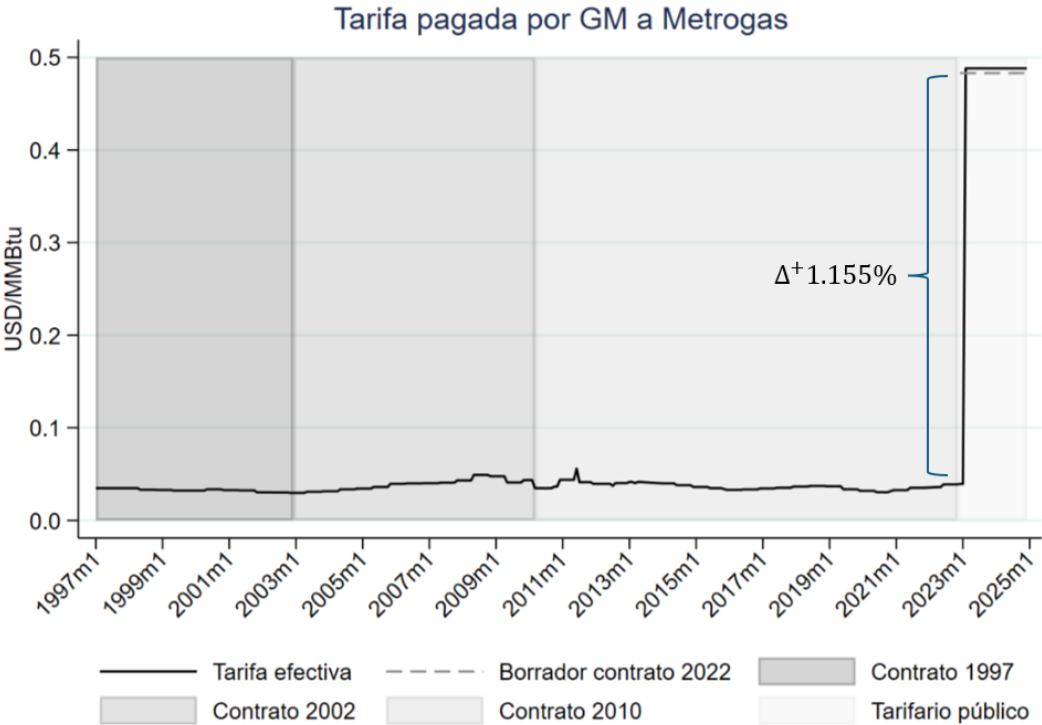
Tabla N° 3
Resumen relación contractual entre GM y Metrogas

Contrato	Tarifa base US\$/MMBtu (neto de IVA)	Factores de reajuste	Modalidad de contratación	Vigencia según contrato
Primer Contrato - 1997	0,03483	IPC; IPP; TC (base sept. 1997)	Firme	Desde 1° abril 1997 a 1° abril 2024 (+ 5 años)
Segundo Contrato - 2002	0,03483	IPC; IPP; TC (base sept. 1997)	Firme	Desde 24 diciembre 2002 a 27 noviembre 2022 (+ 5 años)
Tercer Contrato - 2010	0,03483	IPC; IPP; TC (base oct. 2009)	Interrumpible	Desde 5 marzo 2010 hasta 30 noviembre 2022
Último precio pagado durante vigencia del Tercer Contrato - 2010 (nov. 2022)	0,03891	Tarifa base Contrato 2010 reajustada a noviembre 2022	Interrumpible	Tarifa pagada en noviembre 2022
Borrador de contrato 2022 (no fue celebrado)	0,4830	Reajuste anual en base a costo medio de la red primaria y rentabilidad de los activos de 9%	Interrumpible	Desde 1° diciembre 2022 a 31 diciembre 2025
Tarifario nov. 2022	0,4620	n/a	Interrumpible	Desde 1° diciembre 2022 hasta diciembre 2022
Nueva Tarifa	0,4882	n/a	Interrumpible	Desde febrero 2023

Fuente: elaboración propia en base a Primer Contrato – 1997, Segundo Contrato – 2002, Tercer Contrato – 2010, Tarifario noviembre 2022 y facturas acompañadas por Metrogas a folio 13 del Cuaderno de Medida Cautelar y por GM a folio 664.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Gráfico N° 1
Evolución tarifa pagada por GM a Metrogas (en dólares)



Fuente: elaboración propia en base a Primer Contrato – 1997, Segundo Contrato – 2002, Tercer Contrato – 2010, Borrador contrato 2022, facturas acompañadas a folio 13 del Cuaderno de Medida Cautelar y a folio 664 del Cuaderno Principal; y base de datos del Informe Compass Lexecon II denominada “Serie tarifas 1997-2022”, folio 765.

Sexagésimo segundo: Que, en definitiva, se encuentran acreditados los siguientes hechos: **(a)** a la fecha de la suscripción del Primer Contrato – 1997, la red primaria de Metrogas tenía una longitud de 144 kilómetros en total; **(b)** GM se encuentra ubicada a 17 kilómetros aproximadamente del City Gate N° 2, que conecta la red primaria de Metrogas con el gasoducto GasAndes; **(c)** luego del vencimiento del Tercer Contrato – 2010 (y del alzamiento de la Medida precautoria en enero 2023), Metrogas comenzó a cobrar a GM la Nueva Tarifa por transporte interrumpible de gas natural, que es 1.155% superior a la Antigua Tarifa ($0,4882/0,03891 - 1 = 1.155\%$); y **(d)** la Nueva Tarifa fue determinada por Metrogas en base de lo que considera es el costo de toda la red primaria existente en la Región Metropolitana al año 2022 (200 kilómetros aproximadamente), sin perjuicio que GM cuestiona la asignación de algunos costos a esa red que según ella, no corresponderían al transporte de gas;

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

C. EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA ABSOLUTA

Sexagésimo tercero: Que, en su contestación, Metrogas opuso la excepción de incompetencia absoluta bajo el argumento de que los hechos descritos en la Demanda no configurarían asuntos de relevancia para el derecho de la competencia, sino que se trataría de un conflicto de naturaleza civil y, en específico, a la manera de solucionar desacuerdos en el marco de una renegociación contractual, en que existen desacuerdos sobre distribución de riesgos y valor. Metrogas añadió que, de acogerse la pretensión de GM, se fijaría la tarifa que le puede cobrar por el uso de su red primaria, lo que afectaría a otros usuarios de ésta y se contrapondría con la normativa vigente (Contestación, pp. 49-51);

Sexagésimo cuarto: Que este Tribunal cuenta con competencia para conocer y resolver sobre cualquier hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia o que tienda a producir dichos efectos, sin excepciones o limitaciones, en virtud de lo dispuesto en los artículos 3° y 18 N° 1 del D.L. N° 211 (v. resolución de 18 de octubre de 2024, Rol C N° 515-24; resolución de 12 de agosto de 2024, Rol C N° 504-24; resolución de 5 de enero de 2024, Rol C N° 498-23; resolución de 4 de enero de 2024, Rol C N° 495-23; resolución de 25 de octubre de 2023, Rol C 491-23; resolución de 28 de septiembre de 2023, Rol C N° 490-23; resolución de 9 de agosto de 2023, Rol C N° 486-23);

Sexagésimo quinto: Que el D.L. N° 211 contiene normas de orden público económico que rigen a todos los agentes de mercado que ejecuten o celebren actos o contratos y abarca, asimismo, el tiempo que intermedie en la etapa precontractual, por cuanto, también en ella pueden surgir circunstancias que eventualmente constituyan conductas contrarias al derecho de la competencia. Así, este Tribunal es competente para conocer hechos derivados de la negociación y celebración de contratos cuyo contenido, ejecución, incumplimiento o terminación sean aptos para configurar una infracción a la libre competencia. Con todo, este Tribunal carece de competencia para conocer disputas contractuales que miren sólo al interés particular de las partes que suscriban o estén por suscribir un contrato. De tal modo, para que este Tribunal pueda conocer y sancionar una conducta acusada el libelo debe señalar cómo los hechos relatados podrían constituir una posible infracción a la competencia en el o los mercados involucrados;

Sexagésimo sexto: Que, tal como fue señalado en el capítulo A, la Demanda acusa la existencia de un abuso de posición dominante en sus facetas explotativa

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

y exclusoria, infracción que se encuentra establecida en el artículo 3° inciso segundo letra b) del D.L. N° 211. No sólo se ha imputado a Metrogas el haber modificado una tarifa contractual uniforme, aplicada desde 1997, sino que, con ello, haber explotado su posición dominante con respecto de un cliente cautivo a través de una tarifa excesiva y discriminatoria, con efectos explotativos y exclusorios respecto de la demandante, y con una afectación a la competencia debido a que dicha alza sería pagada, en definitiva, por los consumidores;

Sexagésimo séptimo: Que, aunque no toda controversia surgida durante la renovación, terminación o renegociación de un contrato debe quedar entregada al conocimiento de este Tribunal, ello cambia cuando los hechos imputados trascienden la distribución privada de excedentes entre las partes, y se corresponden con el ejercicio de poder de mercado sobre una infraestructura de red difícilmente replicable, respecto de un insumo necesario para la operación de un agente que participa en un mercado relacionado o aguas abajo. En tal hipótesis, el origen contractual de la controversia no excluye su relevancia competitiva, si la conducta es apta para alterar condiciones de competencia en el mercado en que se presta el insumo o en aquellos mercados en que dicho insumo incide;

Sexagésimo octavo: Que ello es precisamente lo que se imputa en autos. La Demanda no reprocha únicamente que Metrogas haya ofrecido a GM una tarifa distinta a la pactada históricamente, sino que dicha tarifa habría sido impuesta por quien controla el único acceso práctico de Nueva Renca al transporte de gas natural por red en Santiago, respecto de un servicio que constituye un insumo para la generación eléctrica de una central coordinada por el CEN;

Sexagésimo noveno: Que, adicionalmente, la propia forma en que Metrogas justificó la Nueva Tarifa refuerza que el conflicto no se limita a GM. En efecto, la tarifa fue presentada como una tarifa general, objetiva y no discriminatoria para el uso interrumpible de la red primaria y fue vinculada expresamente por Metrogas a un eventual régimen de acceso abierto para clientes de mayor consumo y comercializadores independientes. Por ello, el nivel tarifario cuestionado podía operar como señal o punto de referencia para futuros usuarios de la red primaria, grandes consumidores o comercializadores interesados en transportar gas propio. Esta dimensión confirma que el análisis de la tarifa excede el desacuerdo bilateral entre las partes y se conecta con las condiciones de acceso a una infraestructura relevante para la competencia en el mercado del gas. En consecuencia, este Tribunal es competente para el conocimiento de la contienda de autos, debiendo rechazarse la excepción opuesta por Metrogas;

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

D. INDUSTRIA Y REGULACIÓN APLICABLE

D.1. Marco regulatorio

Septuagésimo: Que, como señala la Sentencia N° 208/2026, la regulación del transporte y distribución de gas natural está contenida, entre otras, en **(a)** la LSG, que regula las concesiones para establecer, operar y explotar el servicio público de gas de red, los regímenes tarifarios aplicables a los concesionarios y las condiciones de calidad y seguridad del abastecimiento de gas de red; y **(b)** el Decreto N° 263 de 1995 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción (**“Reglamento de Concesiones”**); **(c)** el Decreto Supremo N° 67 de 2004 que Aprueba el Reglamento de Servicios de Gas de Red del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, derogado con posterioridad a la vista de la causa, el 14 de enero de 2026, al aprobarse el Decreto N° 79 de 2026 del Ministerio de Energía, que Aprueba Reglamento de Servicios de Gas de Red y de Distribución de Gas Licuado a Granel; y **(d)** el Decreto Supremo N° 96 de 2019, publicado el 24 de enero de 2022, que Aprueba el Reglamento del Proceso de Chequeo de Rentabilidad y del Proceso de Fijación de Tarifas de Gas y Servicios Afines a que se refiere la Ley de Servicios de Gas del Ministerio de Energía;

Septuagésimo primero: Que las empresas que deseen prestar el servicio público de distribución de gas en una zona determinada deben contar con una concesión definitiva de distribución, mientras que, para prestar el servicio público de transporte de gas por red, se requiere una concesión definitiva de transporte. Ambas concesiones son de carácter indefinido y no otorgan exclusividad a la concesionaria en el área de concesión (artículo 14 de la LSG y artículos 3 y 5 del Reglamento de Concesiones);

Septuagésimo segundo: Que, a comienzos de 2017, se promulgó y publicó la Ley N° 20.999 que modificó la LSG, manteniendo como regla general la libertad de precios para el servicio de transporte y el servicio de gas para clientes o consumidores, o entre empresas de gas, así como de sus servicios afines, pero para el servicio público de distribución de gas, el régimen tarifario libre está sujeto al cumplimiento del límite máximo de rentabilidad establecido en el artículo 30 bis de la LSG.

De acuerdo con esa disposición, el límite máximo de rentabilidad económica para una zona de concesión es de tres puntos porcentuales sobre el promedio simple de los últimos tres años de la tasa de costo de capital definida en el artículo 32, calculada cada cuatro años por la CNE (artículo 31 de la LSG). Esa tasa de costo de capital corresponde al *“factor individual por zona de concesión más la tasa de*

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

rentabilidad libre de riesgo más el premio por riesgo multiplicado por el valor de riesgo sistemático” y “no podrá ser inferior al seis por ciento (6%)” (artículo 32 de la LSG). Así, el límite de rentabilidad es 9%.

La CNE debe verificar que la rentabilidad económica promedio de la concesionaria en los últimos tres años no sobrepase la tasa máxima por zona y, si ello ocurriese, debe iniciar un proceso en que se fijan las tarifas, según la metodología contemplada en el artículo 31 de la LSG;

Septuagésimo tercero: Que el artículo 33 quinquies de la LSG establece un régimen excepcional para concesionarias que compren el gas a empresas de su mismo grupo empresarial o a personas relacionadas, según lo dispuesto en la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores. En tal caso, el costo del gas a considerar en el chequeo de rentabilidad será el indicado en los contratos de suministro suscrito entre las personas relacionadas o del mismo grupo empresarial sólo si éstos se celebraron como resultado de licitaciones públicas e internacionales, efectuadas conforme a los principios de no discriminación arbitraria, transparencia y estricta sujeción a las bases de licitación.

No obstante, el artículo 12° transitorio de la Ley N° 20.999 estableció un régimen distinto para aquellas concesionarias que, al momento de entrada en vigencia de la ley, contaban con contratos de compra de gas suscritos con personas relacionadas y que aplica a Metrogas con su persona relacionada Agesa. Conforme con esta disposición, la CNE debe determinar el precio promedio proyectado de los contratos existentes con el mercado internacional, excluyendo los contratos de las referidas empresas, personas o entidades relacionadas asociadas al suministro de la propia concesionaria. La CNE, además, debe considerar aquellos contratos con características similares e incluye, de forma no taxativa, al menos dos variables: plazo y volumen de gas contratado. El precio promedio proyectado del contrato suscrito con personas relacionadas se comparará con el precio anteriormente descrito, a fin de establecer si lo supera en más de un 5%.

Bajo este régimen, la compra de gas a una empresa relacionada sobre la base de un contrato suscrito previo a la entrada en vigencia del artículo 33 quinquies, es considerada “económicamente eficiente” si el costo del gas pagado por la concesionaria a su empresa relacionada es inferior al precio proyectado promedio de los demás contratos existentes de adquisición de gas en el mercado internacional, siempre y cuando éstos tengan características similares en, al menos, plazo y volumen contratado, aumentado en un 5%;

Septuagésimo cuarto: Que, el 24 de noviembre de 2020, el Fiscal Nacional Económico ordenó instruir un estudio de mercado y publicar la Minuta de

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Lanzamiento del Estudio sobre el Mercado del Gas de la misma fecha (véase documentos de folios 667 y 668, acompañados por GM a folio 675). En dicha minuta se indicó que resultaba relevante entender las razones que estarían evitando una mayor expansión de la distribución de gas natural por red (folio 667, p. 7);

Septuagésimo quinto: Que en octubre de 2021 se publicó el informe preliminar del Estudio del Mercado del Gas de la FNE (folio 669), cuya versión final fue publicada en diciembre del mismo año (folio 101, “**EMG**”). En éste, la FNE indicó que el artículo 11 del Reglamento de Concesiones que establece la obligación de operar bajo un régimen de acceso abierto para los concesionarios de transporte *“no ha tenido mayor uso, principalmente por lo incompleta de la regulación al respecto, la que se limita básicamente a explicar lo que es el acceso abierto, pero no da cuenta de la manera en que se debe concretar”* (folio 101, p. 20) y que *“[l]as redes de distribución (...) presentan un grado de uso menor, que se encuentra en promedio cerca del 50%, por lo que es posible que una regulación de acceso abierto también aplique para este segmento de la cadena de suministro de GN. No obstante lo anterior, la disponibilidad de datos robustos para el cálculo efectivo del uso de las redes de distribución no nos permite concluir con absoluta certeza de que estas redes están siendo subutilizadas en un porcentaje importante”* (EMG, p. 181);

Septuagésimo sexto: Que, consecuentemente, la FNE recomendó *“el establecimiento de una regulación detallada, sea a nivel legal o reglamentario, de la forma de funcionamiento del acceso abierto a las redes de transporte de gas natural”* (EMG, p. 211);

Septuagésimo séptimo: Que el 4 de enero de 2022, el Presidente de la República presentó a la Cámara de Diputados el Mensaje N° 429-369 con un Proyecto de Ley Sobre Perfeccionamiento al Mercado del Gas (folio 103). El Párrafo 6 de dicho mensaje buscaba modificar la normativa sobre el servicio de transporte de gas por redes de distribución e incluir un régimen de acceso abierto a tercero comercializadores. Para efectos del presente conflicto resultan relevantes las siguientes normas del proyecto de ley:

“Artículo 40-8. Los concesionarios de servicio público de distribución de gas estarán obligados a prestar el servicio de transporte por redes de distribución, permitiendo el acceso abierto a sus redes para que terceros den suministro de gas a grandes consumidores cuyo consumo promedio mensual sea superior a 2.000 gigajoules o bien, para que estos mismos consumidores

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

puedan transportar gas de su propiedad por la red de distribución para su consumo.

Artículo 40-10. En el caso de que la concesionaria de servicio público de distribución de gas no esté sujeta a regulación de tarifas, el precio por el servicio de transporte por redes de distribución se regirá por lo acordado entre las partes, cumpliendo siempre con lo dispuesto en el artículo 30 de esta ley. A falta de acuerdo entre estas, se podrá recurrir al Panel de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo siguiente. En todo caso, todos los antecedentes y valores para calcular el precio del servicio deberán ser técnica y económicamente respaldados.

Artículo 40-11. Los concesionarios de servicio público de distribución no podrán negar el acceso al servicio de transporte por redes de distribución a ningún usuario interesado por motivos de capacidad técnica, independientemente del volumen contratado. En caso de que la capacidad técnica fuera insuficiente, el usuario interesado podrá requerir el aumento de capacidad de las instalaciones, a su costa, y según las normas e instrucciones del concesionario.

(...) Tratándose de concesionarias no sujetas a regulación de tarifas, si la discrepancia es respecto del precio del servicio, el Panel deberá basarse para su dictamen en el VAD equivalente que se obtenga del informe de rentabilidad anual vigente al que se refiere el artículo 33 quáter de esta ley. Para estos efectos se descontará el costo del gas al ingreso del sistema de distribución, contenido en el señalado informe, al precio establecido en el respectivo esquema tarifario que le sería aplicable al consumidor que recibe el gas de acuerdo con el sector de distribución y tipo de servicio que le hubiese correspondido, de acuerdo al artículo 30 de la presente ley”.

Nota: el término VAD es el referido en el artículo 182 de la Ley General de Servicios Eléctricos y es también conocido como “Valor Agregado de Distribución”, que considera un costo medio que incorpora todos los costos de inversión y funcionamiento de una empresa modelo, eficiente en la política de inversiones y en su gestión (véase <https://www.cne.cl/tarificacion/electrica/valor-agregado-de-distribucion/>. Fecha última consulta: 12 de agosto de 2026).

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Septuagésimo octavo: Que el 9 de mayo de 2022, el Presidente de la República, asumido en marzo de aquel año, retiró el mensaje referido (folio 104). El 29 de junio siguiente, el poder ejecutivo ingresó un proyecto de ley sobre el chequeo de rentabilidad anual al que están sujetas las empresas concesionarias de distribución de gas y que, entre otras, derogaba el artículo 12° transitorio de la Ley N° 20.999 e introducía un correctivo al límite de rentabilidad para empresas cuyas instalaciones superen los 20 años de antigüedad (Informe Compass Lexecon II, p. 98, cuya versión pública definitiva consta en el expediente según certificado de folio 757). A la fecha, dicho proyecto de ley se encuentra en primer trámite constitucional (véase, Boletín 15035-08, Disponible en: <https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=15648&prmBOLETIN=15135-08>. Fecha última consulta: 12 de agosto de 2026);

Septuagésimo noveno: Que, el 22 de mayo de 2023, el Ministerio de Energía dio a conocer un informe técnico preparado, a su solicitud, por el Comité de Expertas y Expertos para una Mejora Regulatoria en el Mercado del Gas Natural (folio 665, acompañado por GM a folio 666, “**Informe del Comité de Expertos**”). En dicho informe se presentaron críticas al modelo regulatorio expuesto *supra* y se indicó que “*el objetivo explícito de este modelo radica en que excederse de una cierta rentabilidad máxima sería una presunción de falta de competencia y que, por el contrario, mantenerse dentro de la banda de rentabilidad permitida sería presunción de competencia. Este mecanismo regulatorio ha demostrado no haber cumplido su objetivo explícito, pues tal como se ha señalado, a pesar de que ninguna empresa ha excedido nunca esta banda, es imposible concluir de ese hecho el que el mercado funciona en condiciones competitivas*” (Informe del Comité de Expertos, p. 63) y que “[o]tro problema relevante del esquema de chequeo de rentabilidad es que es una evaluación agregada, donde se suma la facturación de todos los clientes, tanto residenciales, comerciales e industriales, de un concesionario, segmentos de mercado que poseen distinta intensidad competitiva. Lo anterior permite la discriminación de precios y el cobro de tarifas excesivas para aquellos segmentos con menor poder negociador. También podría facilitar el uso estratégico de los precios en algunos segmentos para evitar la entrada de competidores” (*ibid.*, pp. 64-65). Por tales razones, entre otras, el comité propuso una serie de modificaciones regulatorias a fin de evitar discriminaciones arbitrarias entre clientes de distintas categorías (*ibid.*, p. 78).

De tales propuestas, para efectos de estos autos cabe destacar la siguiente recomendación del comité con respecto a permitir la conexión de entrantes distribuidores de gas natural a las redes de los incumbentes: “*En cuanto a las redes de distribución de GN, también recomendamos que se determine una tarifa de interconexión o peaje con la distribuidora, permitiendo así que terceros utilicen la*

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

red de distribución de los incumbentes existentes, imponiendo la obligación de interconexión y determinando un peaje objetivo, transparente y no discriminatorio que remunere el acceso a la red” (ibid., p. 79);

D.2. Descripción de la industria del gas en Chile

Octogésimo: Que la industria del gas en Chile abarca desde la obtención del recurso hasta su entrega al consumidor final, dividiéndose principalmente en dos tipos de insumos: gas natural (“GN”) y gas licuado de petróleo (“GLP”). El GN es un recurso fósil que se encuentra en el subsuelo y no requiere transformación química compleja; el GLP es una mezcla de propano y butano que proviene de la refinación del petróleo o del proceso del gas natural (EMG, pp. 37 y 57);

Octogésimo primero: Que el transporte de GLP se realiza mediante oleoductos desde terminales a plantas de almacenamiento, o a través de camiones cisterna. La distribución de GLP, en cambio, se realiza bajo tres modalidades: **(a)** envasado en cilindros, **(b)** a granel o **(c)** por red (EMG, p. 58-59);

Octogésimo segundo: Que Chile importa cerca del 80% del GN que consume. Éste ingresa por vía marítima como gas natural licuado (“GNL”) a los terminales de Mejillones y Quintero, o por vía terrestre, en estado gaseoso, mediante gasoductos desde Argentina. El GNL que ingresa vía marítima debe ser regasificado en terminales especializados para volver a su estado gaseoso antes de ser transportado por tuberías (EMG, p. 38);

Octogésimo tercero: Que los gasoductos son redes de ductos de gran diámetro y alta presión que transportan el gas a largas distancias desde los puntos de inyección (terminales o fronteras) hasta los centros de consumo o *city gates*. Los *city gates* son lugares de recepción y almacenamiento de GN donde se reduce su presión para luego ingresarlo a las redes primarias de distribución. La zona central de Chile es abastecida por dos gasoductos: **(a)** Electrogas, que conecta el terminal de GNL en el puerto de Quintero con el City Gate N° 2 ubicado en San Bernardo (*city gate* de Av. Chena); y **(b)** GasAndes, que conecta Neuquén (Argentina) con el City Gate N° 2 de San Bernardo (donde se interconecta, a su vez, con el gasoducto de Electrogas) y el City Gate N° 1 ubicado en la comuna de Puente Alto (EMG, pp. 40 y 163; Informe Compass Lexecon I, p. 14);

Octogésimo cuarto: Que para la distribución y comercialización se utilizan redes de distribución de GN, que se clasifican según la presión. La red primaria funciona a alta presión (anillo principal) y es la que requiere y utiliza directamente GM. Las redes secundaria y terciaria operan a media y baja presión

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

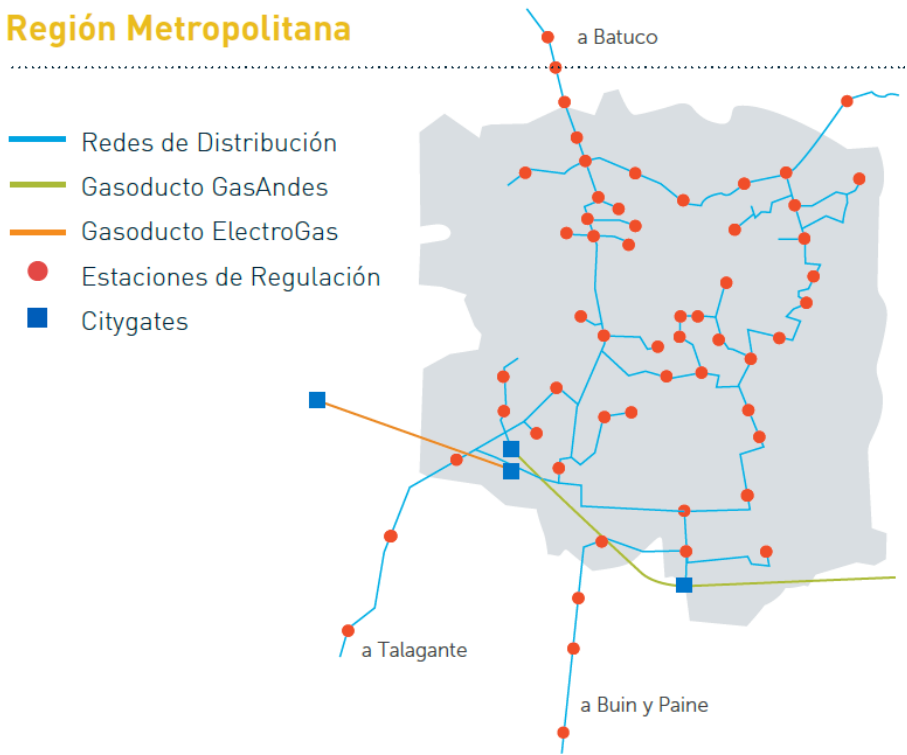
para llegar a clientes industriales menores, clientes comerciales y clientes residenciales. Éstas se encuentran conectadas con la red de alta presión por medio de estaciones de regulación que reducen la presión del gas (Audiencia testimonial de Pablo Sobarzo, p. 10; Informe Compass Lexecon I, p. 15);

Octogésimo quinto: Que, así, existe interrelación entre redes. Específicamente, Metrogas sostiene que, para cumplir con el mínimo de presión en el nodo de Renca, que es donde está ubicada GM, toda la red primaria debe operar a niveles de presión mayores a los necesarios para el resto de los clientes (Informe Acuña, p. 9). Esta mayor presión operacional reduce la capacidad de transporte de Metrogas en su red primaria y aumenta los riesgos y costos de mantenimiento e inspección preventiva (Informe Acuña, p. 9);

Octogésimo sexto: Que, en la ciudad de Santiago, Metrogas es la única empresa que distribuye gas natural por medio de redes. En la actualidad su red primaria tiene 200 kilómetros de longitud, mientras que a la época del Primer Contrato — 1997, la red tenía 144 kilómetros. La Imagen N° 2 ilustra la red primaria de Metrogas en la actualidad, los gasoductos que la abastecen (ElectroGas y GasAndes), los *city gates* de la ciudad ubicados en San Bernardo y Puente Alto que conectan los gasoductos con la red primaria (rectángulos de color azul) y las estaciones de regulación (círculos de color rojo) (Informe Compass Lexecon I, p. 14; Informe RBB I, p. 18);

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Imagen N° 2
Redes de distribución de Metrogas



Fuente: Memoria anual de Metrogas del año 2017, folio 106, p. 60.

Nota: el plano de la red primaria de Metrogas expuesto en la página 35 de la Demanda se basa en la Memoria anual de Metrogas del año 2021 que contiene un error, ya que los gasoductos aparecen con los nombres cambiados. Por este motivo y para efectos de la descripción de la industria, se optó por utilizar el plano contenido en la Memoria anual de Metrogas del año 2017, la que sí tiene las referencias correctas.

Octogésimo séptimo: Que Metrogas distribuye el gas natural a distintos tipos de clientes, que se pueden clasificar en: **(a)** industriales, que lo requieren para el funcionamiento de motores, hornos, calderas y otros equipos que usan el gas en su proceso productivo; **(b)** comerciales, en oficinas, locales, establecimientos y negocios que realizan operaciones comerciales; **(c)** residenciales, es decir, casas y departamentos que utilizan el gas exclusivamente para el suministro de artefactos de uso doméstico; **(d)** de climatización, para sistemas de generación de frío; y **(e)** estaciones de servicio que distribuyen gas natural comprimido para uso exclusivo en vehículos motorizados. El GN que transita por la red secundaria y terciaria llega a éstos luego de pasar por la red primaria. Metrogas sostiene que “la tarifa es no discriminatoria porque todo cliente residencial, comercial e industrial pagará la tarifa en la proporción correspondiente a su volumen contratado, pues todos ellos utilizan la red primaria para satisfacer sus necesidades de suministro de GN” (Contestación, p. 25);

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Octogésimo octavo: Que en Chile no hay desintegración vertical obligatoria y el dueño de la red suele ser el mismo agente económico que vende el gas natural, salvo en casos excepcionales de transporte puro a terceros (Informe Compass Lexecon II, p. 52). En el caso de Metrogas, ésta adquiere el gas natural de su relacionada Agesa, empresa que no se encuentra regulada;

Octogésimo noveno: Que la controversia de autos se centra en el transporte de gas natural por redes de distribución de Metrogas, sin perjuicio que los efectos de la conducta acusada por GM se podrían extender a la industria de generación de electricidad. En lo que sigue, se describe brevemente este último mercado;

D.3. Generación de energía eléctrica

Nonagésimo: Que la demandante señala que la conducta de Metrogas también tiene efectos en el SEN al ser Nueva Renca una de las generadoras coordinadas por el CEN. Explica que el SEN se divide en tres segmentos principales: generación, transmisión y distribución. La generación consiste en transformar fuentes de energía primarias en energía eléctrica transportable. La transmisión es la etapa en la cual se transporta la energía desde los puntos de generación hasta las subestaciones primarias de distribución. Por último, la distribución corresponde al abastecimiento de energía eléctrica a los consumidores finales, ya sea regulados como no regulados (clientes libres) (Demanda, p. 23);

Nonagésimo primero: Que la demandante indica que los efectos en el SEN se generan porque el alza de la tarifa impuesta por Metrogas incrementará los costos variables de generación eléctrica de Nueva Renca, lo que repercute en que disminuya su capacidad competitiva, se incremente el precio *spot* y aumenten los sobre costos por mínimo técnico y prestación de servicios complementarios. En consecuencia, el alza de la tarifa afectaría a otras generadoras coordinadas, a los clientes libres y regulados e incluso a las generadoras de energías renovables no convencionales (Demanda, p. 23);

Nonagésimo segundo: Que, por su parte, la demandada señala que los efectos son “*virtualmente nulos*” o inmateriales, pues el alza real del precio *spot* estaría entre 0,08% y 0,17%, y que éste se compensa con un “*neteo*” en los pagos por servicios complementarios de otras centrales (Demanda, pp. 4 y 43; Informe Salgado-Opazo I, pp. 46-47; Informe Salgado-Opazo II, p. 6; Informe Moreno-Pereira, p. 10). Metrogas descarta cualquier finalidad exclusoria, que sería irracional, pues su controlador, Naturgy, posee una participación de sólo el 1%

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

en la capacidad instalada del mercado de generación (Contestación, pp. 41-42 y Observaciones a la prueba de Metrogas, p. 38);

Nonagésimo tercero: Que, aun cuando la magnitud efectiva de esos efectos sea discutida por las partes, ello no impide reconocer la aptitud para afectar la competencia de la conducta imputada. La incidencia de la Nueva Tarifa puede describirse en una cadena causal simple: primero, la Nueva Tarifa aumenta el costo de transporte de gas natural que enfrenta Nueva Renca; segundo, dicho costo forma parte del costo variable de generación informado o internalizado por la central; tercero, ese costo puede alterar su posición relativa en el orden de mérito, su despacho, su operación fuera de mérito o los pagos asociados a servicios complementarios; y cuarto, cuando Nueva Renca resulte necesaria para abastecer demanda, operar por seguridad del sistema o determinar costos marginales, el mayor costo puede proyectarse a otros agentes del SEN. En consecuencia, la cuestión relevante no es si el efecto se verifica en todo momento ni si se traspaşa íntegramente a consumidores, sino si la conducta es apta para alterar variables competitivas del sistema eléctrico;

Nonagésimo cuarto: Que, para comprender los efectos mencionados en la Demanda, a continuación, se describe someramente el funcionamiento del SEN, específicamente el segmento de generación, que es la etapa en la que participa Nueva Renca. Cabe destacar que las características y funcionamiento del sistema no es un aspecto que se encuentre controvertido;

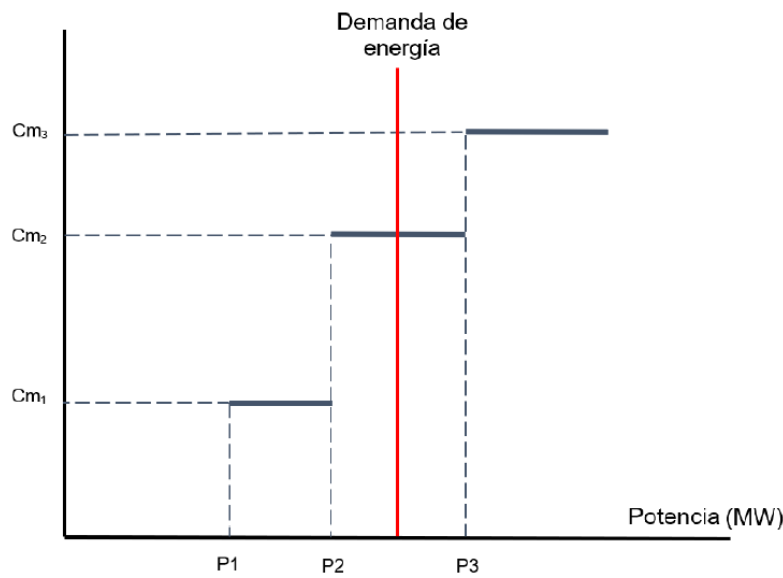
Nonagésimo quinto: Que, en el mercado de generación, la Ley General de Servicios Eléctricos (“LGSE”), en sus artículos 72-1 y 72-2 establece que la operación de las instalaciones eléctricas interconectadas debe coordinarse a través del CEN, entidad a la que se le informan las características técnicas y el costo de operación de cada central. Para determinar las centrales que serán despachadas, el CEN establece un orden ascendente de costo hasta satisfacer la demanda (lo que se denomina “lista u orden de mérito”). Esto minimiza el costo de generación. En consecuencia, es el CEN quien determina cuándo y cuánta energía deben despachar las unidades generadoras para satisfacer la demanda en el país (Informe Moreno-Pereira, p. 5; Informe Compass Lexecon I, p. 22).

De esta manera, el modelo chileno induce a la operación a mínimo costo, que es uno de los objetivos establecidos para el CEN y que, en síntesis, determina el despacho según el costo marginal del sistema. Como el despacho se hace de acuerdo con los costos de cada central, el costo marginal y variable del sistema corresponde al costo de la unidad generadora más cara que se encuentra operando para abastecer la demanda en un instante determinado (es el equilibrio entre oferta y demanda por energía, como se ilustra en el gráfico siguiente). Este

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

costo define el *precio spot*, que es el precio al cual se valorizan las transacciones que cubren los déficits de generadoras que, habiendo comprometido ventas en contratos, no fueron despachadas, con los excedentes de otras generadoras que inyectaron energía sin contar con contratos. Así, en el sistema existen generadoras “excedentarias”, que son aquellas que inyectan más energía a la red de la que retiran para cubrir sus obligaciones, y “deficitarias”, que inyectan menos energía de la que retiran del sistema (véase, Sentencia N° 211/2026 e Informe Compass Lexecon I, p. 23);

Gráfico N° 2
Orden económico de despacho según el modelo marginalista



Fuente: Informe Compass Lexecon I, p. 23.

Sin perjuicio de lo anterior, la operación del sistema no significa necesariamente un despacho estrictamente en función de los costos, pues está sujeto a un nivel de seguridad preestablecido, que implica que, en ocasiones, algunas generadoras operan fuera del orden de mérito, ya sea porque deben prestar servicios complementarios o porque se encuentran operando a mínimo técnico (potencia mínima con la cual una unidad de generación puede operar en forma permanente, segura y estable inyectando energía al sistema) (Informe Salgado-Opazo I, p. 7);

Nonagésimo sexto: Que, en cuanto al tipo de tecnología o combustible utilizado en la generación, en las dos últimas décadas alrededor del 45% del total de la energía del SEN ha sido generada por energías renovables, cuyo costo variable es cercano a cero (e.g., hidráulicas de pasada, solar y eólica), mientras que el resto de la energía ha sido generada por centrales térmicas que funcionan utilizando carbón, gas natural o diésel (petróleo). Desde el año 2017, el diésel ha sido

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

escasamente utilizado, por ser el de mayor costo variable en el sistema, mientras que la generación con gas natural, cuyo costo es inferior, tiene una prioridad más alta, y ha sido utilizado para generar cerca del 20% del total (Informe Salgado-Opazo I, p. 9);

Nonagésimo séptimo: Que, para efectos de la presente causa, es relevante destacar que el costo variable de producción considera el combustible y otros costos. En relación con las unidades que utilizan gas natural, considera el costo del combustible y su transporte. El costo de transporte del gas natural de Nueva Renca se ve directamente afectado por la tarifa objeto del presente proceso, ya que experimentó un incremento de más de 1.100% a partir de noviembre de 2022 (Informe Salgado-Opazo I, p. 9; Informe Compass Lexecon I, p. 24);

Nonagésimo octavo: Que, por el lado de la demanda, en el sistema eléctrico existen dos categorías de clientes: **(a)** los clientes libres y **(b)** los clientes regulados. Los clientes libres (empresas que demandan gran cantidad de energía) negocian o licitan las condiciones de suministro con las generadoras y las tarifas de estos contratos suelen estar relacionadas con el precio *spot*. Por su parte, los clientes regulados (clientes residenciales, entre otros) son abastecidos por las empresas distribuidoras, quienes adquieren la energía al precio obtenido en licitaciones. En el caso de los clientes regulados, en el corto plazo, esto es, para los contratos en curso, cambios en el costo marginal (precio *spot*) no son traspasados al precio final. Sin embargo, es esperable que cambios en el costo marginal del sistema afecten el precio de las licitaciones y así, en el largo plazo, también afecten el precio que pagarán los clientes regulados (véase, Informe Moreno-Pereira, pp. 7-8; Informe Salgado-Opazo I, pp. 4, 44 y 45; Informe Compass Lexecon II, p. 71);

E. MERCADO RELEVANTE: TRANSPORTE DE GAS NATURAL POR REDES DE DISTRIBUCIÓN

Nonagésimo noveno: Que GM sostiene que el abuso imputado a Metrogas se produce en el mercado relevante del “*servicio de transporte de gas natural mediante redes de distribución en la ciudad de Santiago*” (Demanda, p. 19). Indica que en este mercado Metrogas actúa en calidad de monopolista, ya que no existe otra red que permita conectar Nueva Renca con los gasoductos de Electrogas y GasAndes y no hay sustitutos razonables al gas natural para que la central pueda operar sin requerir de sus servicios. Esto se debería a que, si bien Nueva Renca es una central de ciclo combinado, el diésel, al ser más caro y contaminante que el gas natural, sólo se utiliza como combustible de respaldo. Agrega que la central no podría operar regularmente con diésel porque ello supondría contar con un

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

flujo constante y numeroso de camiones que transporten el combustible desde las fuentes de abastecimiento. Así, plantea que el hecho de que Metrogas pudiera incrementar el precio en más de 1.000% (y que GM siga contratando el servicio) evidencia que el mercado afectado corresponde al enunciado (Demanda, pp. 18-19; Informe Compass Lexecon II, p. 67);

Centésimo: Que, por su parte, Metrogas indica que la disputa de autos recae sobre el mercado de abastecimiento de combustible para centrales de ciclo combinado que utilizan gas o diésel, restringiéndose en su dimensión territorial a Nueva Renca. En este sentido, señala que la utilización de la red de distribución de gas es una entre otras alternativas que tiene GM para abastecer la central, lo que descartaría que Metrogas tenga el carácter de supradominante en el mercado. Agrega que la concesión otorgada por el Ministerio de Energía no es exclusiva, por lo que nada impide, desde el punto de vista regulatorio, que dos o más empresas de distribución se instalen en una misma ciudad dentro de una zona de concesión ya otorgada, cuestión que se verifica en las ciudades de Los Ángeles, Osorno y Puerto Montt (Contestación, pp. 9 y 35);

Centésimo primero: Que, a juicio del Tribunal, las redes de distribución de gas natural (como la de Metrogas en Santiago) tienen características de monopolio natural. Más allá de que Metrogas no tenga una concesión exclusiva en la ciudad, las redes de gas (al igual que redes de agua potable y alcantarillado) tienen elevados costos fijos asociados a su construcción, lo que incluye, además de la obra, la obtención de permisos municipales, autorizaciones de rotura de pavimentos y autorizaciones ambientales, entre otros. Asimismo, el costo de excavación de dos redes para tuberías de un determinado diámetro es prácticamente el doble al de una red de tubería que duplique el diámetro de las tuberías individuales. Finalmente, una red de una sola tubería de mayor diámetro es, por principios de física, más eficiente debido a que la resistencia por fricción disminuye proporcionalmente con el radio. Todo ello genera economías de escala, que constituyen barreras que vuelven económicamente difícil la entrada de otros competidores al mercado;

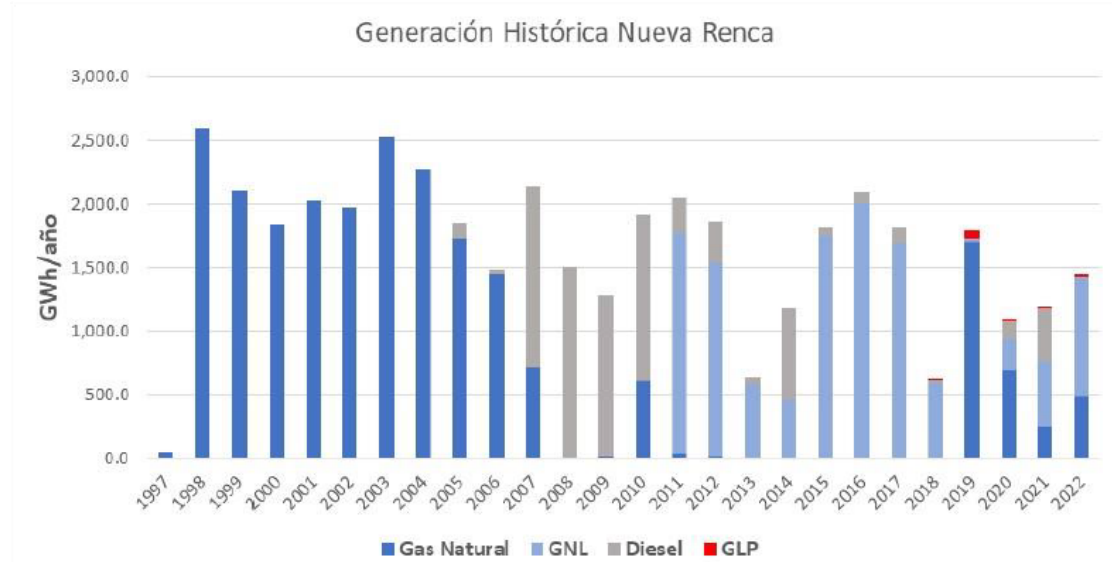
Centésimo segundo: Que, desde el punto de vista de ciertos demandantes de gas, es plausible que el gas natural que distribuye Metrogas compita al menos parcialmente con el GLP comercializado en cilindros que venden otros actores, y que ello sea más factible a nivel industrial, donde también existe sustitución con otras fuentes de energía, como la electricidad y el petróleo;

Centésimo tercero: Que, en el caso de Nueva Renca, el gas natural no tiene sustitutos porque la central fue diseñada para operar con ese tipo de gas, siendo el diésel un combustible de mayor costo que sólo se utiliza de respaldo, lo que se

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

evidencia en el Gráfico N° 3 (*infra*). En efecto, el uso del diésel se intensificó los años 2008 y 2009 cuando se produjo la crisis del gas con Argentina. A modo de referencia, el costo variable de generación de Nueva Renca utilizando gas natural ronda los 100 US\$/MWh (año 2022), mientras que el costo variable en base a diésel sería el doble (Informe Compass Lexecon I, p. 24; y según se observa en el gráfico de la p. 23 del Informe Salgado-Opazo I);

Gráfico N° 3
Generación Nueva Renca según tipo de combustible



Fuente: Informe Salgado-Opazo I, p. 20.

Nota 1: Gas natural se refiere al gas proveniente de Argentina (transportando por el gasoducto GasAndes) mientras que GNL se refiere a gas natural licuado que es regasificado en el Terminal Quintero (transportando por el gasoducto Electrogas).

Nota 2: los años 2008 y 2009 Nueva Renca operó de manera excepcional con diésel porque hubo un problema de suministro de gas proveniente de Argentina.

Centésimo cuarto: Que, en un razonamiento en línea con el “Test del Monopolista Hipotético”, si Generadora Metropolitana continuó contratando el servicio de transporte de gas luego de que Metrogas incrementara de manera permanente el precio en más de 1.000%, ello indica que, desde el punto de vista de la demandante (única empresa que contrata el servicio a la fecha) no existen alternativas capaces de disciplinar el actuar de Metrogas. En otros términos, el hecho de que Metrogas no haya disminuido la Nueva Tarifa es indicativo de que el alza ha sido rentable para la empresa. Esta alza de precio no transitoria y rentable para Metrogas, evidentemente superior a un 10%, permite definir que el mercado relevante sobre el que incide la conducta denunciada es el transporte de gas por redes de distribución (sobre la aplicación del Test del Monopolista Hipotético, véase Sentencia N° 173/2020, c. 61°);

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Centésimo quinto: Que, en conclusión, puede descartarse que el diésel sea un sustituto del gas capaz de disciplinar competitivamente el servicio que Metrogas presta a GM, al menos con posterioridad a la instalación de la central. Por lo tanto, en el presente caso resulta adecuado definir el mercado relevante como el servicio de transporte de gas natural por redes de distribución en la ciudad de Santiago. En este mercado, Metrogas actúa como monopolista respecto de GM y, actualmente, no enfrenta contrapesos de parte de esta empresa, circunstancia que convierte a la demandada en una empresa dominante frente a este cliente. Además, la Nueva Tarifa incidirá en los costos de GM y eventualmente, en su despacho en la medida que GM marque el costo variable del sistema, esto es, que sea la empresa marginal despachada, la tarifa de transporte que se le aplique también incidiría en el precio *spot* del SEN y, por esa vía, en los precios a consumidores de energía eléctrica;

Centésimo sexto: Que, en consecuencia, aunque la conducta se produjo en el contexto de la negociación de un nuevo contrato entre GM y Metrogas, su relevancia jurídica no deriva del desacuerdo contractual en sí mismo, sino de las condiciones bajo las cuales se produjo dicha negociación; Metrogas ostenta poder de mercado sobre una red difícilmente sustituible; GM requiere ese servicio para operar una central coordinada en el SEN; la Nueva Tarifa incrementa un componente de su costo variable de generación; y, además, fue presentada como una tarifa general asociada al uso de la red primaria en un contexto de eventual acceso abierto. Estos elementos permiten concluir que la controversia es apta para incidir en la libre competencia y no se agota en la distribución privada de excedentes entre las partes;

F. ANÁLISIS DE LAS CONDUCTAS

F.1. Precios excesivos y discriminatorios

F.1.1. Viabilidad de precios excesivos en el contexto de regulación

Centésimo séptimo: Que, previo a analizar concretamente la conducta imputada por GM, consistente en haber abusado de su posición monopólica, al aplicar Metrogas un precio excesivo, cabe despejar la controversia respecto de si tal conducta es posible de ser ejecutada en el contexto regulatorio que rige. La demandante argumenta que el abuso se ha materializado en un alza del precio de doce veces respecto de lo que sería un nivel competitivo, y que dicho aumento es posible porque la alternativa que tiene de acceder a gas sin usar la red de

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Metrogas está sustancialmente acotada respecto de la que tuvo al momento de la celebración del Primer Contrato — 1997.

Para fundamentar esta acusación, GM sostiene que se trata de un cobro discriminatorio, debido a su cautividad y a la condición monopólica de Metrogas. Agrega que dicha alza respondería, además, a una estrategia para minimizar la posibilidad de entrada futura de comercializadores de gas que puedan competirle en un eventual régimen de libre acceso a las redes de distribución. Concluye que, también, la conducta tendría efectos exclusorios en el mercado eléctrico;

Centésimo octavo: Que, por su parte, Metrogas rebate la acusación argumentando que el régimen regulatorio vigente impide el abuso y discriminación, atendido el límite a la rentabilidad económica. Sostiene además que las tarifas aplicadas son objetivas, generales y no discriminatorias, se ajustan a prácticas de regulación internacional, ponen término a un subsidio establecido en el Primer Contrato — 1997, otorgan transparencia y objetividad, y le permiten prepararse para un eventual régimen de libre acceso a su red de distribución;

Centésimo noveno: Que así, en primer lugar, es relevante determinar si es posible, y eventualmente conveniente para Metrogas cobrar precios excesivos en el contexto regulatorio vigente, caracterizado por la existencia de un tope de rentabilidad. En efecto, como se desprende de la regulación descrita *supra*, el límite de rentabilidad se aplica a la rentabilidad global de la empresa por zona de concesión, lo que resulta compatible con el cobro de tarifas diferenciadas por cliente o segmento, que pueden generar rentabilidades distintas. Esto es, pueden existir incluso tarifas que excedan la rentabilidad individualmente considerada a un segmento, siempre que ello se compense con tarifas asociadas a rentabilidades inferiores en otros. Por ello, si Metrogas aplicase una única tarifa a todos sus clientes, la eventual calificación de esa tarifa como excesiva, necesariamente pasaría por una infracción al límite de rentabilidad. Sin embargo, cuando existen distintos mercados o segmentos a los cuales es permitido por la regulación aplicarles precios diferentes, puede cumplirse con la regulación de rentabilidad y, simultáneamente, incurrirse en discriminaciones y eventualmente en precios excesivos respecto de algunos de ellos;

Centésimo décimo: Que de la regulación vigente también se puede colegir que, para que el alza de precios aplicada a GM sea conveniente para Metrogas, ello debe ocurrir en un contexto en que el límite de rentabilidad no es vinculante. Esto es, para que el aumento del precio aplicado a GM incremente la rentabilidad de Metrogas, se requiere que ésta se encuentre restringida para cobrar precios suficientemente elevados a otros segmentos, no por el límite regulatorio, sino porque dichos segmentos disponen de alternativas competitivas;

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Centésimo undécimo: Que dicha condición se encuentra presente, puesto que diversas fuentes coinciden en señalar que los clientes industriales y comerciales de Metrogas poseen una flexibilidad significativamente mayor que otros usuarios. Así, por ejemplo, el testigo Juan Pablo Montero, autor de los informes Compass Lexecon presentados por GM, señaló que, a diferencia de otros monopolios como las empresas sanitarias, los clientes industriales estarían sujetos a mayor competencia, pues pueden utilizar distintos combustibles, agregando que Metrogas enfrenta competencia de la parafina, el kerosén y, crecientemente, de la electricidad (Audiencia testimonial de Juan Pablo Montero, p. 22-23).

En el mismo sentido, el testigo Ricardo Quiroz Muñoz indicó que en los contratos con industrias se exige la existencia de combustibles alternativos (Audiencia testimonial de Ricardo Quiroz, p. 10). Como ejemplo de la capacidad de respuesta de estos clientes, agregó que durante crisis de abastecimiento pasadas, varios clientes industriales dejaron de ser clientes de Metrogas e incluso trasladaron sus plantas a Argentina, citando el caso de fábricas de cerámicas (Audiencia testimonial de Ricardo Quiroz, pp. 7 y 17). Añadió que dichas empresas pueden relocalizarse por razones de precio y disponibilidad, opción que no se encuentra disponible para clientes como las generadoras eléctricas (*ibid.*, p. 17). Asimismo, señaló que en los segmentos comercial y residencial el gas natural compite con calefacción alternativa, como se observó durante el denominado “boom de las Toyotomi” (*ibid.*, p. 12).

Consistente con tales argumentos, el EMG informa que los clientes industriales y comerciales pagan precios significativamente inferiores a los residenciales (EMG, p. 191, figura 48). Según la FNE, ello se explica porque los usuarios industriales consumen grandes volúmenes y cuentan con alternativas técnicas viables, mientras que los hogares se consideran clientes cautivos (EMG, p. 179);

Centésimo duodécimo: Que, como fue señalado en el considerando septuagésimo noveno, el Informe del Comité de Expertos concluyó que el chequeo agregado de rentabilidad permite la discriminación de precios y el cobro de tarifas mayores a segmentos con menor poder negociador, pudiendo incluso facilitar el uso estratégico de precios para evitar la entrada de competidores;

Centésimo decimotercero: Que el Informe RBB I, presentado por Metrogas, sostiene que las diferencias de precios responden a descuentos por volumen, lo que, sin embargo, no contradice que la regulación por rentabilidad es compatible con estructuras tarifarias diferenciadas y eventualmente consistentes con una discriminación (Informe RBB I, p. 35);

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Centésimo decimocuarto: Que, si bien los antecedentes señalados dan cuenta de que para Metrogas es posible el cobro de tarifas distintas a grupos de usuarios y que ello es consistente con que la regulación se hiciese sobre rentabilidad en lugar de techos tarifarios, tales diferencias no deben confundirse con que se considere lícito cobrar precios excesivos y discriminatorios respecto de un actor. Sin embargo, para calificar la conducta imputada como ilícita en esta sede, es necesario analizar, en el caso concreto, si las tarifas aplicadas a GM responden a criterios objetivos, relacionados con costos diferenciados o eficiencias (véanse, Sentencia N° 191/2024 y Resolución N° 86/2025) y, en caso de que ello no sea así, si los precios resultantes suficientemente mayores pueden calificarse como excesivos;

F.1.2. GM como cliente cautivo de Metrogas

Centésimo decimoquinto: Que Metrogas señala que, para que las tarifas aplicadas a GM puedan ser consideradas excesivas, la generadora no debiera tener alternativas de suministro. Agrega, que tal condición no se cumple, pues GM tiene diversas alternativas de abastecimiento, incluyendo la construcción de un ducto propio y el abastecimiento con camiones desde plantas satélites. La demandante descarta dichas opciones, porque serían opciones más caras que el uso de la red de Metrogas, incluso con la Nueva Tarifa (Contestación, p. 35);

Centésimo decimosexto: Que GM argumenta que estimó el costo directo de la construcción de un ducto dedicado, lo que es consistente con lo indicado posteriormente en el Informe Compass Lexecon I. Así, este informe señala que una tubería de 20 pulgadas de diámetro que conectaría la central Nueva Renca con el gasoducto de Electrogas, costaría al menos US\$ 34 millones para un trazado preliminar de 20 kilómetros (Informe Compass Lexecon I, p. 29);

Centésimo decimoséptimo: Que, el Informe Fischer-Serra I, también aportado por GM, estima el costo teórico de construir un ducto dedicado que conecte directamente la central Nueva Renca con el gasoducto de Electrogas, sin pasar por la red de Metrogas. A diferencia del caso anterior, esta metodología no surge de un presupuesto de costo, sino que considera el costo según datos de la CNE, asimilables a la infraestructura necesaria para servir a GM. En base a antecedentes entregados por GM a los consultores, a la fecha del Primer Contrato — 1997, la red primaria cubría 139,61 km., en contraste con los 200 km. actuales. Señala el informe que, de esta red inicial, 64,60 km. eran necesarios para proveer el servicio de suministro de gas a Nueva Renca. De ahí, considera los costos de esa porción de la red primaria. Concluye que el costo de este ducto sería

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

significativamente inferior a los costos asociados a la Nueva Tarifa (Informe Fischer-Serra I, pp. 7-8);

Centésimo decimoctavo: Que, por su parte, el Informe RBB I critica el ejercicio de construir tal *bypass* sin considerar los costos asociados a permisos y restricciones urbanas y concluye que el análisis de los referidos informes acompañados por GM en relación con el costo de construcción de un ducto no permite concluir que la Nueva Tarifa es excesiva (Informe RBB I, pp. 37-38);

Centésimo decimonoveno: Que, aunque efectivamente ninguno de los estudios aportados por GM incorpora costos específicos de permisos ni las complejidades urbanas actuales, la pertinencia del ejercicio depende de la pregunta. Si se pretende determinar cuán cautivo está GM a la provisión de Metrogas, estimar el costo sin considerar las restricciones urbanas subestima dicha cautividad. Por otra parte, si lo que se pretende es replicar las condiciones a las que se habría visto expuesta GM antes de hundir las inversiones, pero en un contexto de costos distinto, el ejercicio es válido;

Centésimo vigésimo: Que, más allá de la discusión sobre el costo de un *bypass*, existe un consenso entre testigos e informes técnicos en que, en la práctica, como alternativa de abastecimiento, la construcción de este ducto es “completamente inviable” o “altamente incierta” debido a las actuales restricciones de permisos ambientales y la imposibilidad de atravesar zonas urbanas consolidadas y autopistas como la Costanera Norte (Informe Compass Lexecon I, p. 30, sección 3.29 y 3.30; Audiencia testimonial de Sebastián Romero, p. 17 y Audiencia testimonial de Klaus Luhrmann, p. 11);

Centésimo vigésimo primero: Que, un segundo argumento de GM analizado en el Informe Compass Lexecon I, es que el abastecimiento mediante camiones de GNL y plantas satélite de regasificación implicaría una logística particularmente onerosa. Señala dicho informe que sería necesario un flujo constante de entre 6.000 y 12.000 camiones al año, lo que resulta altamente complejo en el entorno urbano de Renca, además de obligar a Nueva Renca a renunciar al suministro de gas natural argentino, que no puede ser transportado en estado gaseoso por camiones. Ello también aplicaría al caso del uso de diésel, que presenta desafíos logísticos y restricciones ambientales, y que fue concebido únicamente como respaldo de seguridad y no como fuente principal de operación (Demanda, p. 20; Informe Compass Lexecon I, p. 9);

Centésimo vigésimo segundo: Que, por otro lado, GM argumenta que ha “hundido” inversiones específicas a Metrogas, es decir, que sólo sirven si es abastecido por ésta, lo que desde el punto de vista económico la dejaría cautiva y susceptible a comportamientos oportunistas (Demanda, p. 39, Informe

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Compass Lexecon I, p. 34; Informe Fischer-Serra I, pp. 3-4 e Informe Fischer-Serra II, p. 10);

Centésimo vigésimo tercero: Que el argumento técnico reconocido en la literatura es que las inversiones específicas a terceros permiten a esta parte un comportamiento abusivo de expropiación de las cuasi-rentas producto de esas inversiones. Las cuasi-rentas se refieren a ingresos por sobre los necesarios, ya no para llevar a una empresa a invertir y producir, sino para mantenerla produciendo una vez que ya invirtió. De esta manera, es posible que una empresa requiera X ingresos para cubrir sus costos variables y de inversión, pero si ya ha invertido, los ingresos requeridos para evitar que ella deje de producir sean menores a X. Tal diferencia no se refiere a la existencia de costos fijos, sino a la existencia de inversiones que son específicas a una tercera parte que, sabiendo de tal dependencia, puede comportarse abusivamente (véase, por ejemplo, Klein, B., R. G. Crawford y A. A. Alchian: “*Vertical Integration, Appropriable Rents, and the Competitive Contracting Process*”, *Journal of Law and Economics*, Vol. 21, No. 2, Oct., 1978, pp. 297-326);

Centésimo vigésimo cuarto: Que, en definitiva, este Tribunal puede concluir que GM cuenta hoy con menos alternativas de las que tuvo antes de firmar el Primer Contrato – 1997 y previo a hundir inversiones y, por ende, que es significativamente menos viable recibir gas natural sin usar la infraestructura de Metrogas. Ello es consistente con que, como se describió *supra*, previo a la construcción de la central Nueva Renca, GM barajara la opción de que ésta se ubicara en un lugar que le permitiera conectar directamente con un *city gate*. Frente a esta posibilidad, Metrogas realizó simulaciones para evaluar los ajustes que tendría que realizar en la red si ello sucedía (tuberías de menor diámetro a los que requería la central) (documento “4._Posible_New_Network_Diameters_Design_19.07.95_Traducción_libre.pdf” a folio 285, acompañada por Metrogas a folio 287). Tal opción sería hoy sustancialmente más costosa, debido al hecho público y notorio de que los costos asociados a los permisos de distinto tipo han aumentado significativamente en Chile en los últimos treinta años;

Centésimo vigésimo quinto: Que, una característica adicional que hace única a GM como cliente de Metrogas, es que, a diferencia de los más de 800.000 clientes restantes a quienes se les distribuye gas, que adquieren un paquete que incluye tanto el gas como su transporte, GM sólo contrata el servicio de transporte, ya que compra directamente el gas que le es puesto en los *city gates* (véase, por ejemplo, Audiencia testimonial de Alan Targarona, p. 15). Ello, como se analiza *infra*, tiene particular relevancia respecto de la transparencia del precio

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

de transporte implícito aplicable a distintos clientes y, con ello, la posibilidad de Metrogas de discriminar y abusar en contra de GM respecto del resto de sus consumidores;

Centésimo vigésimo sexto: Que, con todo, la evidencia reunida permite concluir con mayor fuerza la dimensión explotativa de la conducta que su dimensión exclusoria en el SEN. No obstante, ello no lleva a descartar su aptitud exclusoria, especialmente en el mercado del gas y frente a un eventual régimen de acceso abierto, pues la Nueva Tarifa podía operar como una barrera económica de acceso y como una señal tarifaria estratégica para grandes consumidores y comercializadores independientes;

F.1.3. Estándares de comparación para analizar si la Nueva Tarifa es indubitadamente excesiva

Centésimo vigésimo séptimo: Que, para determinar si un precio es excesivo, este Tribunal ha señalado que deben cumplirse las siguientes condiciones: **(a)** que la demandada cuente con una posición de dominio, lo que como se ha argumentado, se cumple; **(b)** que los precios sean indubitadamente excesivos bajo estándares de comparación o comparadores relevantes para el caso; y **(c)** que no existan justificaciones que descarten que el cobro del precio constituya un abuso de posición dominante (Sentencia N° 204/2025, c. 170°-172°).

En lo que sigue de esta subsección, se analizan distintos estándares de comparación usados por las partes;

(a) Antigua Tarifa

Centésimo vigésimo octavo: Que el nivel de la Antigua Tarifa es un primer estándar de comparación. En la medida que ésta fue determinada a un nivel que se puede asimilar a un precio competitivo que permanece en el tiempo, entonces el alza a la Nueva Tarifa permitiría concluir que esta última sería una tarifa indubitadamente excesiva;

Centésimo vigésimo noveno: Que, sin embargo, Metrogas sostiene que la Antigua Tarifa estaba ostensiblemente subsidiada y, por ende, no se la podría emplear como precio competitivo. Señala que esa tarifa fue diseñada para viabilizar inversiones hundidas iniciales y resolver el problema de *hold up*, lo que habría permitido el desarrollo del Proyecto Gasoducto GasAndes, incluyendo la red de distribución de Metrogas (Contestación, p. 8; Observaciones a la prueba de Metrogas, p. 9);

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Centésimo trigésimo: Que, Metrogas, a f. 552 en sus observaciones a la prueba, argumenta que el contrato original no se basó en condiciones normales de mercado: *“en el Contrato 1997 tanto ESSA como Metrogas reconocieron expresamente que la tarifa pactada reflejaba las circunstancias especiales derivadas del inicio de la construcción de la red de distribución de Metrogas”*. Así, remarca que la cláusula séptima del contrato establece que dichas condiciones *“reflejan las circunstancias especiales del inicio de la construcción de la red de distribución de METROGAS, donde el aumento de capacidad para proveer el Servicio de Transporte en Firme al Usuario, produce ventajas operativas, constructivas y sinergias de inversión que se reflejan en la tarifa acordada”* (Documento “2._Contrato_1997” acompañado a folio 8 en la causa Rol C N° 472-22 e incorporado en el cuaderno de medida cautelar de la causa Rol C N° 477-23 por certificado de folio 1);

Centésimo trigésimo primero: Que, por su parte, GM señala que la Antigua Tarifa fue fijada a un nivel competitivo, pues se llegó a ella en condiciones de negociación simétrica, ya que entonces, en 1997, ambas partes disponían de alternativas. Rechaza el argumento de la demandada de que la Antigua Tarifa involucraba un subsidio, lo que le hace concluir que el alza de aproximadamente doce veces respecto del precio original constituye un abuso y que el nivel de tarifas alcanzado es excesivo y sólo posible porque actualmente está cautiva técnica y económicamente a Metrogas (Observaciones a la prueba de GM, pp. 16, 40 y 88);

Centésimo trigésimo segundo: Que, en relación con los argumentos de las partes, no hay controversia de que una vez que la predecesora de GM, ESSA, decidió construir Nueva Renca, esa inversión era específica respecto de Metrogas, lo que, como se señaló, dio lugar al problema de *hold up*. Esto es, a partir de dicha inversión, Metrogas quedó en una posición en la que podría adoptar un comportamiento oportunista;

Centésimo trigésimo tercero: Que, para limitar el potencial expropiatorio asociado al *hold up*, la literatura reconoce distintos mecanismos, uno de los cuales son los contratos de invariabilidad de precios (véase, por ejemplo, Coase, R. H., *“The Conduct of Economics: The Example of Fisher Body and General Motors”*, Journal of Economics & Management Strategy, 15, 2006, 255-278). Así, el argumento de *hold up* es plenamente válido para explicar la existencia de un contrato de largo plazo, con elementos que apuntan a la “invariabilidad de precios”. Sin embargo, no se sigue que una respuesta al problema del *hold up* sea un precio subsidiado, como lo hizo la defensa de Metrogas.

En efecto, en sus observaciones a la prueba (p. 9), Metrogas señala: *“Por el contrario, la tarifa fue sustancialmente subsidiada por Metrogas debido al interés*

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

común entre las empresas que dieron origen al Proyecto GasAndes de tener como cliente a Central Nueva Renca, para garantizar la viabilidad del Proyecto GasAndes, en un contexto de competencia con el Proyecto de Gasoducto Transandino S.A (“Transgas”). Así, la tarifa fue acordada para resolver el típico problema de hold up, en el que las partes de un proyecto común están expuestas a la posibilidad de que una de ellas intente renegociar los términos del acuerdo una vez que la otra ya ha invertido en el proyecto. Este problema surge porque las inversiones realizadas suelen ser específicas al proyecto y no tienen el mismo valor fuera de este contexto, y la solución típica para ajustar correctamente los incentivos es un contrato de largo plazo con un precio fijo mientras dure dicho contrato. Esto es reconocido por el economista don Juan Pablo Montero, informante de GM, que además confirmó cómo ese potencial problema se resolvió en el Contrato 1997”;

Centésimo trigésimo cuarto: Que, por otra parte, si bien se ha reconocido que la viabilidad económica del Proyecto Gasoducto GasAndes se facilitaba con contratos de grandes consumidores, como sería GM, no está sustentado en los antecedentes que su viabilidad dependiera específicamente de que GM fuera cliente de Metrogas. Aun cuando se consideraba que la existencia de grandes consumidores era necesaria para viabilizar el proyecto del gasoducto, como lo plantea Metrogas a partir de la carta enviada el 30 de mayo de 1995, por el presidente de Chilgener a la Asociación Gremial de Administradoras de Fondos de Pensiones, donde se señala *“ya quedaba claro para Chilgener y sus socios en GasAndes, que la viabilidad de un proyecto de importación de gas natural se basaría fuertemente en el consumo de gas de las centrales termoeléctricas”* (documento “1. Documento_Chilgener_y_el_Proyecto_Gasandes”, acompañado por GM a folio 8 en causa Rol C N° 472-22 e incorporado en el cuaderno de medida cautelar de la causa Rol C N° 477-23 por certificado de folio 1), no puede deducirse que la viabilidad de Metrogas dependiese de una central específica como GM. De hecho, no está controvertido que los ingresos provenientes de la demandante representan una porción baja para Metrogas, estimada históricamente en menos del 1% o incluso apenas el 0,03% y nunca superior a 1,5% de sus ingresos anuales (Demanda, p. 22; Contestación, p. 40; Informe Compass Lexecon II, p. 25);

Centésimo trigésimo quinto: Que, en igual sentido, como se señaló en la narración de los hechos, en plena negociación, Metrogas evaluó formalmente el rediseño de su red y en específico, reducir el diámetro de la parte de su red primaria que se conectaría a la central ante el eventual traslado de Nueva Renca fuera del área de Santiago y su conexión directa al gasoducto GasAndes como había sido el caso de Colbún y Endesa (véase Informe Compass Lexecon II, pp. 29-30; documento “4. Posible_New_Network_Diameters_Design_19.07.95.pdf” traducción libre, a folio 285, acompañado por Metrogas a folio 287);

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Centésimo trigésimo sexto: Que, a mayor abundamiento, debe considerarse lo indicado por el testigo César Norton, mencionado en el considerando septuagésimo noveno, en cuanto a que el Primer Contrato — 1997 no contemplaba un subsidio;

Centésimo trigésimo séptimo: Que, en base al conjunto de antecedentes señalado, este Tribunal ha llegado a la convicción de que la Antigua Tarifa, que rigió la relación contractual entre GM y Metrogas entre 1997 y 2022, fue determinada en un contexto en el que ambas partes tenían incentivos para llegar a un acuerdo, pero ninguna estaba restringida a hacerlo, de modo de haber estado dispuesta a subsidiar significativamente a la otra. En efecto, mientras a GM le resultaba conveniente mantener su ubicación en la comuna de Renca, esa situación no podría haber sido aprovechada por Metrogas infligiéndole un costo mayor al que le habría representado el de construir una tubería dedicada y propia que conectara Nueva Renca con el gasoducto GasAndes o de tener que reubicarla en forma adyacente al gaseoducto. La construcción de un ducto que le hubiera permitido mantenerse en la ubicación original, y la de ubicarse adyacente al gaseoducto, eran alternativas;

Centésimo trigésimo octavo: Que, puesto que los antecedentes del considerando previo muestran que para GM existían ventajas de mantener su ubicación, pero no justificarían un subsidio al precio, lo más relevante para la discusión sobre si la Antigua Tarifa estaba subsidiada, es la posición de Metrogas. Ella participaba en un consorcio que competía en una suerte de carrera en la que se comprometía la construcción del gaseoducto y, de perderla, no existía espacio futuro para participar. En dicha carrera, la instalación de una central eléctrica particular, como GM, si bien era significativa para viabilizar el gasoducto frente al proyecto competidor, no resultaba crítica para la viabilidad del proyecto de Metrogas en particular. En efecto, como se señaló, los ingresos provenientes de la demandante representan una porción baja de los ingresos de Metrogas, que según los antecedentes revisados por Compass Lexecon, sólo habrían superado el 1% de explotación durante el primer año del contrato (véase considerando centésimo trigésimo cuarto), y que son menores aun respecto del proyecto completo y Metrogas evaluó el rediseño de su red ante la posibilidad de que GM se desistiera;

Centésimo trigésimo noveno: Que esta falta de asimetría de la posición de las partes y, en particular, que no esté de modo alguno acreditado que para Metrogas era sustancialmente más necesaria la participación de GM que al revés, permite descartar que el precio resultante de la negociación se ubicara en un rango muy inferior a uno intermedio de negociación entre el costo de provisión del servicio

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

para Metrogas y el costo alternativo de reubicación para GM o de construcción de un ducto propio, en un contexto en que la red de Metrogas aún no existía. Ello permite descartar que la Antigua Tarifa haya representado un subsidio significativo desde Metrogas a GM y, en particular, sobre la magnitud que habría tenido. En relación con la magnitud del subsidio que alega Metrogas, el Informe Compass Lexecon II calcula, a partir de los antecedentes de precio y activos de la red, que la diferencia de precio entre la Antigua y Nueva Tarifa sería equivalente a haber entregado un subsidio de USD 265,7 millones actualizados a 2024, esto es, del orden del 42,6% de la inversión total de la red inicial (Informe Compass Lexecon II, p. 24), lo que resta plausibilidad a la defensa de Metrogas;

Centésimo cuadragésimo: Que, en consecuencia, aunque el precio alcanzado en la negociación inicial no necesariamente es lo que tradicionalmente se interpreta como uno competitivo, pues se trata de una negociación estrictamente bilateral, resulta razonable concluir que el escenario más probable es el de un precio cercano a la disposición a pagar de GM, que en consideración a que la reubicación tenía costos, a las evidentes ventajas asociadas a la construcción de una red, y a la independencia del proyecto Metrogas de GM, no pudo conllevar un precio que permita calificarlo como uno subsidiado y bajo el costo de provisión del servicio de Metrogas;

Centésimo cuadragésimo primero: Que, en consecuencia, este Tribunal concluye que: **(a)** la tarifa del Primer Contrato – 1997 fue negociada; **(b)** existían incentivos para ambas partes para llegar a un acuerdo; **(c)** GM tenía una alternativa de conectarse con el gasoducto sin pasar por la red de Metrogas a un costo; y **(d)** para Metrogas si bien era conveniente tener a GM como cliente, ello no era imprescindible para garantizar la viabilidad del proyecto completo. Por lo anterior, la Antigua Tarifa puede ser considerada como un *benchmark* de tarifas en torno a lo que se puede considerar competitivo al momento de la celebración del Primer Contrato – 1997, lo que mostraría que la Nueva Tarifa, al ser aproximadamente 12 veces superior a dicho estándar, correspondería a un precio indubitadamente excesivo;

(b) Costo al momento de la negociación de la Nueva Tarifa

Centésimo cuadragésimo segundo: Que una posible crítica al uso de la Antigua Tarifa como *benchmark* es que, si bien ella pudo estar a un nivel asimilable a uno competitivo en el momento de la celebración del Primer Contrato – 1997, los costos pudieron aumentar o variar significativamente por el transcurso del tiempo, por lo que la evaluación debiera hacerse respecto de una tarifa determinada en las cercanías del vencimiento del Tercer Contrato – 2010,

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

en el año 2022. En otros términos, los costos de crear una red como la de Metrogas pudieron aumentar y el mero reajuste de la Antigua Tarifa por los indexadores originales de precio podrían no haber reflejado el costo económico de proveer el servicio de transporte que previo al vencimiento del contrato producía un cliente como GM;

Centésimo cuadragésimo tercero: Que, sin perjuicio de que, de haberse negociado todo hacia el año 2023 en una situación hipotética en que GM aún no había hundido sus inversiones relacionadas con mantener su central ubicada en Renca, debe considerarse que, aun cuando los mayores costos de red justificarían una mayor tarifa ofrecida por Metrogas, nada asegura que GM la hubiera aceptado, precisamente porque en este escenario hipotético, las inversiones no habrían estado hundidas. En tal sentido, el costo actualizado al vencimiento del contrato no necesariamente puede considerarse la tarifa a la que se pudiera acordar por ambas partes realizar una transacción. Igualmente, el uso del costo al vencimiento del contrato como *benchmark* que se sigue de los informes de Fischer-Serra y Compass Lexecon, al emplear datos de costos vigentes al 2023, permite considerarla una tarifa que remuneraría adecuadamente la inversión de Metrogas, sin perjuicio de que no necesariamente GM estaría dispuesta a pagar si no mediaran las condiciones de cautividad, precisamente porque aceptar supondría quedar en situación de *hold up*. Sin perjuicio de esta salvedad, ella permite crear un *benchmark* de costos actualizados, para compararla con la tarifa ofrecida, de modo de determinar si esta última es excesiva respecto de dichos costos;

Centésimo cuadragésimo cuarto: Que, establecido que este segundo *benchmark* corresponde al costo que tendría Metrogas al vencimiento del Tercer Contrato — 2010 a fines del año 2022, y previo a analizar sus estimaciones, debe señalarse que un aspecto clave de la controversia es la base sobre la que deben evaluarse dichos costos. Si, como lo señala Metrogas, se hace sobre toda la red de distribución, ello sería análogo a definir una regulación tipo estampillado. Si, en cambio, se realiza sobre la base de parte de la red, en línea con la argumentación de GM que indica que usa parte de la red, esto sería una regulación de modelo basado en la distancia o “*punto a punto*”;

Centésimo cuadragésimo quinto: Que la controversia entre ambos modelos refleja la tensión entre eficiencia y equidad, entre simplicidad y precisión y que, por implicar balances entre objetivos, no está zanjada. En efecto, si bien, como lo señala Metrogas, el estampillado ha tendido a adoptarse en países como Alemania, Francia y Reino Unido, en este último desde 2020, hay otros países que mantienen cobros por distancia. De hecho, el mismo Informe RBB I distingue

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

entre los distintos segmentos de la industria, señalando que *“la tarificación de redes de transporte de gas puede o no incluir componentes relacionados con la distancia en el cálculo de las tarifas”* y que países con regulaciones consolidadas como *“Bélgica, España, Francia, Grecia, Italia, Portugal o República Checa aplican metodologías que consideran un componente de distancia”* (Informe RBB I, p. 32). Asimismo, la defensa de Metrogas reconoce que incluso en redes de distribución existen excepciones para grandes consumidores, como la tarifa especial para grandes usuarios ya descrita, a la que pueden optar ciertos clientes en Alemania, Francia y el Reino Unido (Observaciones a la prueba de Metrogas, p. 50; en igual sentido, Informe RBB I, p. 36);

Centésimo cuadragésimo sexto: Que, los informes aportados por GM sostienen que una tarifa correctamente estimada para un cliente específico como GM debe basarse únicamente en los activos que son estrictamente necesarios para prestar el servicio al cliente. Esto es, la tarifa correcta debiera ser *“reflectiva”*, lo que significa que guarde una relación directa con el costo de los activos y servicios realmente utilizados por GM. Así, no se le debiera cobrar por toda la red, puesto que GM ocupa una parte equivalente al 32,5% del total (y que incluso se le estaría cobrando por tramos que no existían al momento de suscribir el Primer Contrato – 1997). Arguyen que la propia Metrogas, al excluir del cálculo de la tarifa cobrada a GM los costos asociados a la red secundaria y terciaria implícitamente reconoce que el cálculo de tarifas no debe incluir instalaciones que no son *utilizadas*. Los informantes concluyen que si Metrogas hubiese cobrado desde un inicio a GM la Nueva Tarifa, a esta última le hubiese resultado más rentable construir su propio gasoducto (Informe Fischer-Serra I, pp. 7-8; Informe Fischer-Serra II, pp. 11-15; e Informe Compass Lexecon II, p. 54);

Centésimo cuadragésimo séptimo: Que, en la línea previa, GM, apoyado en los informes económicos que acompañó, cuestiona la premisa de Metrogas de que toda la red sería indivisible. Sostiene que el servicio a Nueva Renca es un transporte punto a punto entre *city gates* específicos y la central, por lo que el uso de activos es claramente identificable. A su vez, argumenta que, el modelo de *“estampillado”* discrimina en contra de GM, ya que se le obliga a financiar expansiones de red hacia zonas periféricas que nunca usará, a diferencia de eventuales comercializadores de gas que sí usarían el total de la red. Señala, además, que los activos que sirven a la central fueron construidos hace más de 25 años y que deberían estar totalmente financiados por los pagos realizados por la generadora durante la vigencia de los contratos previos (Observaciones a la prueba de GM, pp. 22, 56, 59 y 88);

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Centésimo cuadragésimo octavo: Que, por otra parte, el Informe RBB I justifica determinar la tarifa como el costo total de la red, dividida en “partes iguales” entre todos sus usuarios, independiente de su localización. Señala que como punto de partida debe considerarse la regulación en la Unión Europea y la chilena, y que la fijación de tarifas de acceso a terceros a redes de distribución de gas en Alemania, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Italia y Reino Unido, según el Estudio comparativo de las tarifas de distribución de gas natural en Europa publicado por la Comisión de Regulación de Energía de Francia en octubre de 2015, no incluye en su estructura un parámetro que refleje el tramo de red utilizado por un usuario. No obstante, reconoce que las regulaciones alemana, francesa y británica también incluyen una tarifa especial para usuarios de gran tamaño. Concluye que estas regulaciones de referencia son consistentes “*en considerar tarifas uniformes dentro de la zona de operación de un gestor de red de distribución, sin considerar la ubicación de cada cliente*” y que la metodología propuesta por GM y los informes que acompaña serían una desviación injustificada de la práctica regulatoria chilena y europea (Informe RBB I, pp. 26-27 y 36). Así, cuestionan el criterio planteado por GM y en particular, que la demandante pretenda pagar una tarifa en función de la infraestructura que conecta los *city gates* con la central, además por la dificultad o imposibilidad de distinguir el tramo de la red que es utilizado por cada usuario, ya que las moléculas de gas simplemente fluyen, no pueden ser dirigidas (Informe RBB I, pp. 25-27);

Centésimo cuadragésimo noveno: Que, finalmente, el Informe RBB I plantea que, si se aplicara la Antigua Tarifa a todos los usuarios, Metrogas obtendría ingresos que representarían menos de una tercera parte de sus costos de operación y mantenimiento de la red primaria, vulnerando el principio de autofinanciamiento (Informe RBB I, pp. 29-32). Por su parte, el Informe Acuña menciona que la red primaria es un sistema completamente integrado y diseñado como un anillo, donde es físicamente imposible rastrear qué moléculas usa cada cliente y que la presencia de GM obliga a toda la red a operar a niveles de presión mayores (29,8 bares), lo que reduce la capacidad de transporte global en un 11% y aumenta los riesgos y costos de mantenimiento en toda la infraestructura (Informe Acuña, pp. 15-16). En base a ello, Metrogas sostiene que GM pretende que los demás clientes que utilizan la red primaria (clientes residenciales y comerciales) subsidien a la demandante sin que exista justificación económica para tal subsidio cruzado (Observaciones a la prueba de Metrogas, p. 22);

Centésimo quincuagésimo: Que, expuestas las posiciones de Metrogas y de GM y los informes económicos que las sustentan, corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre la base en que deben evaluarse los costos. Al respecto, las

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

diferencias entre ambos modelos de tarificación son parte relevante de la controversia y, como se señaló, no constituyen un tema zanjado en la literatura ni en la práctica.

El modelo postal o de estampillado, en el cual cada cliente paga lo mismo, es más simple de implementar, pero genera subsidios cruzados, puesto que el costo que causa cada cliente depende de su consumo y de su ubicación. Ello se puede ilustrar con una red con sólo dos clientes, uno ubicado muy cerca del *city gate*, y otro ubicado a mayor distancia. El costo de tender y mantener la red hasta el primer cliente es menor que el que corresponde al segundo, precisamente porque este último exige más kilómetros de tuberías.

Si la tarifa se fija de manera uniforme, dividiendo el costo total de la red entre ambos sin considerar cuánto de ese costo genera cada uno, el primer cliente terminará pagando una tarifa superior a su costo real y el segundo una inferior, lo que produce un subsidio cruzado desde el cliente ubicado más cerca hacia el ubicado más lejos. Más aún, si ambos clientes deciden su ubicación de manera secuencial, sólo el modelo de tarifa por localización asegura que esa decisión sea eficiente, pues internaliza el costo que cada uno impone a la red.

Bajo un modelo de estampillado, en cambio, el segundo cliente puede optar por una ubicación más costosa sabiendo que parte de ese costo será solventado por el primero. De esta manera, y aparte de las consideraciones de subsidios cruzados, este último tipo de consideraciones subyace a la idea de que un modelo de estampillado puede tener consecuencias adversas sobre el desarrollo de la red;

Centésimo quincuagésimo primero: Que el reproche del Informe RBB I, en el sentido que la metodología de GM se apartaría injustificadamente de la práctica regulatoria chilena, debe matizarse. Ello, porque según el artículo 225 de la LGSE, las metodologías de VAD de la CNE y el D.F.L. N° 70 de 1988 del Ministerio de Obras Públicas, la regulación nacional sí contempla tarifas diferenciadas dentro de una misma área de concesión cuando existen sustanciales diferencias de costos.

En el sector eléctrico, el artículo 225 de la LGSE distingue dos conceptos: las “*áreas típicas de distribución*”, que agrupan zonas con costos de prestación del servicio y densidad de clientes por kilómetro de red similares entre sí y los “*sectores de distribución*”, que son áreas territoriales dentro de las cuales rige un mismo precio máximo de distribución a usuarios finales. Una misma área de concesión puede así comprender distintos sectores de distribución, cada uno con su propia tarifa.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

En el sector sanitario el mecanismo es aún más explícito, pues los cargos dependen del grupo tarifario al que pertenece cada localidad según su costo de provisión. Aguas Andinas es un ejemplo directo: aunque su concesión cubre toda la Región Metropolitana, no aplica una tarifa uniforme, sino que distingue el Grupo 1 (Gran Santiago) del Grupo 2 (sistemas de menor densidad o mayor costo), cada uno con tarifas distintas;

Centésimo quincuagésimo segundo: Que este Tribunal no puede abstraerse al hecho de que la decisión inicial de GM de localizarse en la comuna de Renca ponderó la alternativa de una ubicación “adyacente” al gasoducto, y su decisión tuvo que ver con la infraestructura particular que requirió la red de Metrogas, con el aprovechamiento de la infraestructura que ya disponía y con la Antigua Tarifa. Por su parte, testigos e informantes coincidieron en que la red primaria de Metrogas en el tramo que conecta Nueva Renca con los *city gates* tiene un “diseño prácticamente *ad-hoc*” para satisfacer las necesidades de GM (e.g., Audiencia testimonial de Ricardo Quiroz, p. 7; e Informe Acuña, pp. 15-17 y 22);

Centésimo quincuagésimo tercero: Que, sin perjuicio de que dicho diseño afectaría la operación de toda la red primaria, ello también lo debió ponderar Metrogas en la conveniencia de incorporar a GM como cliente y ser considerado en los precios establecidos inicialmente. En tal dirección, el testigo Ricardo Quiroz, subgerente de gestión de activos de Metrogas, al declarar sobre el diseño específico de la red primaria, puntualizó que “*se sabía que ese consumo [de Nueva Renca] iba a estar presente y su localización y que eso hace que la tubería entre comillas ‘estándar’ de doce pulgadas no fuera adecuada para entregar el suministro que Eléctrica Santiago necesita. Por eso se subió a veinte pulgadas un tramo que va desde el citygate de San Bernardo hasta la entrada de Eléctrica Santiago, luego de eso continúa en doce pulgadas (...) no es un tubo dedicado (...). Es un tubo que permite entregarlas, pero a través de ese tubo evidentemente tiene distintos ramales, distintas conexiones a otros temas*” (Audiencia testimonial de Ricardo Quiroz, pp. 8-9);

Centésimo quincuagésimo cuarto: Que, siendo GM un cliente inserto en una red de distribución que fue en parte definida para éste, que usa esa red como un medio de transporte punto a punto y que ha requerido inversiones específicas, la relación económica no puede interpretarse que corresponda a la de un usuario indiferenciado de una red común, pues exhibe rasgos de una transacción bilateral con activos específicos. Ello, como se ha señalado, genera un eventual problema de *hold up*, lo que impide un tratamiento similar a clientes comunes dentro de una red. Aparte del uso exclusivo de la red primaria de GM, la mayoría de los usuarios usan distintas redes. Más relevante, el crecimiento de estos últimos en

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

subzonas con distinta densidad y consumo ha requerido un crecimiento relevante de la red primaria, necesaria para alimentar las redes secundaria y terciaria. Así, como se ha señalado, la red primaria creció de una longitud de 144 km. a 200 km. aproximadamente hacia sectores de consumo residencial como Puente Alto, y La Florida, e industrial, como Quilicura y Lampa (véase, Audiencia testimonial de Ricardo Quiroz, pp. 8-11, y Figura 2, “Red de distribución de Metrogas en la Región Metropolitana”, Informe Compass Lexecon I).

Tal crecimiento, progresivamente radicado en lugares más alejados de los *city gates*, es responsable de un mayor componente del costo de la red que el que se puede atribuir a clientes como GM, más cercanos a éstos, por lo que un sistema de estampillado para un cliente de consumo tan preciso, como GM, no resulta consistente con una negociación como la que se describe en autos y que condujo a la contratación entre GM y Metrogas, particularmente la llevada a cabo en el Primer Contrato — 1997;

Centésimo quincuagésimo quinto: Que las consideraciones previas subyacen tanto al cobro por distancia que efectivamente se aplica en algunos casos en Europa en el caso de gasoductos, como lo señala el propio Informe RBB I (p. 32), como a distintas regulaciones en Chile. Por ello, y especialmente por la particularidad de GM, cliente único de un consumo punto a punto, que sólo requiere el servicio de transporte de gas y cuenta con una red en parte diseñada específicamente para su condición, este Tribunal concluye que resulta correcto, para el caso específico que se controvierte, considerar los costos no a través de un sistema de estampillado, que no reconoce los costos que cada parte genera en el sistema, sino con uno que permita internalizar dicho costo.

Ello permite reducir evidentes subsidios cruzados, como los que puede sufrir una empresa no por sus propias decisiones, sino por el crecimiento de la red que no está de modo alguno en su poder contener o influir. Se trata de elementos que están fuera del control del cliente (GM), pues los decide el dueño de la red (Metrogas) y, en definitiva, terminan siendo costos financiados no por los nuevos clientes, sino por los clientes ya establecidos;

Centésimo quincuagésimo sexto: Que lo anterior no significa, de modo alguno, optar por una alternativa de regulación para Metrogas, en particular si se considera que, corresponde a la política pública la decisión sobre cuán admisibles son los subsidios cruzados.

La conclusión se refiere a la controversia específica, en la cual un consumidor de transporte se instaló con condiciones de localización y cobro ya establecidas, que podían evolucionar dentro de cierto marco, al que no se le debiera aplicar un concepto de tarificación inconsistente con la certeza que requiere. Ello se ve

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

confirmado con que tampoco fue ese el espíritu del proyecto de ley orientado a favorecer la comercialización de gas mediante el uso de la infraestructura existente. En efecto, dicho proyecto establecía que, cuando la tarifa estuviera regulada, debía corresponder al VAD aplicable al consumidor según sector y tipo de servicio. Cuando no estuviera regulada, se regiría por negociaciones bilaterales y, de existir discrepancias, se podría recurrir al Panel de Expertos. Así, la referencia al VAD y a negociaciones bilaterales, sólo puede interpretarse como consistente con que el precio del transporte podría diferir para cada cliente;

Centésimo quincuagésimo séptimo: Que el desfinanciamiento que plantea el Informe RBB I respecto del modelo de costo reflectivo, se hace en base de la tarifa prevaleciente que pagaba GM y se aplica a toda la base de consumo proyectado. Además, es consistente con que la red primaria ha crecido hacia sectores menos densos en consumo y más alejados de los *city gates*, de modo que lo que pudo financiar inversiones iniciales, como las de GM, ya no es financiable. Ello desde luego subyace al caso de autos, en el que Metrogas pretende asociar un costo equivalente a lo que representó la inversión que requirió, al desarrollo posterior de una red que sirve clientes más alejados de los *city gates*, con consumos menores y que no corresponde a una tarifa costo reflectiva;

Centésimo quincuagésimo octavo: Que, definido el tramo de la red atribuible a GM y sus respectivos costos, corresponde examinar la rentabilidad que esos activos reportarían a Metrogas. El Informe Fischer-Serra I, sobre la base de información del VNR y de Costos de Operación y Mantenimiento (O&M) de la “empresa modelo” definida por la Comisión Nacional de Energía (CNE) para el proceso tarifario 2022-2025 y que la autoridad sectorial reconoce como eficiente para la red primaria, estimó los costos del tramo de red que, sería utilizado por GM, atribuyendo a GM el 32% (64 km./200 km. = 32%) del VNR y de los costos de operación y mantenimiento totales. Luego, aplicó dos escenarios de rentabilidad. Uno, la máxima permitida por ley de 9% exclusivamente sobre el valor de ese 32% de los activos, con lo que la tarifa resultante sería de USD 0,19/MMBtu que es cerca de cinco veces mayor que la Antigua Tarifa (precio pagado por GM en noviembre de 2022, de USD 0,0389/MMBtu) (véase Informe Fischer-Sierra I, pp. 7-8; declaración informante Pablo Serra en Audiencia de Informantes, p. 23).

El otro escenario supone una rentabilidad de los activos de 2,5%, que según el mismo informe, se asociaría a la obtenida por Metrogas con las tarifas aplicadas a la distribución de gas a clientes industriales. Según el informe, este segundo escenario reflejaría adecuadamente tarifas más cercanas a lo que sería una tarifa competitiva, dadas las mayores alternativas que tienen dichos clientes. La tarifa

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

asociada a esta rentabilidad sería USD 0,095/MMBtu, un valor que es cerca de 2,5 veces mayor que la Antigua Tarifa. Cabe señalar que, si bien no se indica expresamente en el informe, para obtener estas tarifas los autores prorratan los costos del tramo que utilizaría GM en todo el gas que circula por la red primaria de Metrogas (Informe Fischer-Serra I, pp. 7-8 y el documento de respaldo “2. Copia de Costo transporte por MWh”, a folio 771, incorporado al expediente por certificado de folio 770);

Centésimo quincuagésimo noveno: Que, en igual línea, el Informe Compass Lexecon I estimó la rentabilidad asociada al 32% de los activos de la red (que serían los tramos que según GM “efectivamente” utiliza), bajo la premisa costo-reflectividad. Al aplicar los ingresos anuales que Metrogas percibiría con la Nueva Tarifa de 0,4882 USD/MMBtu, concluye que la rentabilidad económica implícita sobre los activos utilizados por GM alcanzaría un 28%, lo que excede largamente el límite de rentabilidad de 9% considerado por la legislación actual (Informe Compass Lexecon I, p. 36);

Centésimo sexagésimo: Que, por su parte, Metrogas señala que construye la Nueva Tarifa en base a la tarificación de sus redes y una rentabilidad de los activos de 9%, coincidente con el límite de rentabilidad aplicable a la comercialización de gas natural. Dicha restricción regulatoria fue diseñada como un límite *ex post* a la rentabilidad, revisable en forma retroactiva por la CNE, de acuerdo con un procedimiento reglado para tales efectos.

Según lo expuesto en el documento “9. Correo 19 de julio” (a folio 771, incorporado al expediente por certificado de folio 770), Metrogas ofreció a GM dos alternativas de tarifa, una a firme, en la que la última se compromete a un volumen dado para el siguiente período, y otra flexible, en la que no hay compromiso de volumen. En el caso del compromiso a firme, existe una tarifa para cada nivel de volumen comprometido, la que se entiende sería la tarifa que, dado el volumen comprometido de GM y el esperado del resto de los clientes de Metrogas, aseguraría una rentabilidad del 9% sobre los activos de la red primaria. Por otro lado, la tarifa ofrecida por Metrogas a GM sin compromiso a firme calcularía la rentabilidad del 9% asumiendo que GM no utiliza la red de Metrogas durante el siguiente período;

Centésimo sexagésimo primero: Que esos cálculos de precio llevarían a que la rentabilidad de la red primaria de Metrogas sea mayor a 9% cuando GM no se comprometa a un volumen firme a ser transportado. Por ejemplo, si se considera el consumo real de gas natural de GM en 2023 y una modalidad de consumo interrumpible por parte de GM, la tasa de rentabilidad de los activos de la red de distribución primaria de Metrogas habría sido de 14% (véanse, Informe

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Compass II, p. 48; y documento “Tabla 7”, a folio 771, incorporado al expediente por certificado de folio 770). En ese sentido, pese a que la tarifa específica a GM o a algún otro usuario no esté regulada, a diferencia de lo que sugiere en cuanto a que estaría auto regulándose en base al mismo principio de rentabilidad máxima *ex post*, no lo estaría haciendo;

Centésimo sexagésimo segundo: Que, más allá del error señalado, cualquiera sea el escenario de rentabilidad supuesto en el Informe Fischer-Serra I, el cálculo resulta en una tarifa sustancialmente menor a la Nueva Tarifa, lo que hace de ésta, indubitadamente excesiva. En efecto, bajo el escenario de máxima rentabilidad permitida (9%), el incremento de tarifas por sobre el costo explicable según los datos validados por la CNE sería de 157% ($0,4882/0,19 - 1 = 1,57$), y de 414% si se considera el escenario de rentabilidad de 2,5% ($0,4882/0,095 - 1 = 4,14$);

Centésimo sexagésimo tercero: Que el Informe RBB I cuestiona estas estimaciones al menos por dos razones adicionales a lo que considera es el sistema de tarificación más apropiado (Informe RBB I, pp. 8-9). En primer lugar, porque el escenario de rentabilidad de 2,5% usado en el Informe Fischer-Serra I no se puede deducir para la rentabilidad de la red cuando se aplica al sector industrial, por cuanto el servicio atado que provee Metrogas haría indistinguible la rentabilidad de la red de la obtenida por la venta del gas (Informe RBB I, pp. 33-35).

Al respecto, este Tribunal estima que, si bien la regulación pertinente es sobre rentabilidad, lo que permite diferencias tarifarias, dichas diferencias no pueden ser discriminatorias como lo establece el artículo 30 de la LSG, que debe entenderse aplicable a todo tipo de consumidores, incluyendo a aquellos intermedios, como GM, que sólo requiere el transporte de gas. Por lo tanto, esta crítica al Informe Fischer-Serra I no puede invalidar el escenario que plantea, cual es que, si a un sector o segmento como el industrial se le aplican tarifas significativamente menores que a otro, como el de hogares, sobre lo que cabe inferir le reporta menor rentabilidad porque ese sector no está cautivo, la referencia de tarifa competitiva debiera hacerse respecto de sectores no cautivos;

Centésimo sexagésimo cuarto: Que, en segundo lugar, el Informe RBB I cuestiona la base de cálculo de los informes Fischer-Serra II y Compass Lexecon I, porque el VNR de la CNE subestimaría el valor real de los activos y concluye que es reconocida la inviabilidad de la construcción por las restricciones ambientales y permisos urbanos, es decir, la metodología utilizada no estima el costo real de la construcción de una línea dedicada en las circunstancias actuales (Informe RBB I, pp. 37-38). Sin embargo, como se ha señalado, el ejercicio de

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

usar datos actuales es un ejercicio válido que permite disponer de un *benchmark* distinto al de la Antigua Tarifa, lo que cabe hacer con valores actuales y validados por el regulador. Por ello, esta crítica no será determinante para resolver la controversia;

Centésimo sexagésimo quinto: Que, en conclusión, este segundo *benchmark*, asociado al costo que tendría para Metrogas proveer el servicio a GM al momento de negociar la Nueva Tarifa, independiente de rangos de rentabilidad consistentes con la regulación vigente, entrega tarifas que están significativamente por debajo de la Nueva Tarifa fijada por Metrogas, lo que confirma la calificación de indubitadamente excesiva;

(c) Costo de transporte por gasoductos

Centésimo sexagésimo sexto: Que GM y el Informe Compass Lexecon I sostienen que Nueva Renca utiliza la red de Metrogas esencialmente para un servicio de transporte “punto a punto” y, que más allá de las economías de escala, las tecnologías son similares, por lo que los gasoductos de transporte son el mejor estándar de comparación disponible. Luego, dicho informe estima que la Nueva Tarifa por kilómetro transportado es 4,6 veces superior a las tarifas de GasAndes y 3,4 veces la de Electrogas ambas por suministro interrumpible (Informe Compass Lexecon I, p. 5). Adicionalmente, el Informe Compass Lexecon II señala que las tarifas de los gasoductos no han experimentado movimientos al alza similares a los aplicados por Metrogas (Informe Compass Lexecon II, p. 39). En la demanda, GM cita el Informe Compass I señalando que, “*cuando ha habido cambios de tarifas (e.g., GasAndes en mayo de 2022 que realizó un ajuste de 10% en sus tarifas o Electrogas que, en julio de 2021, realizó un ajuste de 7%), estas han sido de magnitudes muy inferiores a los ajustes propuestos por Metrogas (1.100%)*” (Demanda, p. 41);

Centésimo sexagésimo séptimo: Que Metrogas y el Informe RBB I señalan que este *benchmark* no sería adecuado, pues se trataría de productos distintos. Indican que existe una diferencia estructural de las redes, siendo la de Metrogas más densa y compleja que un gasoducto. Mientras el gasoducto de Electrogas tiene sólo diez instalaciones en 123 km., la red primaria de Metrogas tiene 50 estaciones de regulación en 200 km. dentro de un radio urbano, lo que implicaría mayores costos de operación y mantenimiento (Informe RBB I, p. 18). Cuestionan, además, la procedencia de la estimación por kilómetro lo que, en virtud de las enormes distancias y las diferencias en costos, sobre lo que no existe información en autos, no resultan comparables a una red como la de Metrogas;

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Centésimo sexagésimo octavo: Que atendida la naturaleza diferente de un gasoducto con la de una red de distribución y a las condiciones muy distintas para su desarrollo, este Tribunal considera que no es razonable emplear como punto de comparación los precios aplicados por gasoductos para el caso de autos;

(d) Costo alternativo de construir un ducto dedicado

Centésimo sexagésimo noveno: Que un cuarto criterio de referencia, de naturaleza distinta al analizado en el acápite anterior, es el costo alternativo que enfrentaría GM para autoabastecerse del servicio de transporte mediante la construcción de un ducto o “caño de uso exclusivo” que evite usar la red de Metrogas. A diferencia del *benchmark* de gasoductos, que contrastaba la tarifa de Metrogas con las tarifas cobradas por terceros operadores por un servicio distinto, este criterio no compara el precio de un servicio que puede considerarse ajeno, sino que mediría el costo de una alternativa para GM que representa un techo a lo que estaría dispuesto a pagar por el servicio de Metrogas. Esta aproximación fue seguida en el Informe Fischer-Serra II, que considera el VNR del segmento del gasoducto LIN010 entre las centrales de Nueva Renca y el *city gate* en la intersección de San Eugenio con San Expedito, en San Bernardo (lugar de encuentro con los gasoductos provenientes de Argentina y de Quintero), la tasa máxima de 9% y el consumo promedio anual 2010-2022 de 246 MMm³ y concluyen que ello costaría USD 0,15/MMBtu, cerca de cuatro veces más que la Antigua Tarifa, pero la tercera parte de la Nueva Tarifa, con lo que para GM sería más conveniente hacer tal inversión, de ser posible, en lugar de pagar la tarifa a Metrogas (Informe Fischer-Serra II, p. 14 y documento de respaldo “TarifasyVADMetrogasRF012323”, a folio 771, incorporado al expediente por certificado de folio 770);

Centésimo septuagésimo: Que el Informe Compass Lexecon I hizo una estimación similar, pero a partir de una cotización preliminar basada en un proyecto de ingeniería (no se especifica su fecha) para construir un ducto de 20 kilómetros y 20 pulgadas de diámetro que conectara la central Nueva Renca con el gasoducto Electrogas. Según ese informe, el costo de la inversión de este ducto sería de al menos US\$ 34 millones y se basaría en los costos de proyectos pasados de la empresa que hipotéticamente se encargaría de la operación de este ducto (Informe Compass Lexecon I, p. 29). Luego, el Informe Compass Lexecon I asume un contrato a once años, de lo que deduce una tarifa del orden de 0,26 USD/MMBtu (Informe Compass Lexecon II, pp. 109-110). Ese cálculo es sensible a los años de duración del contrato (amortización a 11 años en el ejemplo citado) y de los supuestos de consumo;

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Centésimo septuagésimo primero: Que existe una discrepancia interpretativa entre el Informe Compass Lexecon I y el de Fischer-Serra II, pues mientras el segundo, calculado sobre el VNR y los costos de operación concluye que, para niveles bajos de consumo, la alternativa propia es económicamente superior a la Nueva Tarifa, el Informe de Compass Lexecon I indica que, aunque la tarifa equivalente de un ducto propio es de 0,26 USD/MMBtu. Este valor de 0,26 se describe como “similar” al esquema tarifario propuesto por Metrogas únicamente bajo el supuesto de que GM aceptara un compromiso anual de consumo de 540 millones de m³. Sin embargo, el informe argumenta que esta alternativa no es en realidad inferior en costo, ya que para viabilizar financieramente un gasoducto propio se requeriría un compromiso de transporte implícito de unos 700 millones de m³ por 10 años, lo cual conlleva un riesgo significativamente mayor y hace que, en la práctica, el ducto dedicado sea una opción más cara que el servicio de red actual. Por ello, el Informe Compass Lexecon I concluye que incluso esta alternativa teórica arroja valores comparables a la Nueva Tarifa debido a las exigencias de volumen y plazo necesarias para recuperar la inversión;

Centésimo septuagésimo segundo: Que, a diferencia de los costos que surgen de un ducto dedicado, Metrogas comparte la infraestructura entre distintos clientes, lo que le permite usar las economías propias de la construcción de redes. Como ha sido planteado por los informantes Fischer y Serra, los costos fundamentales de construcción de una red de gas, especialmente en lo relativo a obras civiles de excavación y la capacidad vinculada al diámetro de los tubos, presentan economías de escala masivas que crecen de forma mucho menos que proporcional al volumen transportado. Fischer y Serra detallan la ingeniería de costos subyacente, explicando que un incremento del 20% en el volumen requiere apenas un 10% adicional de diámetro, lo que implica que el costo marginal de haber integrado originalmente a Nueva Renca en la red primaria fue mínimo. Bajo esta óptica, la alternativa de un ducto dedicado que no cueste menos que la Nueva Tarifa de Metrogas, significa que se ignoran estas eficiencias (véase también Audiencia de Informantes, en particular, lo indicado por el informante Fischer, p. 10). Mientras, el Informe Compass Lexecon I también utiliza este principio económico de manera general para fundamentar la ineficiencia social de duplicar infraestructura (Informe Compass Lexecon I, p. 30);

Centésimo septuagésimo tercero: Que, en el mismo sentido, la naturaleza de los costos de excavación y canalización en mercados distintos, pero que comparten obras civiles y en particular rotura de pavimentos y excavaciones, como es el de telecomunicaciones, ha llevado a reguladores a recomendar el acceso compartido, ya que el costo de la obra civil concentra la mayor parte de

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

la inversión y despliegue en redes de nueva generación. Así, el estudio de Analysys Mason para el Broadband Stakeholder Group, “*The costs of deploying fibre-based next-generation broadband infrastructure*” (septiembre de 2008), halló que los costos fijos asociados a la cobertura de una red de telecomunicaciones de fibra superan el 70% del costo total del proyecto, porque ese gasto es, en la práctica, la parte más cara y menos evitable del despliegue. Reutilizar ductos ya existentes, en vez de volver a excavar, es la palanca más eficaz para abaratar el despliegue de fibra y esa evidencia empírica es la que el informe de la *Office of Communications*, regulador del Reino Unido, de 2010, invoca como fundamento de la política de acceso compartido a ductos y postes en el Reino Unido (véase, Final Report for Ofcom Operational models for shared duct Access, 1 April 2010, Ref: 16873-135

https://www.ofcom.org.uk/siteassets/resources/documents/consultations/unca_tegorised/8290-wla/summary/operational_models.pdf?v=322130. Fecha última consulta: 12 de agosto de 2026).

Una conclusión parcialmente análoga, pues se trata de transporte de gas natural a través de gaseoductos, se deriva del caso de los Estados Unidos. El análisis de 254 proyectos de gasoductos ejecutados entre 1997 y 2012 muestra que tanto la capacidad como la extensión de un ducto pueden aumentarse con incrementos menos que proporcionales del costo del proyecto, sin perjuicio de que la expansión simultánea de ambas dimensiones puede no exhibir economías (Matthew E. Oliver, “*Economies of scale and scope in expansion of the U.S. natural gas pipeline network*”, Energy Economics, Volumen 52, Parte B, 2015, pp. 265-276). En esa industria, la regulación federal estadounidense optó por el uso compartido de la infraestructura de transporte existente: mediante las Órdenes N° 436, de 1985, y N° 636, de 8 de abril de 1992, la *Federal Energy Regulatory Commission* separó la venta de gas del servicio de transporte y obligó a los gasoductos interestatales a prestar este último a terceros en régimen de acceso abierto y no discriminatorio;

Centésimo septuagésimo cuarto: Que sin perjuicio de que las analogías a las experiencias europeas y estadounidense no son perfectamente aplicables, se desprende que la naturaleza de los costos en los casos en que hay involucradas obras civiles, canalizaciones, túneles, roturas y reparaciones, resulta más eficiente si éstos se pueden repartir entre más clientes. De ahí que el hecho de que los costos directos de construir un ducto dedicado para GM sean iguales o incluso más económicos que el uso de las tuberías compartidas de Metrogas sólo puede interpretarse como que este *benchmark* también apoya la evidencia aportada para considerar que la Nueva Tarifa resulta excesiva tanto en comparación con la

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Antigua Tarifa como respecto de los costos al momento de las negociaciones para un nuevo contrato;

F.1.4. Conclusiones sobre indicadores para la acusación de precio excesivo y discriminatorio

Centésimo septuagésimo quinto: Que, a pesar de que Metrogas está sujeto a un régimen de regulación por rentabilidad y que ello permite aplicar precios distintos por segmento, este Tribunal ha concluido que dicha empresa tiene la posibilidad de aplicar precios excesivos a GM, debido a la cautividad de la generadora desde que hundió sus inversiones y a que el límite a la rentabilidad para Metrogas aplica para el conjunto de clientes y a todos los activos. Como Metrogas no está constreñido a aplicar el límite de rentabilidad de cara a cada cliente individualmente considerado y atendido que hay clientes, como comercios e industriales que disponen de sustitutos, a los que se les aplican precios que implícitamente conllevan rentabilidades bajo el límite, un aumento de tarifas que llevara a que la tarifa a GM alcanzara un nivel de indubitadamente excesiva, no requiere ser compensada con bajas en tarifas a otros clientes, atendido especialmente el bajo porcentaje de los ingresos de Metrogas que representa el cliente GM (cercano al 1%);

Centésimo septuagésimo sexto: Que, para determinar que la efectividad de que el alza de la Antigua Tarifa ocurrida en diciembre de 2022 haya derivado en que la Nueva Tarifa es indubitadamente excesiva, el Tribunal analizó cuatro comparadores, tres de los cuales resultan apropiados para el análisis. A partir de ello se concluyó, en primer lugar, que la Antigua Tarifa no conllevaba un subsidio, como fue planteado por Metrogas. Si bien pudo existir un descuento para inducir a que finalmente GM se quedara en su ubicación actual en lugar de elegir una ubicación adyacente al gasoducto, también era de interés de GM mantener su ubicación, de modo que debió estar dispuesta a pagar un premio respecto de sus alternativas. En tal sentido, si bien existen referencias en el expediente a un descuento, ello no puede interpretarse ni calificarse como un precio subsidiado. Así, la diferencia entre la Nueva Tarifa y la Antigua Tarifa permiten concluir que la primera constituye un precio indubitadamente excesivo respecto del nivel competitivo que se observaba al momento de firmar el Primero Contrato — 1997;

Centésimo septuagésimo séptimo: Que, no obstante la Antigua Tarifa estuvo en un rango que, por simetría de poder negociador entre las partes puede interpretarse que en su momento fue competitiva, ésta pudo no serlo al momento de modificar el contrato en el año 2022. Por ello, en segundo lugar, este Tribunal razonó siguiendo la metodología de los Informes Fischer-Serra, para estimar los

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

costos de Metrogas al momento del vencimiento del contrato y que, agregada una rentabilidad, indicarían una tarifa asimilable a una competitiva. Este considera el costo de la porción de la red primaria que sería usada por GM (32% del total de la red primaria), valorada según datos de la CNE para una empresa eficiente que remunera esos activos bajo distintos escenarios de rentabilidad que van del límite de 9% a los activos, a un 2,5% que correspondería a la rentabilidad del negocio de Metrogas aplicado a clientes industriales. Este ejercicio, que no considera en sus cálculos el gas que transportaría GM por la red, lleva a determinar tarifas que financiarían los costos de inversión y de operación y mantenimiento de dicha red de USD 0,19/MMBtu (tarifa asociada al 9% de rentabilidad) y de USD 0,090-0,100/MMBtu (tarifa asociada al 2,5% de rentabilidad), respectivamente. En los extremos, ello representaría entre 4,9 y 2,4 veces la Antigua Tarifa respectivamente;

Centésimo septuagésimo octavo: Que si bien no es posible concluir que sin la existencia de una inversión hundida asociada a una localidad ya definida, GM hubiera estado dispuesta a ubicarse en el área de distribución de Metrogas y por ende, que esas tarifas podrían considerarse competitivas, de este ejercicio se concluye que el alza efectivamente aplicada por Metrogas es significativamente mayor a la necesaria para financiar los costos de la infraestructura usada por GM valorizada a los costos del más reciente proceso de fijación tarifaria. En efecto, siguiendo este razonamiento, un incremento de 2,4 veces la Antigua Tarifa, lo que según un escenario del ejercicio estaría justificado en los costos actualizados de la infraestructura empleada, demostraría que el alza de aproximadamente doce veces que realizó Metrogas, llevó a que la Nueva Tarifa sea indubitadamente excesiva, al haber sido alzada alrededor de 400% sobre el costo ($0,4882/0,095 - 1 = 414\%$). Mientras, si se considera que el alza de 4,9 veces es la justificada en costos, entonces el alza por sobre los costos es todavía significativa ($0,4882/0,19 - 1 = 157\%$) y también la llevan a un nivel que debe calificarse como indubitadamente excesivo;

Centésimo septuagésimo noveno: Que un tercer referente considerado es el costo de construcción de un ducto dedicado. Como se señaló, y más allá de que ello resultaría inviable en la actualidad por los costos asociados a la realización de canalizaciones, permisos, interrupciones al funcionamiento de una ciudad que se organiza sobre esa red, el hecho de que en un proyecto como éste no sea posible acceder a las economías propias de compartir una infraestructura entre más clientes, indica que la tarifa aplicada por acceder a través de Metrogas es necesariamente superior al valor que se puede asimilar a una negociación competitiva por el uso de la infraestructura no dedicada. Como los resultados de ese ejercicio muestran que la tarifa aplicada a GM es igual o superior a la

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

alternativa de este ducto, sin perjuicio de que el mismo no permite formarse una idea de la magnitud de tal exceso, también este *benchmark* es consistente con la conclusión de que la Nueva Tarifa sería excesiva;

F.1.5. Explicación alternativa para el sistema

Centésimo octogésimo: Que una condición final para determinar la existencia de precios excesivos es que no existan justificaciones que descarten que el cobro del precio constituya un abuso de posición dominante. Metrogas justifica su sistema de estampillado como una metodología técnica y económica superior a la tarificación por tramo, siendo un elemento básico su simplicidad, transparencia y objetividad que le permite autofinanciarse y operar de manera sostenible.

Argumenta que es no discriminatorio, ya que todos los clientes pagan el mismo valor por unidad de gas transportada. Agrega que el sistema de estampillado es consustancial al modelo de zona de concesión y es lo que permite que el negocio se desarrolle, pues el cobro por tramo o distancia desincentivaría la conexión de nuevos usuarios alejados de los puntos de entrada, limitando el crecimiento de la red. Indica que sería imposible distinguir qué moléculas de gas recorren qué tramos específicos de la red, ya que una vez inyectado, el gas se confunde en un sistema que funciona de manera integrada y anillada y, en una línea similar, plantea que la operación de un usuario afecta la presión y las condiciones técnicas de toda la red primaria, por lo que debe contribuir al financiamiento del sistema completo y no sólo de un segmento. Concluye que el estampillado es la norma general en regulaciones consolidadas de países desarrollados (como Alemania, España o Reino Unido) para redes de distribución;

Centésimo octogésimo primero: Que, sin perjuicio de que, como señala Metrogas, el mecanismo de estampillado efectivamente tiene la ventaja distintiva de la tarificación por tramos de ser simple, presenta dificultades que explican por qué, como se ha reiterado, no existe un mecanismo de regulación definido que zanje la discusión legítima sobre el régimen regulatorio que debiera existir y que se refleja en que persistan en distintas regulaciones, tarificaciones asociadas a la distancia o por tramos;

Centésimo octogésimo segundo: Que, respecto de que el sistema es objetivo y no discriminatorio, debe señalarse que un sistema puede ser objetivo, claro y transparente, pero a la vez, discriminatorio. Para que no lo sea, se requiere que las tarifas, o más en general, las condiciones, tengan una justificación en costos o en eficiencias. Desde luego, un sistema que ofrece tarifas iguales pero que implica servir a costos muy distintos, no cumple con la condición a menos

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

que existan otras razones de eficiencia que lo justifiquen (véase, Sentencia N° 191/2024 y su ratificación por parte de la Excma. Corte Suprema);

Centésimo octogésimo tercero: Que, en cuanto a lo señalado por Metrogas en el sentido que un sistema por distancia desalentará la conexión de potenciales usuarios más alejados de los *city gates*, ello es posible, por cuanto quienes estén más alejados no recibirán el subsidio cruzado de otros consumidores ubicados más cerca del *city gate*. Asimismo, también es posible que el sistema de pago por tramo limite el desarrollo de la red, pues la red podría expandirse hacia sectores con bajo consumo, baja densidad y alto costo, lo que sería financiado por el resto de los consumidores existentes en la red. Sin embargo, implementar un sistema de cobro que genere subsidios cruzados entre consumidores puede ser una decisión de política pública, pero no una que le quepa por sí y ante sí, definir a Metrogas, tanto porque tal expansión de la red no sería equitativa, debido a que una contrapartida del sistema de estampillado es la existencia de subsidios cruzados y que en este caso afectan adversamente a un cliente cuyas características especiales la llevaron a tener un contrato especial, porque no alinea los incentivos a una expansión eficiente y finalmente, porque en el caso descrito, tiene la capacidad de extraer rentas a consumidores cautivos;

Centésimo octogésimo cuarto: Que más allá de los efectos generales del sistema de estampillado, en cuanto al caso de autos, a este Tribunal le cabe ponderar las ventajas de la simplicidad en la aplicación de este sistema, frente a la posibilidad que le entrega a Metrogas para abusar y discriminar en contra de GM usando su poder de mercado. Un elemento de contexto adicional al entregado en esta sección y que indica que Metrogas habría aplicado precios abusivos en contra de GM, es la forma que estaba decidiendo el Ejecutivo de impulsar una regulación orientada a dar acceso a comercializadores de gas que usaran la infraestructura existente de distribución. El proyecto no señaló que la tarificación debía corresponder a una similar o la asociada al cobro implícito de la red primaria para el resto de los clientes de la distribuidora en el área de concesión, sino que debía tener correspondencia con el VAD. Como se ha señalado, la interpretación no puede ser el VAD de toda la red, pues ello no daría lugar a negociaciones individuales, sino que debió referirse al VAD de lo pertinente, de lo empleado por el comercializador específico. Ello lo hizo sin perjuicio de la mayor dificultad que podría significar definir uso para un distribuidor que sirva clientes dispersos y no como en el caso de un consumo en un punto que tiene GM;

Centésimo octogésimo quinto: Que, en consecuencia y a costa de reiterar, no le corresponde a Metrogas redefinir la forma en que prevalecerá la regulación de

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

un sistema, que como resultaba evidente a partir de la implementación a GM, en la práctica, puede servir como herramienta de abuso. En tal sentido, el argumento de simplicidad, que es el que claramente tiene el mayor mérito respecto de la mayor complejidad que reviste uno de tarificación por distancia, debe ponderarse respecto de los costos que le impone a la libre competencia aplicar la Nueva Tarifa a GM;

Centésimo octogésimo sexto: Que respecto del abuso y discriminación, ha quedado establecido que el aumento de la tarifa aplicado a GM tiene una incidencia en los resultados inmediatos de Metrogas, que en valor presente, pudieran llegar según Compass Lexecon a ser de US\$ 74 millones, lo que representa un porcentaje relativamente bajo de sus ingresos (Informe Compass Lexecon I, p. 45). Por esa relativamente baja incidencia es que Metrogas ha planteado que no tendría incentivos a realizar la práctica de precios excesivos;

Centésimo octogésimo séptimo: Que consistente con la relativamente baja incidencia del servicio provisto a GM dentro de los ingresos de Metrogas, la primera sostiene que el objetivo detrás del alza de la tarifa no es propiamente Nueva Renca, sino que establecer un peaje de acceso a la red lo suficientemente alto como para estrangular los márgenes de futuros competidores en la distribución de gas (comercializadores independientes). En tales términos, sería una respuesta a la agenda legislativa y a las recomendaciones de la FNE que, como se señaló, promovió el acceso abierto a las redes de distribución al momento de la Nueva Tarifa. De esta forma, Metrogas buscaría señalar, tanto al regulador como a potenciales entrantes, la existencia de un alto costo de acceso a su red y, con ello, dificultar que terceros proyecten vender gas usando su infraestructura de distribución (Observaciones a la prueba de GM, pp. 18 y 65);

Centésimo octogésimo octavo: Que ha quedado establecido que una eventual apertura de redes ha estado presente en la discusión pública desde que la FNE recomendó implementar un régimen de “acceso abierto” a las redes de distribución para fomentar la competencia en el segmento de comercialización, y permitir que terceros vendan gas utilizando la infraestructura de Metrogas (véase, EMG, pp. 210-214). Ello tomó un cariz institucional con la presentación del Proyecto de Ley sobre Perfeccionamiento al Mercado del Gas (documento “25 Mensaje proyecto de ley Perfeccionamiento al Mercado del Gas.pdf”, a folio 103, acompañado por GM a folio 106), retirado el 9 de mayo de 2022, y en el Informe del Comité de Expertos;

Centésimo octogésimo noveno: Que, en este contexto, el carácter de cliente único de GM no sólo permitiría que se le discrimine, aplicándosele un cobro particularmente alto sin que éste deba compensarse con descuentos en el precio

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

del gas a otros clientes, sino que eventualmente limitaría la entrada de comercializadores a los cuales se podría aplicar esos altos niveles. Así, una tarifa elevada por el transporte aplicada a los comercializadores haría más costoso llegar a los consumidores, respecto del grupo Metrogas-Agesa, que ofrecería precios finales más competitivos a sus otros 800.000 clientes que adquieren un paquete que incluye tanto el gas como el uso de la red. Así, Metrogas-Agesa por la venta conjunta de transporte de gas y su distribución, ofrecerían un precio de transporte alto a todas las empresas que lo requieran, pero de cara a los consumidores, lo compensaría con un menor precio del gas que distribuye, lo que sería indistinguible a terceros (véase, Informe Fischer-Serra II, pp. 14-17; y Sentencia N° 208/2026, c. 135°, que tuvo por acreditado que *“la rentabilidad de Metrogas disminuyó como consecuencia de su división [con la creación de Agesa] y posterior celebración del [Contrato de Aprovisionamiento de Gas con Agesa]”*);

Centésimo nonagésimo: Que el análisis previo que presenta la demandante no es la base de una acusación específica de GM, sino que complementa el contexto para hacer plausible que la conducta demandada sea una infracción a la libre competencia. Ello permite a este Tribunal concluir que Metrogas tiene la capacidad de cobrar a GM por el uso de la red de transporte un precio mayor al que aplicaría por un uso equivalente a consumidores que reciben el transporte de manera conjunta con el gas. En este sentido, la imputación de GM de que la Nueva Tarifa perseguiría, más que la rentabilidad directa del servicio que se le presta, fijar un peaje de acceso a la red suficientemente alto como para estrangular los márgenes de futuros comercializadores, resulta consistente y plausible, y encuentra respaldo en la propia comunicación que Metrogas dirigió a la demandante.

En efecto, en la Minuta Tarifaria que Metrogas le remitió en junio de 2022 (documento “8. Correo 16 de junio.pdf”, a folio 771, incorporado al expediente por certificado de folio 770), fue la propia demandada quien vinculó expresamente la Nueva Tarifa con la discusión legislativa sobre el acceso abierto a las redes de distribución y con la tarifa que cobraría a los clientes y comercializadores mayores a 2.000 GJ/mes, conectando así el nivel tarifario aplicado a GM con el régimen de acceso de terceros a su red. Este mismo antecedente permite desestimar la alegación de Metrogas en cuanto a que la relativamente baja incidencia en sus ingresos del servicio prestado a GM eliminaría sus incentivos a incurrir en la conducta: por una parte, no se trata de un monto menor; y, por otra, aun cuando su incidencia relativa fuese acotada, se trata de una ganancia cuya obtención no le representa un mayor costo, pues Metrogas se limita a extraer la totalidad del excedente de GM por el solo hecho de encontrarse en posición de hacerlo;

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Centésimo nonagésimo primero: Que estas conclusiones, sin perjuicio de los efectos en generación eléctrica y que se analizan en la subsección que sigue, no sólo descartan una explicación plausible de Metrogas de haber resuelto definir un sistema de tarificación que aplicaría a todos sus clientes, algunos con características claramente diferenciables, sino que reafirman lo resuelto respecto de la excepción de incompetencia absoluta, por cuanto los efectos de la conducta no impactan únicamente a GM, sino que a potenciales entrantes en la comercialización de gas;

F.2. Efectos anticompetitivos en generación eléctrica

Centésimo nonagésimo segundo: Que existe controversia sobre la magnitud del impacto de la conducta de Metrogas en el mercado eléctrico. Al respecto, e independientemente de que un incremento de los costos de GM tendrá un efecto en el precio *spot* cuando Nueva Renca dé el costo marginal del sistema, la pregunta relevante desde la perspectiva de la libre competencia es si tal aumento de costo asociado al precio del transporte de gas es consecuencia de un abuso, como lo sostiene GM o si no lo es, como plantea la demandada. En otras palabras, si el aumento en el costo de transporte de gas no responde a una conducta ilícita, aun cuando el precio *spot* de la electricidad, y con ello eventualmente los precios cobrados a consumidores finales, puedan incrementarse, no podría considerarse un efecto en contra de los consumidores atribuible a un atentado a la libre competencia, sino el efecto de un ajuste de los costos o de las condiciones de mercado;

Centésimo nonagésimo tercero: Que, según el Informe Compass Lexecon I, el costo para el SEN se estima en un rango de entre USD 7 millones y USD 14 millones anuales (Informe Compass Lexecon I, p. 45). El Informe Moreno-Pereira critica tales resultados señalando que el impacto está sobredimensionado, pues incluyó erradamente horas en las que Nueva Renca operó con diésel, lo que habría llevado a sobrestimar las horas de operación con gas natural entre un 26% y 35%, que se traduce a su vez en una reducción de la estimación del sobre costo por mínimo técnico, ajustando su cota inferior a la baja en un 35% (Informe Moreno-Pereira, p. 11). Más aún, este informe señala correctamente que, si la tarifa de transporte refleja adecuadamente los costos del servicio, el efecto en el mercado eléctrico es el económicamente correcto desde el punto de vista del beneficio social y, por ende, no existiría un impacto;

Centésimo nonagésimo cuarto: Que, no obstante, el Informe Moreno-Pereira sostiene que incluso el alza de entre 7 y 14 millones de dólares estimada por Compass Lexecon para retiros de energía en el mercado *spot* representa entre un

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

0,08% y 0,17% del costo total de retiros de energía del sistema, lo que califica como un efecto “ínfimo” (Informe Moreno-Pereira, p. 10). En la misma dirección, el Informe Salgado-Opazo I señala que el impacto del alza de la tarifa en el mercado eléctrico es prácticamente nulo (Informe Salgado-Opazo I, pp. 47-48);

Centésimo nonagésimo quinto: Que el Informe Compass Lexecon II reestimó los costos para el SEN, después de incorporar la crítica planteada por los informes de Metrogas (Informe Moreno-Pereira e Informe Salgado-Opazo I), en el sentido de que debían excluirse las horas en que la central Nueva Renca operó utilizando el combustible de respaldo diésel. Al considerar únicamente las horas en que la central marcó el precio marginal utilizando gas natural, el impacto corregido lo llevó a USD 8,7 millones para el año 2020, a USD 7,9 millones para el año 2021, y de USD 7,07 millones para el 2019 (Informe Compass Lexecon II, p. 73). Así, el encarecimiento acumulado del sistema por efecto del mayor precio *spot* lo estimó en USD 23,67 millones (suma de los tres años simulados);

A pesar de la reducción nominal derivada de la corrección por diésel, la magnitud del perjuicio sistémico sigue, según los informantes, siendo sustancial y confirmaría que la conducta de Metrogas traslada sobrecostos masivos a actores distintos de GM;

Centésimo nonagésimo sexto: Que, a pesar de lo poco significativo que pueda considerarse el sobrecosto estimado en relación con el tamaño de la industria, en la medida de que la conducta de Metrogas sea anticompetitiva, ella podría presuponer la afectación de un mercado especialmente sensible y sobre el cual se deben determinar los efectos anticompetitivos a los consumidores, considerando el efecto indirecto del precio *spot* sobre el precio de los contratos y sobre los balances de energía entre generadoras, desacoples de precios por congestión en las líneas de transmisión, entre otros, que afectan de distinta manera a las empresas. Sin embargo, no existe en el expediente información sobre el efecto concreto que la conducta ha tenido en terceros a través del precio de los contratos, ni sobre las posiciones de cada generador que podrían ser afectadas con el cambio del precio *spot*;

Centésimo nonagésimo séptimo: Que, por otra parte, y sin perjuicio de los efectos en el mercado eléctrico y en específico sobre el precio *spot*, la acusación de que la conducta pudiera tener un carácter exclusorio en el mercado de generación eléctrica es inverosímil, pues si bien Metrogas pertenece a un grupo que tiene generadoras, el efecto limitado en el precio *spot* y el despacho, así como la falta de antecedentes aportados que sugieran que la conducta podría poner en riesgo la permanencia de GM en el mercado, hacen descartar esta última acusación;

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

G. CONCLUSIÓN

Centésimo nonagésimo octavo: Que este Tribunal ha tenido por acreditado que la Nueva Tarifa es indubitadamente excesiva respecto de tres comparadores y que, dado el régimen regulatorio que permite una rentabilidad máxima de 9%, si tal límite está siendo cumplido, ello es sólo posible si, a la vez, la tarifa es también discriminatoria en contra de GM;

Centésimo nonagésimo noveno: Que, si bien los distintos comparadores dan cuenta de lo excesivo de la Nueva Tarifa, el conjunto de ellos no permite determinar de forma precisa cuán excesiva resulta, lo que da cuenta de una de las críticas relacionadas a lo complejo que resulta el tratamiento de estos ilícitos en sede de libre competencia y al hecho de que este Tribunal no debiera transformarse en un regulador de precios. En efecto, sólo uno de los comparadores analizados, desarrollado en el Informe Fischer-Serra I sobre la base de datos empleados por la CNE, entrega elementos para estimar el orden de magnitud del exceso, y aun así arroja distintos escenarios según la rentabilidad que se asuma. Uno de ellos supone una rentabilidad de 2,5% de Metrogas, asociada a las ventas a consumidores industriales y asimilable a la de empresas que enfrentan opciones de salida, situación que, como se desarrolló, correspondía a la de la predecesora de GM al momento de negociar el Primer Contrato — 1997. Este escenario es relevante porque, como se señaló, este Tribunal no puede aceptar que sea el cambio desde una condición de no cautividad a una de cautividad como único factor de una variación de precios. No obstante, existen fundadas razones para señalar que una rentabilidad de 2,5% propuesta por los informantes de la demandante no es razonable para inducir inversiones, como lo demuestra el hecho de que la ley permita un tope sustancialmente mayor;

Ducentésimo: Que, a juicio de este Tribunal, considerando que en el período 2016-2023 la rentabilidad anual promedio de Metrogas en la Región Metropolitana ha sido del 7,7% y que las rentabilidades asociadas a los segmentos industriales son sustancialmente inferiores, como lo señala el EMG, considerar una rentabilidad de los activos para Metrogas igual a este 7,7% para un cliente como GM es un límite superior prudencial para determinar, en esta sentencia, un marco de cuan excesiva se puede considerar la tarifa materia de la acusación no para fijarla ya que, como se ha señalado, no es esta sede la indicada para ello;

Ducentésimo primero: Que sólo a modo de referencia, cabe señalar que, bajo este escenario de rentabilidad de 7,7%, el incremento que pudo tener la tarifa al momento de vencimiento del contrato y que resulta explicado en costos, no en

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

su mayor cautividad, es equivalente a una tarifa del orden de USD 0,11/MMBtu frente a los USD 0,0389/MMBtu de la Antigua Tarifa, que da un orden de alrededor de 3 veces. Este valor se obtiene considerando que GM usa un tramo de la red primaria equivalente al 32,5% del total (65 km./200 km.), lo que repercute en igual proporción en los costos de operación y mantenimiento imputables a ese tramo utilizado y al valor nuevo de reemplazo (VNR) del tramo (ambos calculados como el 32,5% del total), y que por dicho tramo circula todo el gas de GM (promedio años 2010-2022) y asumimos también todo el gas consumido por otros clientes de Metrogas en un año. En consecuencia, el alza de aproximadamente doce veces aplicada por Metrogas a GM resulta a todas luces excesiva, pues situaría la Nueva Tarifa en el orden de cuatro veces el nivel explicable en costos (0,4882/0,11);

H. SANCIONES

Ducentésimo segundo: Que luego de analizar las conductas y concluir que Metrogas infringió el D.L. N° 211, corresponde a este Tribunal determinar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3° y 26 de la mencionada ley, las sanciones y medidas correctivas que serán impuestas en la presente sentencia;

Ducentésimo tercero: Que GM solicitó que se imponga a Metrogas una medida correctiva o sanción consistente en la orden de cesar inmediatamente el cobro de la Nueva Tarifa y, en lugar de ello: **(a)** celebrar un contrato de servicio de transporte interrumpible de gas natural con GM en términos conformes con el D.L. N° 211; o, en subsidio, **(b)** modificar la Nueva Tarifa de manera tal que sus términos y condiciones se ajusten al D.L. N° 211, en particular en lo relativo al “Servicio Uso interrumpible de Red de Gas Natural en red Primaria” en condiciones análogas a las establecidas en el Tercer Contrato – 2010 u otras que este Tribunal estime adecuadas. Asimismo, solicitó la aplicación de una multa a beneficio fiscal de 207.280 UTA en atención al beneficio económico, calculado a perpetuidad, que Metrogas podría obtener con motivo de la conducta y al efecto disuasorio que la sanción debe tener, o aquella multa que el Tribunal estime conforme a derecho (Demanda, p. 47);

Ducentésimo cuarto: Que, por su parte, Metrogas señaló en su contestación que la multa solicitada por GM es una pretensión exagerada por: **(a)** no haber cometido ilícito alguno ya que el precio se encuentra justificado; **(b)** ser una disputa entre privados; **(c)** no haber existido ningún cambio tarifario hasta la interposición de la Demanda por estar vigente la medida cautelar; y **(d)** ser de una cuantía superior a la aplicada a casos de carteles duros en mercados de

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

primera necesidad, que han producido efectos por un período de tiempo extenso (Contestación, p. 52);

Ducentésimo quinto: Que, en cuanto a la primera solicitud de GM, se ordenará a Metrogas el cese del cobro de la Nueva Tarifa que ha sido declarada ilícita en el presente fallo desde que la presente sentencia se encuentre firme y ejecutoriada y, en su reemplazo, Metrogas deberá cobrar a GM por el servicio de transporte de gas una tarifa que resulte de una negociación de buena fe entre las partes. El período de negociación tendrá un plazo máximo de tres meses desde que esta sentencia se encuentre firme y deberá considerar la condición de GM como cliente punto a punto y el VAD del tramo correspondiente, incluyendo costos de operación y mantenimiento. En caso de que las partes no lleguen a acuerdo dentro del plazo señalado, éstas deberán someterse a un arbitraje de oferta final, esto es, que el árbitro deberá pronunciarse sobre la disputa, en mérito de los fundamentos y antecedentes que le sean ofrecidos, optando de manera fundada por una de las ofertas propuestas por las partes, y le estará prohibido adoptar o proponer valores intermedios. El arbitraje tendrá un plazo máximo de seis meses, se realizará ante un árbitro arbitrador, sin forma de juicio y sus honorarios serán pagados en partes iguales por ambas partes;

Ducentésimo sexto: Que, en cuanto a la multa solicitada, el artículo 26 letra c) del D.L. N° 211 dispone que este Tribunal puede:

“Aplicar multas a beneficio fiscal hasta por una suma equivalente al treinta por ciento de las ventas del infractor correspondientes a la línea de productos o servicios asociada a la infracción durante el período por el cual ésta se haya extendido o hasta el doble del beneficio económico reportado por la infracción. En el evento de que no sea posible determinar las ventas ni el beneficio económico obtenido por el infractor, el Tribunal podrá aplicar multas hasta por una suma equivalente a sesenta mil unidades tributarias anuales.

(...) Para la determinación de las multas se considerarán, entre otras, las siguientes circunstancias: el beneficio económico obtenido con motivo de la infracción, en caso que lo hubiese; la gravedad de la conducta, el efecto disuasivo, la calidad de reincidente por haber sido condenado previamente por infracciones anticompetitivas durante los últimos diez años, la capacidad económica del infractor y la colaboración que éste haya prestado a la Fiscalía antes o durante la investigación”;

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Ducentésimo séptimo: Que como se ha resuelto en esta sede, y en concordancia con la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, a continuación se determinará: **(a)** el cálculo del umbral superior de la multa que puede ser impuesta, en caso de que aquello resultare factible por medio de los supuestos del citado artículo; para, posteriormente, **(b)** evaluar las circunstancias en torno a la infracción (véase, Excma. Corte Suprema, 14 de agosto de 2020, Rol N° 15.005-2019, c. 30° y 8 de abril de 2020, Rol N° 9361-2019, c. 44°; y Sentencias N° 196/2024, c. 135°; N° 202/2025 c. 204°; y N° 204/2025, c. 246° de este Tribunal);

Ducentésimo octavo: Que, en cuanto al límite superior de la multa impuesto por el artículo 26 letra c) del D.L. N° 211, el legislador entregó a este Tribunal tres mecanismos para su cálculo: **(a)** hasta el treinta por ciento de las ventas en la línea de productos asociada a la infracción durante el período por el cual ésta se haya extendido, **(b)** hasta el doble del beneficio económico reportado por la infracción, o **(c)** 60.000 UTA cuando las opciones anteriores no puedan ser determinadas. El texto es claro en presentar los dos primeros mecanismos, ventas y beneficios, como alternativas para este Tribunal, las que deberán ser evaluadas en su mérito de acuerdo con la solicitud de la demandante, la conducta imputada y la evidencia allegada al proceso que sustente la multa solicitada (véase, Sentencia N° 204/2025, c. 247°). Atendido lo anterior, se analizarán a continuación los primeros dos posibles umbrales de multa, relativos al beneficio económico obtenido y a las ventas de Metrogas;

Ducentésimo noveno: Que, en primer término, se debe señalar que la multa solicitada por GM, de alrededor de 200.000 UTA, calculada en base a los beneficios económicos que Metrogas esperaba obtener, a perpetuidad, no tiene sustento económico. En efecto, no parece razonable suponer que Metrogas podría haber cobrado a GM un sobreprecio cuyas rentas en valor presente fueran casi cinco veces mayores que el costo de construir un ducto dedicado por parte de GM, más allá de que actualmente construir una obra de ese tipo en la ciudad resultaría inviable. Así, ante tal eventualidad, es del todo razonable asumir que GM hubiera hallado una solución alternativa, y al menos, buscado el cese de la conducta a través de las instituciones de la libre competencia, como de hecho lo hizo;

Ducentésimo décimo: Que, por otra parte, determinar precisamente el precio correcto no corresponde a este Tribunal, sin perjuicio de que los elementos que ha tenido presente sí permiten determinar que el precio cobrado era efectivamente excesivo. Desconociéndose con precisión el “precio correcto” (aquel que no sería calificado como ilícito en esta sede), tampoco es posible

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

conocer el beneficio económico obtenido por Metrogas (que sería la cantidad de gas transportado por GM por la diferencia entre el precio cobrado y el “precio correcto”), por lo que el límite superior de la multa está dado por el 30% de las ventas. Esto requiere precisar el período por el cual se extendió la infracción, en específico, entre qué fechas Metrogas cobró la tarifa que ha sido declarada ilícita;

Ducentésimo undécimo: Que según se detalla en la narración de los hechos, la tarifa declarada ilícita comenzó a ser cobrada luego que quedara firme el alzamiento de la Medida precautoria en enero de 2023. GM acompañó al expediente facturas que acreditan el volumen transportado hasta abril de 2025 por lo que las ventas por el transporte de gas serán calculadas hasta ese momento. De este modo la *“suma equivalente al treinta por ciento de las ventas del infractor correspondientes a la línea de productos o servicios asociada a la infracción durante el período por el cual ésta se haya extendido”* se calcula multiplicando el volumen mensual de gas transportado (ajustado por el factor de conversión de m³ a MMBtu) entre el 27 de enero de 2023 y el 30 de abril de 2025, por la tarifa cobrada por Metrogas (transformada en UTA), por un ponderador de 0,3 (*“equivalente al treinta por ciento”*). Estos cálculos arrojan un valor de 4.555 UTA, que es el monto máximo que puede ser aplicado como multa en el presente caso (volumen de gas transportado consta en las facturas a folio 770);

Ducentésimo duodécimo: Que, establecido lo anterior, resulta necesario determinar la entidad de la multa que permita cumplir con los objetivos previstos por el legislador de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 letra c) del D.L. N° 211, dentro del límite superior de 4.555 UTA fijado en el considerando anterior. Para ello, se examinará las circunstancias descritas en la letra c) del artículo 26 del D.L. N° 211 aplicables al caso, a saber: **(a)** el beneficio económico obtenido con motivo de la infracción, en caso de que hubiese; **(b)** la gravedad de la conducta; **(c)** el efecto disuasivo; **(d)** la calidad de reincidente por haber sido condenado previamente por infracciones anticompetitivas durante los últimos diez años; y **(d)** la capacidad económica del infractor. En este caso, al no existir una acusación por parte de la Fiscalía Nacional Económica, no corresponde evaluar la colaboración prestada por Metrogas a tal institución;

Ducentésimo decimotercero: Que, en cuanto a la gravedad de la conducta, los precios excesivos que no se encuentran justificados corresponden a la forma más directa de explotar una posición de dominio en el mercado afectando con ello el bien jurídico protegido en esta sede, por lo que, en caso de acreditarse, merecen un reproche relevante. Por otro lado, respecto al caso concreto de autos y la prueba aportada al proceso, no se observan elementos adicionales que acentúen su gravedad (véase Sentencia N° 204/2025, c. 261°);

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Ducentésimo decimocuarto: Que, respecto al efecto disuasivo, se debe procurar que la sanción sea suficiente para desincentivar la comisión futura de ilícitos anticompetitivos, considerando que la pérdida asociada al valor de la multa susceptible de ser aplicada ponderada por la probabilidad de detección y sanción debiera ser mayor al beneficio económico que esperan obtener de la infracción (e.g. Sentencia N° 179/2022, c. 329°; Sentencia N° 185/2023, c. 415; Sentencia N° 202/2025, c. 217°; y Sentencia N° 204/2025, c. 262°). En dicho sentido, al ser una conducta que no fue ejecutada de manera secreta o subrepticia, la probabilidad de detección es muy alta por tratarse de condiciones comerciales insertas en un contrato, en comparación con otros ilícitos anticompetitivos que tienen dicha característica (como son los carteles, por ejemplo), motivo por el cual, para efectos de disuasión de la conducta, no se requiere aplicar un ponderador particularmente alto en este caso;

Ducentésimo decimoquinto: Que, sobre la calidad de reincidente, no se ha acreditado que Metrogas haya sido condenado previamente por infracciones anticompetitivas, por lo que tampoco se considerará esta circunstancia como un agravante;

Ducentésimo decimosexto: Que, en cuanto a la capacidad económica del infractor, no existen alegaciones en autos ni se aportaron antecedentes que den cuenta de la incapacidad de Metrogas para pagar la multa que se imponga;

Ducentésimo decimoséptimo: Que, atendido lo expuesto en la presente sección, esto es, la gravedad de la conducta sancionada, el efecto disuasivo, que no se advierten agravantes porque Metrogas no es reincidente, que no se determinó un efecto relevante en el mercado eléctrico que afectase directamente a los consumidores ni menos que éste incidiera en los beneficios de generadoras vinculadas con Metrogas, se aplicará a Metrogas una multa de 3.800 UTA, correspondiente aproximadamente al 25% de las ventas a GM;

Ducentésimo decimoctavo: Que, en suma, las medidas que se impondrán a Metrogas consisten en: **(a)** el cese del cobro de la tarifa que ha sido declarada ilícita en el presente fallo y, en su reemplazo, que deberá cobrar a GM por el servicio de transporte de gas una tarifa que resulte de una negociación entre las partes sujeta a las condiciones señaladas en el considerando ducentésimo quinto; y **(b)** una multa a beneficio fiscal por un total de 3.800 UTA;

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

III. PARTE RESOLUTIVA

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 1°, 2°, 3° y 19 y siguientes del Decreto Ley N° 211,

SE RESUELVE:

1. **ACOGER** la demanda de Generadora Metropolitana S.A. en contra de Metrogas S.A., de folio 8, sin costas;
2. **DECLARAR** que Metrogas S.A. ha infringido el artículo 3° inciso segundo letra b) del Decreto Ley N° 211;
3. **ORDENAR** a Metrogas S.A. al cese del cobro de la tarifa que ha sido declarada ilícita en el presente fallo una vez que la presente sentencia se encuentre firme y ejecutoriada y, en su reemplazo, cobrar a GM por el servicio de transporte de gas una tarifa que resulte de una negociación entre las partes sujeta a las condiciones señaladas en el considerando ducentésimo quinto; y
4. **CONDENAR** a Metrogas S.A. al pago de una multa, a beneficio fiscal, ascendente a 3.800 Unidades Tributarias Anuales.

El ministro Sr. Nicolás Rojas Covarrubias concurre a la decisión, pero **previene** que no comparte los razonamientos expresados en los considerandos 183° a 185°, 199° a 201° y 209° a 212°, sino que tiene presente las siguientes consideraciones:

1. Que la letra b) del inciso segundo del artículo 3° del D.F.L. N° 1/2004/Economía, que fijó el texto refundido de las normas de defensa de la libre competencia, dispone que “[s]e considerarán, entre otros, como hechos, actos o convenciones que impiden, restringen o entorpecen la libre competencia o que tienden a producir dichos efectos, los siguientes: (...) b) la explotación abusiva por parte de un agente económico, o de un conjunto de ellos, de una posición dominante en el mercado (...)”;
2. Que la noción de explotación abusiva supone que una conducta es calificable de ilícita, aun cuando formalmente esté dentro del ámbito de libertad que el derecho reconoce a los agentes económicos, por resultar contraria a las demandas mínimas de la buena fe en las relaciones recíprocas que son exigibles a un actor con posición dominante, el cual está sujeto a un especial deber de cuidado, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia de este Tribunal (v., Sentencia N° 206/2025, c. 128°; Sentencia N° 204/2025, c. 136° y 210°; Sentencia N° 176/2021, c. 75°);

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

3. Que un agente con posición dominante naturalmente tiene la posibilidad de cobrar un precio más alto que el que existiría en un mercado competitivo, pero ello no torna esa conducta en ilícita, en cuanto es el comportamiento racional esperable de ese agente. Por ello, se ha señalado que la calificación de un determinado precio como abusivo sólo puede otorgarse en los casos en que éste sea excesivo. Sin embargo, este último es un concepto cuyo sentido es particularmente difícil de discernir. Ante todo, asume que este Tribunal es capaz de determinar el costo o el valor económico del bien o servicio prestado, para luego establecer la diferencia con el precio cobrado. Asimismo, supone fijar una suerte de precio “justo” o “de mercado” como contrafactual, en orden a determinar el carácter abusivo de la conducta. Como se ha explicado en pronunciamientos anteriores (véase, en particular, Sentencia N° 204/2025, c. 162°-164°), este ejercicio presenta riesgos en sí mismo, por lo que se debe ser especialmente cuidadoso en su aplicación. Así, se ha optado por un mecanismo procedimental, donde el precio cobrado es sometido a distintos comparadores y sólo se establece *a priori* su carácter excesivo, si ello resulta indubitado del resultado de ese ejercicio. Sólo en ese caso, y realizada la calificación normativa de la conducta, ésta podría calificarse de *abusiva*;

4. Que, en relación con esa calificación normativa, se ha acreditado que, al momento de la celebración del Primer Contrato – 1997, ni GM ni Metrogas contaban con una posición dominante. La primera estaba en condiciones de construir su propio ducto para conectarse con el gasoducto GasAndes (para quien GM si era un cliente relevante), mientras que la segunda estaba en pleno proceso de construcción de su red, de modo que sólo requería realizar ciertas adaptaciones para efectos de abastecer el consumo de GM. Por ello, como se indica en la sentencia, la tarifa cobrada puede entenderse como cercana a la que prevalecería en condiciones de competencia. Sin embargo, la situación era diametralmente distinta al momento del término de la vigencia del Tercer Contrato – 2010, por cuanto la posibilidad de que GM se abasteciera de otro modo había prácticamente desaparecido. En otras palabras, GM es un cliente cautivo. En ese contexto, Metrogas no puede simplemente fijar un precio cualquiera por el servicio de transporte hasta el límite de la disposición a pagar de GM, sino que el deber especial de cuidado que le afecta requiere que la tarifa que cobra a GM mantenga las consideraciones que se tuvieron al momento de negociar el Primer Contrato – 1997, adaptadas a la realidad actual, en cuanto respondían a condiciones de competencia;

5. Que, a este respecto, se ha acreditado que la red primaria de Metrogas presenta características consistentes con el hecho de que se consideró el servicio prestado a GM como uno punto a punto, en particular, el cambio de diámetro de

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

las tuberías utilizadas en el segmento pertinente de la red primaria. En el mismo sentido, la alternativa que tenía GM en ese momento era la de construir un ducto propio o relocalizar sus instalaciones en las cercanías del gasoducto. En consecuencia, no resulta consistente con la conducta exigible a Metrogas que, ante una negociación con un cliente cautivo, pretenda alterar las bases de la relación contractual para obligar a ese cliente a pagar una tarifa que considera el costo total de la red primaria;

6. Que el hecho que Metrogas haya reconocido que esta forma de tarificación tenía por objeto hacer frente a una potencial reforma que la obligase a dar acceso abierto a su red a comercializadores no es sino otra razón que lleva a considerar que el trato otorgado a GM configura una conducta ilícita;

7. Que, atendidas las características de la conducta y sus efectos, no resulta posible determinar el volumen de ventas asociado a la infracción, en consideración a los efectos de la Medida precautoria y a lo resuelto, cuestión que también impide utilizar como parámetro el beneficio económico asociado al ilícito, formas de determinación de la sanción que significarían una multa demasiado baja, que no tendría un efecto disuasivo real. Por lo mismo, se hace necesario recurrir a la regla subsidiaria de determinación de multas, que fija un máximo de 60.000 UTA. Considerando ese valor máximo, la gravedad de la conducta, el hecho de que ésta haya tenido por finalidad alcanzar un objetivo que no decía relación directa con la relación comercial entre GM y Metrogas, sino una eventual fijación tarifaria para comercializadores de gas natural, la multa debiera fijarse prudencialmente en la suma de 12.000 UTA.

Acordada con el voto en contra del ministro Sr. Ignacio Parot Morales, por las siguientes consideraciones:

1. En forma consistente en su jurisprudencia, este Tribunal ha señalado que la sanción de precios excesivos tiene múltiples desafíos y que, por tanto, debe ser aplicada en forma restrictiva (véase, Sentencia N° 204/2025, c. 158°-173°; Sentencia N° 206/2025, c. 130°-139°).

2. En términos concretos, lo anterior se ha materializado en un mayor estándar al analizar el elemento estructural del abuso —con un mayor énfasis en las barreras de entrada de la empresa dominante—, así como una alta exigencia al analizar el elemento conductual.

3. En términos del procedimiento para analizar este tipo de conductas, el Tribunal ha señalado que es necesario seguir una evaluación en tres etapas secuenciales: **(a)** constatar la existencia de una posición de dominio y de barreras infranqueables; **(b)** concluir que los precios cobrados fueron indubitadamente

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

excesivos en relación con comparadores relevantes para el caso; y (c) analizar posibles justificaciones que descarten que el precio cobrado constituya un abuso de posición dominante.

4. Como se expondrá a continuación, este disidente no comparte la forma en que la decisión de mayoría aplicó la segunda y tercera etapa de la metodología descrita.

Segunda etapa: comparadores propuestos por la demandante

5. Para dar por acreditado el requisito del cobro de precios indubitadamente excesivos, el voto de mayoría analiza dos de los comparadores propuestos por GM: (a) la tarifa cobrada por Metrogas hasta el 30 de noviembre de 2022; y (b) las tarifas cobradas a GM por parte de los gaseoductos. De tal análisis, concluye que el primero de ellos es un comparador pertinente para la presente causa y descarta la utilidad del segundo comparador. Según se expone a continuación, a juicio de este disidente, el correcto análisis del primer comparador tampoco permite concluir acerca del cobro de precios indubitadamente excesivos.

6. Respecto al precio cobrado previamente por Metrogas a GM, lo primero que se debe notar es que un precio negociado hace 25 años es, como regla general, un mal comparador para concluir acerca de la posible excesividad de precios contemporáneos. Que dicho contrato se haya ajustado luego del contrato original no contradice lo anterior, por cuanto tales modificaciones se hicieron con el objetivo de renegociar aspectos específicos del acuerdo distintos a su precio.

7. Lo anterior es aún más patente cuando el contrato busca remunerar los costos fijos de una inversión en infraestructura, costos que muy probablemente han aumentado en términos sustanciales desde la conexión de GM a la red de Metrogas, elemento del que no se hace cargo el voto de mayoría al analizar este comparador. En términos regulatorios, es importante destacar que lo común en servicios regulados es tarificar de acuerdo con el costo medio, calculando este de acuerdo con el VNR. Así, si se regulara el precio por el uso de la red primaria de distribución, ello se haría en base a los costos de desarrollar la red ahora y no en base a los costos que tuvo su desarrollo al momento de la construcción.

8. A pesar de que lo expuesto anteriormente es suficiente para desestimar el principal comparador propuesto por GM, constan también múltiples antecedentes en el expediente que dan cuenta de que las condiciones en que se firmó el contrato original no eran normales. Por ejemplo, consta en autos que, para la viabilidad de Metrogas, era importante sumar a GM al proyecto amplio de GasAndes, lo que los habría llevado a ofrecer precios en forma agresiva. Es tan

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

patente lo anterior, que en el Primer Contrato — 1997 se incluyó expresamente que “[l]as partes reconocen que las condiciones de este contrato reflejan las circunstancias especiales del inicio de la construcción de la red de distribución de Metrogas, donde el aumento de capacidad para proveer el Servicio de Transporte en Firme al Usuario produce ventajas operativas, constructivas y sinergias de inversión que se reflejan en la tarifa acordada”. El voto de mayoría contrasta lo anterior intentando reconstruir las condiciones de negociación del Primer Contrato— 1997, un ejercicio que, a juicio de este disidente, es hipotético y especulativo, y que no permite concluir acerca de la fijación de un precio de hace casi 30 años. En esa línea, el voto de mayoría intenta despejar si tales condiciones excepcionales serían o no un “subsidio”, pero no es claro que dicha distinción sea relevante para el presente análisis. Así, independiente de cómo se le denomine, los antecedentes concretos del expediente muestran que el precio de dicho contrato se fijó para asegurar la participación de GM y no necesariamente para cubrir su porción de los costos medios del proyecto, razón suficiente para descartar los precios del Primer Contrato — 1997 como un comparador válido para el análisis de excesividad de los precios actuales.

9. En cuanto al comparador basado en el transporte por gaseoductos, de los antecedentes presentados al proceso es claro que se trata de tecnologías y costos distintos a aquellos de una red de distribución. Además, en el expediente consta que es común en jurisdicciones comparadas tratar y tarifcar ambos servicios en forma separada. Asimismo, GM indica que *“es esperable que ambos activos comparten características de costos y de demanda con las redes de distribución de Metrogas”*, pero no presenta antecedentes suficientes para justificar cómo se pasa de tal aseveración a usar directamente el precio de un servicio como comparador del otro. En otras palabras, los precios de dos servicios pueden estar correlacionados, pero aun así ser sustancialmente distintos en su nivel. Todo lo anterior permite concluir que las tarifas cobradas por el transporte a través de los gaseoductos existentes no son un comparador útil para evaluar los precios cobrados por Metrogas, lo que es reconocido por el voto de mayoría.

10. Asimismo, y sin perjuicio de que no tenga la aptitud para funcionar como comparador a los precios actuales de Metrogas, los antecedentes que constan en el expediente respecto a las tarifas de transporte por gaseoducto dan cuenta de la impertinencia de utilizar el precio histórico del contrato entre GM y Metrogas como comparador. Ello por cuanto de los antecedentes se puede observar que el precio del contrato original —considerando una tarificación por kilómetro en línea con el Informe Compass— es significativamente menor incluso que el precio actual de transporte vía gaseoductos, un servicio de menor complejidad.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

11. Además de los dos comparadores analizados precedentemente, GM plantea en su demanda y en sus observaciones a la prueba dos comparadores adicionales: **(a)** la rentabilidad o tarifas de los clientes industriales; y **(b)** las tarifas cobradas por las empresas sanitarias. Los antecedentes que constan en el expediente no respaldan el uso de estos comparadores, lo que es consistente con el voto de mayoría, el que no los considera para fundar su decisión.

12. De lo anterior se desprende entonces que, de los cuatro comparadores propuestos por GM para probar su acusación de precios excesivos, tres son desestimados —implícita o explícitamente— por el voto de mayoría y el cuarto, esto es, la Antigua Tarifa, como se explica en esta disidencia, tiene evidentes deficiencias probatorias que no permiten concluir acerca de la excesividad indubitada de los precios actuales. Lo anterior es suficiente para desestimar la acusación de precios excesivos, por cuanto este Tribunal ha señalado que *“el análisis debe ser efectuado utilizando de manera simultánea todos los estándares de comparación disponibles”* (Sentencia N° 140/2014, c. 18°; y Sentencia N° 204/2025, c. 171°, Sentencia N° 206/2025, c. 138°).

13. Sin perjuicio de lo anterior, el voto de mayoría analiza dos comparadores adicionales: (a) el costo al momento de fijar la Nueva Tarifa; y (b) el costo de construir un ducto dedicado. A continuación, se explica por qué dichos comparadores tampoco son útiles para concluir que el precio cobrado por Metrogas sería indubitadamente excesivo.

Segunda etapa: costos al momento del cambio tarifario como comparador

14. Ante la debilidad de los comparadores propuestos por GM, el voto de mayoría aboca un mayor detalle al análisis de un comparador basado en los costos estimados de Metrogas al momento de modificar la tarifa. Como se adelantó, dicho comparador no es propuesto directamente como comparador por parte de GM, sino que emana de la discusión que existió en el proceso respecto a la justificación que Metrogas ofreció respecto a su tarifa.

15. En términos simples, Metrogas señaló que la Nueva Tarifa corresponde a la tarificación a costo medio de la red primaria de distribución, con una tasa de descuento del 9% y el total de gas transportado en tal red. De esta forma, a GM le correspondería pagar en proporción al gas que transporta en la red primaria.

16. Por otra parte, el voto de mayoría señala que los costos estimados al momento de modificar la tarifa pueden ser utilizados como comparador a efectos del test de precios excesivos, pero establece que los costos de prestar el servicio a GM no son aquellos señalados por Metrogas, sino que corresponden al

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

proporcional de los costos medios de la red primaria, pero sólo de aquella porción que utiliza Metrogas para transportar gas a GM.

17. En lo que sigue se explicarán los motivos por los que, para este ministro, dicha aproximación es incorrecta, los que se pueden estructurar en dos niveles, uno general o conceptual y uno particular respecto a la apreciación de los antecedentes de la causa.

18. En primer lugar, el razonamiento del voto de mayoría se basa en la apreciación de que sería injusto cobrar a GM a través de un sistema de “estampillado” y que, por el contrario, corresponde que se le cobre a través de un sistema ad-hoc definido por el Tribunal, basado en la porción de la red utilizada. Más allá de los reparos específicos sobre este análisis (véase párrafo 22), este disidente estima que no corresponde al Tribunal tomar definiciones eminentemente regulatorias para construir un comparador de costos en una controversia sobre precios excesivos. Este enfoque regulatorio se puede observar en forma particularmente clara en los considerandos centésimo cuadragésimo cuarto a centésimo quincuagésimo quinto, análisis que parece condecirse con un procedimiento no contencioso y no con el comúnmente utilizado para responder si un agente económico ha ejecutado una conducta que infringe el D.L. N° 211. En esa línea, la decisión de mayoría no se basa en haber identificado que Metrogas aplicó una metodología improcedente, sino simplemente estableció que existía una metodología que, a su juicio, sería preferible. Lo anterior es particularmente difícil de justificar en un escenario en que, según consta en los antecedentes de autos, el sistema de estampillado es usado ampliamente para tarificar redes análogas a aquella sobre la que existe controversia (véase Informe RBB I, p. 41-46).

19. En una línea similar, el voto de mayoría, como parte de su decisión regulatoria sobre la forma de imputar costos compartidos de la red primaria de distribución, ha regulado el precio del servicio al resolver la causa. En términos generales, una crítica clásica a la figura de precios excesivos como ilícito anticompetitivo es que un tribunal se establezca como regulador de precios. Aunque ello en parte se puede mitigar o sortear —como lo ha hecho en causas anteriores este Tribunal— ello no ha ocurrido en el presente caso, por cuanto los comparadores discutidos en la causa, además de no ser pertinentes, no convergen a un precio que pueda usarse como un acercamiento al precio competitivo. Atendido ello, el Tribunal terminó por establecer como competitivo un precio que es el resultado de un ejercicio hipotético basado en una definición estrictamente regulatoria del Tribunal, lo que confirma el riesgo antes citado.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

20. Asimismo, la materialización de dicho riesgo se confirma en la aplicación práctica que el voto de mayoría realiza para establecer lo que a su juicio sería un precio competitivo. El voto de mayoría concluye una “tarifa competitiva” que este disidente no comparte por diversos motivos. Sólo a modo de ejemplo, algunos de estos son: (a) se basa en dos informes económicos que tratan principalmente de otros aspectos del caso y que dedican sólo un par de párrafos para plantear sin mayor detalle la metodología que acoge la mayoría, (b) no se hace cargo de la discriminación en la aplicación de tal metodología ad-hoc, donde GM no paga por los tramos que usan los otros usuarios, pero estos si pagan por los tramos que utiliza GM; (c) fija arbitrariamente una rentabilidad máxima, menor a la rentabilidad máxima general que tiene Metrogas, adoptando sin mayores antecedentes una decisión compleja que es generalmente un elemento central de discusión dentro de los procedimientos regulatorios, y (d) al no existir un procedimiento establecido por el legislador, el mercado queda sin suficiente certeza respecto al alcance de la obligación impuesta a Metrogas (por ejemplo, hasta cuando existe la obligación de cobrar de acuerdo a los lineamientos del Tribunal, qué ocurre después de tal plazo, si dichas instrucciones son revisables, ante quien se debe revisar, con qué criterios, si es aplicable respecto a otros clientes o comercializadores que ingresen en el futuro, si es aplicable en otras concesiones de distribución de gas por red, etc.). En suma, además de no ser el objeto de la presente causa, a través de este fallo el Tribunal está regulando precios sin los antecedentes necesarios para ello y generando una obligación regulatoria poco clara para el mercado.

21. A juicio de este disidente, lo anterior no se soluciona al imponer una obligación de negociar una nueva tarifa, por cuanto el fallo ya ha establecido que dicha tarifa sólo debe considerar un subconjunto específico de los activos, que estos se deben valorar de acuerdo con los estudios de la CNE y que la tasa de retorno sobre esos activos debe ser menor al 9% considerado para la regulación general que pesa sobre Metrogas.

22. En segundo lugar, además del problema general expuesto en los párrafos anteriores, este disidente no comparte el análisis particular que hace la mayoría respecto a los costos imputables a GM. Algunos de los principales motivos de esta diferencia son:

- (a) Se basa en el cálculo del Informe Fischer-Serra I, que concluye un precio de USD 0,19/MMBtu a partir de la tarificación del 32% de la red que utiliza GM. Sin embargo, a partir de su memoria de cálculo se observa que el cálculo asume que en tres de los cinco tramos que utilizaría GM, el costo se prorratea en el total del volumen distribuido por Metrogas,

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

mientras que en los otros dos se prorratea en un 62% del volumen distribuido por Metrogas (véase el documento “2. Costo transporte por MWh.xlsx”, a folio 771, incorporado al expediente por certificado de folio 770), supuestos que no están respaldados en dicho informe o planilla de cálculo. En palabras simples, dichos supuestos implican que GM no debe financiar al resto de la red, pero que el resto de la red no debe financiar los tramos utilizados por GM. El voto de mayoría reconoce este problema, pero no se hace cargo de la discriminación arbitraria que esta conlleva respecto al resto de los usuarios de la red primaria. Asimismo, el mismo informe señala que “[l]os antecedentes aportados por GM analizan la red primaria de Metrogas para determinar los tramos de red efectivamente utilizados por GM y sus COMA asociados. Los cálculos de dicho análisis conducen al siguiente cuadro (...)”, de lo que se desprende que dicho análisis en particular fue realizado internamente por GM y no por los informantes, por lo que no se debe considerar como un análisis independiente. Por último, es importante destacar que dicho análisis es desarrollado en apenas tres párrafos del informe y que, a diferencia del resto del contenido del informe Fischer-Serra I, no fue luego incluido en el Informe Fischer-Serra II.

- (b) Se basa también en la conclusión del Informe Compass Lexecon I, acerca de que el uso del 32% de la infraestructura por parte de GM lleva a que la rentabilidad de Metrogas por este servicio sea del 28% o, en forma equivalente, que el precio que asegura una rentabilidad del 9% sería USD 0,15/MMBtu. Sin embargo, en el mencionado informe se explica que tales estimaciones son el resultado de, a partir de la propuesta de tarifas de Metrogas, multiplicar el VNR por 32%. En forma similar al cálculo realizado por el Informe Fischer-Serra I, ello equivale a asumir que GM usa sólo un tramo específico —el mencionado 32%— y que todos los otros usuarios de la red también usan ese 32%. En otras palabras, GM no tendría que pagar por los segmentos que usan los otros usuarios, pero estos sí tendrían que pagar por el segmento que usa GM. Lo anterior difícilmente puede ser un resultado aceptable de tarificación. Por último, este argumento también es desarrollado en forma muy breve —apenas dos párrafos del informe— sin desarrollar ni justificar las decisiones metodológicas utilizadas (Informe Compass Lexecon I, p. 36).
- (c) Por otra parte, los anteriores informes y el voto de mayoría no explican en forma suficiente por qué el sistema propuesto debería aplicarse sólo a un cliente en particular y por qué el resto debe seguir con el sistema de

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

estampillado. Siguiendo la conclusión regulatoria de la mayoría, ¿por qué correspondería que un domicilio que está cercano a un *city gate* —que, por tanto, el gas debe recorrer pocos kilómetros de red primaria— pague lo mismo por este servicio que una comuna que está alejada de los puntos de inyección? Así, se está tomando una decisión regulatoria con el sólo objetivo de construir un comparador de precios en el presente juicio, sin justificar en forma suficiente por qué esta sería la correcta, ni tampoco hacerse cargo de las inconsistencias regulatorias que se introducen con la decisión.

- (d) Asimismo, este disidente estima que, en caso de tomar una decisión respecto al sistema de tarificación a utilizarse en la red de distribución primaria, se debió considerar lo expuesto en el Informe Acuña, en cuanto a que la red primaria funcionaría como un conjunto indivisible y que, al construir la red primaria original, se tomaron decisiones para viabilizar la conexión de GM que impactaron el diseño, costos de construcción y de operación y mantención de la red primaria completa, aspectos que contradicen la alternativa de cobrar de acuerdo a los tramos supuestamente utilizados por cada cliente y que no fueron incorporados en el análisis de la mayoría.
- (e) Por último, para fundamentar su decisión regulatoria, el voto de mayoría señala que *“a este Tribunal le cabe ponderar las ventajas de la simplicidad en la aplicación de este sistema, frente a la posibilidad que le entrega a Metrogas para abusar y discriminar en contra de GM usando su poder de mercado”*. Respecto a ello es importante señalar que (i) el voto de mayoría no responde esta pregunta, más allá de exponer el ejemplo de un proyecto de ley que no se alcanzó a discutir en el Congreso; (ii) no hay en el expediente antecedentes que detallen la expansión de la red primaria desde el diseño original, ni los costos de dicha expansión, que pudiera sugerir que GM este financiando la expansión de la red de Metrogas; (iii) por el contrario, hay antecedentes que muestran que la mayor inversión de Metrogas ha sido en sus redes secundarias y terciarias, las que, de acuerdo con el sistema de estampillado de Metrogas, no son financiadas por GM; (iv) relacionado a lo anterior, el análisis de la mayoría no considera que la expansión de las redes —incluyendo la secundaria y terciaria— atrae nuevos clientes a la red, los que financian la red primaria (por ejemplo, el Informe Fischer-Serra I, p. 7, señala que la red primaria se ha expandido un 42% desde 140 a 200 kilómetros desde su diseño original, mientras que, de acuerdo a

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

información pública de la CNE, entre 2007 y 2019, un subconjunto del período de análisis, el número de clientes de Metrogas en la Región Metropolitana aumentó en un 37% y el volumen de gas distribuido aumento en un 139% (Disponible en: http://energiaabierta.cl/categorias-estadistica/hidrocarburos/?_sft_etiquetas-estadistica=gas-de-red. Fecha última consulta: 12 de agosto de 2026); (v) hay por tanto, desde el punto de vista de los usuarios ya instalados, dos efectos contrapuestos respecto a la expansión de la red, un aumento de costos producto de nuevas redes y un aumento de ingresos que ayudan a financiar las redes más antiguas; (vi) no hay antecedentes en el expediente para concluir fehacientemente acerca de cuál de estos dos efectos fue mayor al analizar la expansión de la red primaria de Metrogas, pero lo descrito en el literal (iii) es un indicio de que la expansión no ha perjudicado a GM. Asimismo, todo lo anterior tampoco considera que la expansión de una red de distribución puede aumentar el volumen total distribuido y con ello reducir costos en los otros segmentos de la cadena de abastecimiento (por ejemplo, a través de una escala más eficiente en los costos de transporte por gaseoductos, a través de una mejor gestión de almacenamiento y regasificación, o a través de economías de escala en la importación de gas), lo que beneficia a los mismos usuarios de la red de distribución; y (vii) más allá de la expansión de la red, en el expediente no hay un análisis que estime los posibles subsidios cruzados de usar un sistema de estampillado en comparación a uno que tarifique por distancia. Sólo se compara un escenario con estampillado, versus otro escenario también con estampillado, salvo para GM que paga un porcentaje reducido — 32%— de dicho estampillado. A juicio de este disidente, es evidente que ante dicho análisis no cabe otra posibilidad que concluir que un sistema puro de estampillado perjudica a GM, pero ello sólo muestra que se ha respondido una pregunta tautológica, que no permite evaluar en forma correcta dos alternativas de regulación.

- (f) En suma, el voto de mayoría, a pesar de admitir que el sistema de estampillado es una alternativa válida, lo descarta por ser, en este caso concreto, supuestamente discriminatorio en contra de GM. Sin embargo, como se expuso en el presente literal, no hay antecedentes suficientes en el expediente para concluir que GM se ha visto perjudicada por la expansión de Metrogas, ni tampoco para concluir que GM sería perjudicada por el uso de un sistema de estampillado, en comparación con un sistema que tarifica de acuerdo con la distancia.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

23. Es importante destacar que, más allá de las críticas puntuales del párrafo precedente, los distintos informes del expediente presentan evidencia valiosa respecto a las ventajas y desventajas de cada modelo de tarificación. Se presentan algunos argumentos mejor respaldados que otros, pero la conclusión principal de una lectura conjunta de ellos es que la discusión es eminentemente regulatoria, que contiene múltiples aspectos que superan el ámbito propio de una causa contenciosa en esta sede y que su resolución necesita de antecedentes sustancialmente más amplios a los que constan en el expediente.

24. Los elementos expuestos en los párrafos precedentes no buscan mostrar que un modelo de estampillado sea necesariamente superior a uno que tarifique por tramo. Sin embargo, estos sí son suficientes para concluir que:

- (a) El voto de mayoría, con el objetivo de construir un comparador para analizar una acusación de precios excesivos, tomó una decisión regulatoria compleja entre dos tipos de tarificación de redes. Ello, en opinión de este disidente —además de tener un impacto en las señales de inversión y expansión de la infraestructura, así como redistributivos entre los distintos usuarios de la red—, excede el objeto de una causa contenciosa y se realizó sin un procedimiento diseñado para tal efecto, basado además en antecedentes insuficientes.
- (b) Como consecuencia, el voto de mayoría terminó por regular el precio de un servicio que no está tarificado según nuestra legislación, dejando al mismo tiempo múltiples interrogantes prácticas respecto a cómo se aplicará y revisará la medida impuesta.
- (c) La decisión regulatoria es además cuestionable respecto al fondo. La evidencia acompañada al proceso da cuenta de que no hay un sistema de tarificación que sea claramente preferible a otro e, incluso, que tanto en la regulación de redes similares en nuestro país, como en la regulación de distribución de gas a nivel comparado, lo más común es el uso de sistemas del tipo estampillado.
- (d) Respecto a la metodología particular propuesta, la mayoría se basa en dos informes económicos que se refieren brevemente —tres párrafos del Informe Fischer-Serra I, pp. 7-8, y dos párrafos del Informe Compass I, p. 36— a la posibilidad de tarificar en base al segmento utilizado por GM y que, respecto a dicho tema en particular, no justifican en detalle la metodología utilizada. Asimismo, de las explicaciones o cálculos de dichos informes se desprende que se calculó una tarifa en base al tramo

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

utilizado por GM, pero que el uso de este tramo se prorrateó entre todo el gas distribuido en la Región Metropolitana, lo que es una clara inconsistencia metodológica.

- (e) Por último, el voto de mayoría parte de la premisa de que la expansión de la red ha significado un aumento del costo medio para los usuarios iniciales de la red primaria, de lo que, sin embargo, no hay antecedentes en el expediente. Por el contrario, hay antecedentes de que el volumen de gas distribuido por Metrogas en la Región Metropolitana ha aumentado en una proporción mayor a la extensión de la red primaria de Metrogas, por lo que no se sustenta el argumento de que GM se vea perjudicado por las decisiones de expansión de Metrogas luego del contrato original. En una línea similar, la decisión de la mayoría se basa en que un sistema de estampillado conllevaría una discriminación arbitraria a GM, pero no hay en el expediente antecedentes que permitan concluir acerca de lo anterior.

25. Atendido lo expuesto precedentemente, sólo queda concluir que la estimación de costos realizada por el voto de mayoría no es un comparador pertinente para evaluar si la tarifa cobrada por Metrogas a GM es indubitadamente excesiva.

Segunda etapa: costos de construcción de un ducto dedicado

26. El último comparador utilizado por el voto de mayoría corresponde al del costo alternativo de construir un gaseoducto dedicado que conecte la central de GM con el gaseoducto Electrogas o con el *city gate* de San Bernardo. La conclusión de la mayoría es que, según lo expuesto en el Informe Compass Lexecon I y en el Informe Fischer-Serra II, el costo de construir un gaseoducto dedicado llevaría a precios similares o inferiores a los cobrados por Metrogas. Ello, al considerar las economías de escala que tendría Metrogas respecto a su red, llevaría a concluir que el precio cobrado es indubitadamente excesivo. A juicio de este disidente, el anterior análisis tiene una serie de problemas, los que se detallan a continuación.

27. En primer lugar, los costos expuestos en los informes no son confiables, de acuerdo con los mismos antecedentes detallados en estos. En el caso del Informe Compass Lexecon I, este señala que “*Generadora Metropolitana evaluó con una empresa del sector, de manera muy preliminar*” y que “*no existe certeza que correspondería a una estimación fidedigna según las condiciones de mercado actuales*”. Asimismo, el informe también señala que “*el trazado de la red que se*

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

planificó implicaría obras que intervendrían la ciudad de Santiago, lo que requeriría una serie de permisos y genera una serie de costos que hacen que el proyecto sea altamente incierto, tanto respecto a sus plazos de realización, como a su factibilidad técnica, y en cuanto a los eventuales costos que se puedan derivar del proyecto, que podrían diferir de lo inicialmente cotizado” (Informe Compass Lexecon I, pp. 29). Así, es fácil concluir que los US\$34 millones mencionados por el Informe Compass Lexecon I no tienen el grado de precisión ni seguridad mínimo para poder utilizarse como antecedente en la presente causa y que, según las aprensiones descritas en el mismo informe, es probable que el valor final de la inversión sea mayor al cálculo preliminar expuesto. A mayor abundamiento, aun cuando la cotización descrita en el Informe Compass Lexecon I fuese un buen reflejo del valor de mercado de desarrollar dicho proyecto, este disidente no comparte la apreciación de la mayoría de que ello sería un indicio de que el precio cobrado por Metrogas sería indubitadamente excesivo. Por el contrario, en línea con lo expuesto en el Informe RBB I, el costo de construcción de proyectos alternativos puede ser considerado como un precio de referencia a cobrar por la infraestructura instalada, por lo que de su similitud al precio cobrado por Metrogas no se debiese concluir una excesividad indubitada. Por último, los problemas recién expuestos sobre este comparador no son un problema del Informe Compass Lexecon I, ya que de su lectura es claro que el antecedente se presenta con el objetivo de mostrar la complejidad del proyecto y probar la existencia de barreras a la entrada, y no para utilizarlo como comparador de precios al analizar el elemento conductual, como lo hace el voto de mayoría.

28. En el caso del Informe Fischer-Serra II, éste no presenta realmente una cotización para el desarrollo de un proyecto alternativo a valores de mercado, sino que utiliza el VNR reportado por Metrogas para un subconjunto de tramos de la red existente de Metrogas. En particular, el informe considera un ducto hipotético de 18 kilómetros y simplemente estima un costo del ducto considerando el costo total de la red de Metrogas y la proporción correspondiente a dichos 18 kilómetros. En ese sentido, es más bien una versión alternativa del comparador ya expuesto en la sección anterior, pero considerando una interpretación aún más restrictiva, con el uso de sólo el 9% de la red primaria de Metrogas. Así entonces, no corresponde evaluarlo como un comparador independiente, manteniendo este disidente las aprensiones detalladas en la sección anterior. Aún más, el mismo informe reconoce que “*construir un gaseoducto con este trazado, actualmente, es prácticamente inviable*” (p. 14), lo que confirma la falta de valor de su estimación de costos como un comparador válido para el precio cuestionado en autos. Respecto a lo anterior, el voto de mayoría

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

simplemente acepta la conclusión del mencionado informe, sin hacerse cargo del problema mencionado precedentemente.

29. Por tanto, respecto al costo de construcción de un gaseoducto dedicado como comparador, este ministro concluye, a partir de lo expuesto en los tres párrafos precedentes, que no hay antecedentes suficientes para estimarlo como pertinente y que, por tanto, no es útil para concluir acerca de la excesividad indubitada de la tarifa cuestionada de Metrogas.

Segunda etapa: conclusiones

30. De lo hasta aquí expuesto es posible observar que la parte demandante expuso cuatro posibles comparadores para acreditar que el precio cobrado por Metrogas era abusivo. De estos, el voto de mayoría —implícita o explícitamente— descarta tres de ellos y acepta solamente aquél referido a la Antigua Tarifa. Sin embargo, de lo expuesto en los párrafos 5 a 8 es posible concluir que dicho comparador no es pertinente para analizar la excesividad indubitada de la Nueva Tarifa.

31. Ante la debilidad de los comparadores propuestos por la parte demandante, el voto de mayoría basa también su decisión en dos comparadores adicionales.

32. El primero de ellos —una estimación de los costos de Metrogas— cuenta con dos problemas insoslayables: (a) para el sólo hecho de construir un comparador para el análisis de abuso, el Tribunal se vio forzado a tomar decisiones regulatorias complejas que exceden el objeto del presente procedimiento y a regular los precios de un servicio que no está legalmente tarifado; y (b) dichas decisiones regulatorias se tomaron con un bajo estándar de revisión, simplemente concluyendo —con muy limitados antecedentes en el expediente y con múltiples argumentos atendibles en su contra—, que entre dos alternativas plausibles de tarificación, la propuesta regulatoria de GM era mejor.

33. El segundo de ellos —el costo de construir un gaseoducto dedicado— se plantea en base a dos informes económicos acompañados por GM. Sin embargo, como se describe en los párrafos 26 a 28, los antecedentes para respaldar dicho comparador son particularmente débiles, no permitiendo concluir sobre el verdadero costo que tendría la construcción de un ducto dedicado.

34. Así entonces, el análisis de comparadores en la presente causa —tanto los propuestos explícitamente por GM como otros que la mayoría consideró relevantes— muestran múltiples problemas en cada uno de ellos, lo que permite concluir que éstos no son pertinentes para dicha evaluación. Asimismo, los

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

comparadores no muestran una coincidencia entre sí que permitiera concluir en conjunto, a pesar de sus problemas individuales, que el precio cobrado por Metrogas es indubitadamente excesivo.

35. No constando en el expediente comparadores aptos para la presente causa, y teniendo en especial consideración la aplicación particularmente restrictiva del ilícito de precios excesivos en esta sede, sólo queda concluir que no se dio por probado el elemento conductual del presente caso, esto es, que los precios de Metrogas sean indubitadamente excesivos, razón suficiente para desestimar la demanda de GM.

Tercera etapa: justificación expuesta por Metrogas es teóricamente suficiente

36. Que, sin perjuicio de la conclusión de la sección anterior, este ministro considera que, además, concurre una justificación para concluir que, aún de estimar que se cumple el requisito de un precio indubitadamente excesivo, la Nueva Tarifa de Metrogas no es abusiva o ilícita desde la perspectiva del artículo 3° inciso segundo letra b) del D.L. N° 211.

37. En términos simples, Metrogas defiende la Nueva Tarifa señalando que esta corresponde a la tarifa que financia su red primaria de distribución, a través de un sistema de estampillado, utilizando la valorización de las redes realizada por la CNE y considerando una tasa de descuento de 9%, que es la rentabilidad máxima que le permite la ley en cuanto a su rol de comercializador de gas por red.

38. Corresponde entonces determinar si dicha justificación de Metrogas es razonable y, en consecuencia, si ésta permite descartar que Metrogas hubiese abusado de su poder de dominio, en caso concluir que se cobraron precios indubitadamente excesivos.

39. De los elementos que componen la Nueva Tarifa, no parece cuestionable que la valoración de las instalaciones se haga a través de lo determinado por la CNE en su estudio de rentabilidad. Es una fuente objetiva, independiente de Metrogas, validada por el legislador para un objetivo similar y ejecutada por un organismo técnico. Así entonces, un posible cuestionamiento a la justificación de Metrogas depende básicamente de dos elementos: (a) basar la tarificación en un sistema de estampillado de la red primaria; y (b) utilizar una tasa de retorno del 9%.

40. Respecto al primer punto, y como ya fue expuesto, un sistema de estampillado es un mecanismo ampliamente utilizado a nivel nacional e

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

internacional, tanto en la distribución de gas como en otra infraestructura similar. Asimismo, la utilización de la red primaria es el conjunto no arbitrario de activos más pequeño que incluye los activos utilizados por GM (en contraposición, por ejemplo, a un caso hipotético donde Metrogas hubiese tarifado en forma conjunta la red primaria y secundaria). Así entonces, la decisión de Metrogas de tarifcar su red a través de un sistema de estampillado —que no necesariamente es la óptima en términos regulatorios—, es una decisión que razonablemente podría haber tomado un regulador de precios en caso de que se tarifara el servicio, razón suficiente para descartar que tomar dicha decisión de tarificación pueda constituir un abuso de posición dominante a través del cobro de precios excesivos.

41. Respecto al segundo punto, Metrogas señala haber diseñado sus tarifas utilizando una rentabilidad sobre sus activos del 9%. En forma similar a lo expuesto en el párrafo anterior, el retorno de 9% es el máximo que ha definido el legislador respecto a la operación de Metrogas y, por tanto, sin perjuicio de que no sea necesariamente el valor correcto en relación con el riesgo de su actividad de distribución primaria, es un valor que razonablemente podría tomar un regulador de analizar tal problema. En ese sentido, dicha decisión de tarificación de Metrogas también tendría una justificación razonable, razón suficiente para descartar que esta pueda constituir un abuso de posición dominante a través del cobro de precios excesivos.

42. En suma, y sin perjuicio de lo señalado previamente respecto a las distintas alternativas regulatorias que existen para tarifcar una red primaria de distribución de gas, Metrogas ha implementado, en teoría, precios que podrían razonablemente haber sido tomados por un regulador de precios, lo que constituye una justificación suficiente para un caso de abuso de posición dominante por el cobro de precios excesivos.

Tercera etapa: la justificación de Metrogas contiene un error relevante

43. Sin perjuicio de lo expuesto en la sección anterior, este ministro comparte lo señalado por el voto de mayoría respecto a un error relevante en la justificación planteada por Metrogas.

44. Como se señaló previamente, Metrogas plantea que el precio cobrado a GM se construye en base a la tarificación de sus redes y una rentabilidad de los activos de 9%, coincidente con el límite de rentabilidad aplicable a la comercialización de gas natural. Dicha restricción regulatoria fue diseñada como un límite ex post a la rentabilidad, revisable en forma retroactiva por la CNE, de acuerdo con un procedimiento reglado para tales efectos.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

45. En ese sentido, según lo expuesto en el documento “9. Correo 19 de julio” (a folio 771, incorporado al expediente por certificado de folio 770), Metrogas le ofreció a GM dos alternativas de tarifa, una a firme —en la que GM se compromete a un volumen dado para el siguiente período— y otra flexible, en la que no hay compromiso de volumen. En el caso del compromiso a firme, y según se desprende del documento “TarifasyVADMetrogasRF012323” (hoja “Propuesta MTG”), a folio 771, incorporado al expediente por certificado de folio 770, existe una tarifa para cada nivel de volumen comprometido, la que sería la tarifa que, dado el volumen comprometido de GM y el esperado del resto de los clientes de Metrogas, aseguraría una rentabilidad del 9% sobre los activos de la red primaria. Por otro lado, la tarifa ofrecida por Metrogas a GM sin compromiso a firme calcularía la rentabilidad del 9% asumiendo que GM no utiliza la red de Metrogas durante el siguiente período.

46. Los anteriores cálculos de precio, a pesar de que tienen sentido financiero, llevarán a que la rentabilidad de la red primaria de Metrogas será mayor a 9% cuando GM no se comprometa a un volumen firme a ser transportado. En ese sentido, y a pesar de que no es un servicio cuya tarifa esté regulada, si Metrogas quisiera autorregularse en base al mismo principio de rentabilidad máxima ex post, lo que correspondería sería que tomara una de dos alternativas:

- (a) Calcular la tarifa en base a una estimación del volumen que transportará GM en el próximo período.
- (b) Calcular la tarifa en la forma en que lo hace actualmente, pero aplicar al final de cada período un descuento retroactivo en función del volumen transportado por GM.

47. A juicio de este ministro, la acusación debió ser desestimada por no cumplirse el elemento conductual relativo al cobro de precios indubitadamente excesivos. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de estimar que dicha condición se cumplía, no hubiese sido posible acoger íntegramente la justificación de Metrogas, atendido el error expuesto en esta sección. Dicho eso, atendido que corresponde a un error específico y que conceptualmente la justificación es suficiente (véase sección anterior), hubiese correspondido únicamente obligar a Metrogas ajustar sus tarifas en base a una de las dos alternativas expuestas en el párrafo anterior, para asegurar el cumplimiento de la autorregulación que la misma empresa plantea como justificación.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Redacción a cargo del ministro Sr. Ricardo Paredes Molina y de la prevención y la disidencia, sus autores.

Pronunciada por los ministros Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, Presidente, Sr. Ignacio Parot Morales, Sr. Jaime Barahona Urzúa y Sr. Ricardo Paredes Molina.

Notifíquese personalmente, por cédula o por correo electrónico a las partes que lo hayan designado para efectos de la notificación.

Inclúyase en el estado diario la resolución precedente y publíquese en el sitio *web* del Tribunal al día hábil siguiente desde que una de las partes haya sido notificada, o el día hábil subsiguiente si recayese sábado, salvo que todas las partes hayan sido notificadas antes del plazo referido anteriormente.

Archívese en su oportunidad.

Rol C N° 477-23.

Firmada por los ministros Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, Presidente, Sr. Ignacio Parot Morales, Sr. Jaime Barahona Urzúa y Sr. Ricardo Paredes Molina. Autoriza la Secretaria Abogada Sra. Valeria Ortega Romo.



F285C517-B826-485B-8729-401E5FB8DD53

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.